



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

**JUZGADO DE NIÑEZ, ADOL., VIOL. FLIAR.
GENERO Y PENAL JUVENIL - BELL VILLE**

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 10

Año: 2025 Tomo: 1 Folio: 56-114

EXPEDIENTE SAC: 12130804 – U., B. – U., T. (C/S.F.) - CONTROL DE LEGALIDAD (LEY 9944 - ART. 56)

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 10 DEL 20/03/2025

SENTENCIA NUMERO: DIEZ.

Bell Ville, veinte de marzo de dos mil veinticinco.

Y VISTOS: Estos autos caratulados “**U., B. – U., T. (C/S.F.)- DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR**” (SAC. Nº 12130804), traídos a despacho a

los fines de resolver la situación jurídica de los niños B. U., D.N.I. Nº XXXXXXXXX, nacido el día 31/12/2013, y T. U., D.N.I. Nº XXXXXXXXX, nacida el 16/01/2015, ambos hijos de R. P., DNI XXXXXXXXX, y C. U., DNI XXXXXXXXX.

DE LOS QUE RESULTA: I) Que con fecha 25/07/2023 se recibió el control de legalidad de la medida excepcional adoptada por SENAF. Ello con la debida documentación relativa a la toma de la medida de protección excepcional: informe jurídico, informe técnico, notificación a la madre, notificación al padre, notificaciones a cada una de las tías, DNI de B. U. y T. U., notas de aprobación de la Delegadas, F6 del área municipal solicitando la medida, informe ampliatorio del área municipal. Se recibió informe técnico de la medida de protección excepcional adoptada por Senaf- Uder Bell Ville a cargo de Lic. Rosana Acosta y Lic. Paula Bunzli por los niños B. U. (de 9 años), DNI XXXXXXXXX, y T. U. (de 8

años), DNI XXXXXXXX, en estos términos: "...Me dirijo a Ud. a fin de informar sobre lo actuado en relación a los niños B. U. (9) DNI XXXXXXXX y T. U. (8) DNI XXXXXXXX. Se recibe Formulario F6 del Área Local de Niñez de la Municipalidad de Bell Ville en el cual se comunica la necesidad de Adopción de Medida de Protección Excepcional y los antecedentes de intervención con respecto a los niños de referencia. FAMILIARES: Progenitora: R. P. (27) DNI XXXXXXXX. domicilio: XXXXXXXX S/N, vivienda implantada entre calles XXXXXXXX. De la localidad de XXXXXXXX. Los niños no la ven hace mucho tiempo. Es difícil dar con ella. Se la citó vía policía y no asiste a las entrevistas. Quien tampoco preguntó por sus hijos. Está desvinculada afectivamente de los niños. Progenitor: U., C. (29) DNI XXXXXXXX DOMICILIO. XXXXXXXX XXXXXXXX. Tiene discapacidad en una pierna consecuencia de un accidente en moto, no reconocida ni tratada. No atiende su propia problemática de salud. También tendría conductas vinculadas al alcoholismo. No trabaja. Tiene 4 hijos y no se hace cargo de ninguno de ellos. Abuela Paterna: R., R. DNI XXXXXXXX. Ama de Casa. DOMICILIO: XXXXXXXX XXXXXXXX. Abuelo Paterno U., M. JUBILADO. DOMICILIO: XXXXXXXX XXXXXXXX. Jubilado Municipal. No advierte las situaciones de negligencias y/o descuidos hacia los nietos. Abuela Materna: O., P. DNI XXXXXXXX DOMICILIO: XXXXXXXX XXXXXXXX. Es donde están provisoriamente los niños. Quien ha expresado que no puede tenerlos ni hacerse cargo de ellos. Tía Materna: P., B. (27) DNI 38.159.169 DOMICILIO: XXXXXXXX XXXXXXXX. Tiene 4 hijos y ha manifestado deseo de hacerse cargo de B. U. Tia Materna: C. P. (22) DNI XXXXXXXX Domicilio XXXXXXXX XXXXXXXX. Tiene 2 niñas y expresa su deseo de hacerse cargo de T. U. ANTECEDENTES: El Área Local de Niñez comienzo a intervenir en el año 2016 por pedido del hospital de Bell Ville para trabajar con el grupo familiar y en especial con la Sra. R. P. progenitora de U. P. (hoy de 7 años lleva el

apellido materno, producto de una infidelidad con el Sr. C., el niño actualmente está cargo de los abuelos C. con guarda judicial) Ocurre que al nacer el bebé ella lo abandona en el nosocomio pero por las intervenciones de diferentes instituciones y profesionales ella se retracta de la decisión. Igualmente a los pocos meses se los da a los abuelos C. Actualmente V. y G. C. son los que se hacen cargo al día de hoy. Explican que por sentirse amenazados por la progenitora no procedieron al trámite de la Guarda Judicial Por lo que interviene el Área Local para asesorarlos a que regularizar la situación de U. P. y constatar que estén cuidados sus derechos. Luego de los primeros contactos el área local continúa trabajando con la familia intentando restituir derechos de los niños B. U. (hoy de 9) y T. U. (hoy de 8). Los DERECHOS VULNERADOS son derecho a la salud, a la educación a vivir en un medio ambiente saludable a la protección contra el maltrato abuso y explotación y a la igualdad. Las profesionales informan que las respuestas a las intervenciones con los progenitores R. P. (27) y C. U. (29) han sido esporádicas y no sostenidas en el tiempo volviendo los niños a situaciones de negligencia y descuido. A lo largo del tiempo no han existido cambios que puedan garantizar los derechos de los niños, no han podido concretar un fortalecimiento familiar debido a la falta de compromiso de los progenitores para trabajar en pos de los derechos de los niños. DE LA PROGENITORA: Se toma conocimiento que la Sra. R. P. tiene residencia en la localidad de XXXXXXXXX desde el año 2022, mudándose alrededor de 7 meses atrás, en concubinato con el Sr. N. G. (23 años. se desempeña en el mercado informal con ingresos inestables tareas de albañilería). Se le da intervención al Área Social de la Municipalidad de XXXXXXXXX y se recibe informe de la Lic Ana Serafini respecto al niño V. U. (5 años) DNI XXXXXXXXX asiste al Jardín XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sala de 5. La familia habita una vivienda precaria en calle de tierra Peñaloza s/n, propiedad del Sr. G. y de condiciones precarias, cuenta con los servicios básicos. Subsisten con los ingresos generados por N. G., los cuales son inestables

y provienen de empleo informal. R. P. cobra AUH. Recurren a atención pública, Hospital Municipal. A la profesional la Sra. R. P. le relata que es madre de dos niños más que están en Bell Ville con la abuela materna, con quien afirma tener conflictos por lo que prefiere no tener contacto lo que dificulta según su relato mantener vínculo con los niños. Su pareja, N. G., es padre de un niño de 5 años R. G., quien además es compañero de sala de Jardín de V. U. El niño vive con su madre, pero visita diariamente al padre, lo cual genera discordia entre los niños y los adultos. R. P. afirma no tener relación con la familia materna de N., quienes habitan viviendas linderas, pero con quien opta por mantener distancia. La TS Serafini mantiene entrevista con la Directora Ana Quinteros del Jardín Niñas Ayohuma, quien informa que el niño V. U. asiste con regularidad, siendo su madre quien lo acompaña diariamente, que responde ante los pedidos o demandas del mismo. Que debieron citar a ambas madres por dispuestas que se generan en el aula, que son traídos desde la casa. Se les solicita a las madres que intervengan para que los niños puedan resolver dichos conflictos de manera pacífica. La directora informa que vecinos del jardín advierten haber visto a R. P. afuera de la institución teniendo conductas violentas con el niño. Frente a esta situación la directora vuelve a citar a la madre, quien toma una actitud defensiva negando la situación. La profesional Serafini informa que desde el Área Social de XXXXXXXX continúa trabajando en seguimiento y acompañando a la familia y trabajando de manera conjunta con la escuela. No se informa que la Sra. R. P. muestre interés y pida por sus hijos B. U. y T. U. No se avanzó en este plano. Se la cita mediante la policía y habían recibido citación asimismo no se presenta ni se comunica con la Uder Bell Ville pidiendo por sus hijos. DEL PROGENITOR: El Área Local de Niñez de Bell Ville informa que de las entrevistas con familiares y vecinos se desprende que C. U. tiene consumo problemático de alcohol, y una dificultad física, en una de sus piernas, secuela de un accidente de tránsito lo que impide poder movilizarse con facilidad, problemática de salud que no ha sido atendida. En la entrevista realizada en la Uder con el Progenitor el día 17 de

mayo de 2023 se retomaron las indicaciones que se le dieron anteriormente desde esta área (en julio de 2022) respecto a los cuidados consigo mismo, que debía realizar los controles y tratamiento médicos, pensar en una posible discapacidad motriz, se le indicó tratamiento psicológico y/o psiquiátrico y no realizó ninguna de las pautas establecidas. Se advierten sus dificultades para advertir los factores de riesgo en los que están sus hijos. Las situaciones de negligencias y descuidos. Y proyecta en ellos la responsabilidad de que se portan mal y no hacen caso. Se advierte que no puede contenerlos ni cuidarlos. Se advierte un estado de ánimo depresivo y angustioso. Se establecen como condición de seguimiento para la MPE terminar los temas de discapacidad y tratamiento psicológico para fortalecer su rol. Se incluye a participar de la entrevista al abuelo U., se advierte su escasa posibilidad de comprensión ante la MPE, quien tampoco sabe guiar a su propio hijo para sus cuidados después de aquel accidente, con las secuelas vigentes al día de hoy. En el intercambio del diálogo se advierten dificultades para comprender los factores de riesgo y descuidos en los que están sus nietos, como así tampoco puede verlo con su propio hijo. Como así también se ve comprometida la capacidad crítica y reflexiva. El progenitor no reniega de las condiciones de la Uder Bell Ville para las próximas estrategias respecto de sus hijos que hacen a fortalecer su rol, pero tampoco se muestra dispuesto a desarrollarlas. Es importante dar mención a otro hijo del Señor U., se llama T. U. (2 años) la progenitora es M. S. Este niño está bajo el cuidado de su madre con estricto seguimiento del Área Local de Bell Ville ya que otros niños de la misma (L. S. 5 años, está a cargo del abuelo materno A. S. y L. T. de 7 años, está a cargo de la abuela paterna Sra. L. R.) se tomaron MPE y actualmente están al cuidado de familia extensa. HECHOS DEL 9 DE ABRIL DE 2023: En la madrugada del 9 de abril de 2023 el Sr. C. U. llama por teléfono a la Policía de Bell Ville manifestando que su hijo B. U. se había escapado de casa a las 3 AM. La policía procede a buscarlo y encuentra al niño en la calle a unas cuadras de su casa. Al retorno al domicilio paterno se encuentra con el padre y el abuelo U.

alcoholizados. Entrevistando a B. U. y a T. U. expresan que su papá C. U. está borracho, que por eso se escapó y que no se quieren quedar allí. Así la policía comunica telefónicamente al corporativo de la Uder Bell Ville que procede al traslado de los niños a la casa de la abuela materna Sra. P. O. quien los recibe para cuidarlos momentáneamente. DE LA FAMILIA EXTENSA: De la Abuela Materna P. O.: Desde aquel día la Sra. P. O. comienza a manifestar asiduamente ante el Área Local de Bell Ville que no puede cuidar más de sus nietos. Y a solicitar sean retirados de su domicilio. Desde la Uder se procede a entrevista a la abuela el día 12 de mayo de 2023, quien manifiesta no poder hacerse cargo de sus nietos, pero que pide que aun NO sean retirados y enviados a una residencia. Es necesario esclarecer a la señora los alcances de la nueva de ley de niñez 9944, para despejar sus miedos y sus dudas. Se le explica detalladamente el sistema de protección de derechos y como es una MPE. Se la advierte amorosa con sus nietos y es clara al explicar que no podría hacerse cargo de ellos por sus problemas cardíacos y de tensión arterial alta, que le requiere un control constante y le acarrea otras limitaciones en su salud. Asimismo, insiste en que no se le retiren los niños y que no quisiera que vayan en adopción. A lo que se le invita a que hable con sus otros hijos y ver la posibilidad de resguardar junto a las tías a B. U. y T. U. Así es que se presentan en la Uder Bell Ville C. P. pidiendo hacerse cargo de T. U. y B. P. para hacerse cargo de B. U. Por lo que se procede a entrevistarlas. De C. P.: Se realizó la entrevista en la Uder el día 16 de mayo de 202 a la Señora C. P. (22) DNI XXXXXXXX con domicilio en XXXXXXXX XXXXXXXX, quien viene manifestar *“su interés en hacerse cargo de su sobrina T. U., que la ve triste que necesita de una mamá, que ella ve que los padres U. y R. P. no van a cambiar como para cuidar de sus hijos. Dice que ella pensaba que en algún momento su hermana podría cambiar y hacerse cargo de los niños. Pero que no recapacita. Dice no quisiera que su sobrina vaya a una residencia como a ella le tocó cuando era niña y fue al hogar de Marcos Juárez. Dice que vive sola con sus hijas y no*

tiene relación con el padre de las niñas quien vive en otra localidad Ballesteros y el no viene a verlas. Que vive sola con sus dos niñas A. (6) y U. (4) que asisten a la escuela M. Lo que más quisiera es que T. U. vaya a la escuela. Dice que tiene una cama que es para la niña y que en su casa hay horarios para jugar y comer. Dice que sus niñas quieren que su primita se quede con ellas, que no quisieran que se vaya a una residencia, que no se vaya lejos y solita”. Respecto de T. U. dice que “la hace renegar por la falta de hábitos, que es lo que más advierte como dificultades en la niña. Que le cuesta estar quieta. Una vez que se acuestan se vuelven a levantar. Que no reconoce horas para comer ni para bañarse ni para ir a la escuela. Que pide por la madre. Quien algunas veces se comunicó a su celular, que ella la atiende y que la niña quedó mal luego de los llamados. Ya que le dice que se la va a llevar”. A lo que se le indicó que para que la madre tenga contacto se elabore un acuerdo entre los equipos. Respecto de la escuela explicó que ya empezó T. U. el día 29 de mayo de 2023, “que no la envió antes porque le faltaban algunas cosas. Y que la envió cuando ella logró conseguir “todo” lo que la nena necesitaba. ella por su cuenta le consiguió algo de ropa, guardapolvo y algo más”. Desde la Uder se corroboró y la niña si asistía a la escuela y dio inicio a los trámites correspondientes de pases y demás. Respecto a “la visita domiciliaria dice que le dio vergüenza aceptar que no tiene baño instalado. Si cuenta con los sanitarios, pero no tiene otros materiales o mano de obra. Dice contar con la casa de su mamá como lugar de referencia y usan ese baño”. Se le explica a C. P. que la MPE es para poder ayudarla, que todo lo que necesite lo debe pedir, que no está sola. Y ahí contar con el apoyo municipal para mejorar esta situación edilicia como medida de primer nivel. para ella y sus hijas. También se trabajó en la entrevista respecto a ella misma y su proyecto de vida y sus intereses personales, se le sugiere dirigirse al CEDER, UOM y la oficina de promoción de empleo municipal, para cursos de formación. Se solicita al área local de Bell Ville intervención e informe socio ambiental a los fines de su pedido de MPE y ante las nuevas intervenciones de la Uder Bell Ville. De B. P.: El día 16 de mayo de 2023 se realiza

entrevista a la Señora B. P. DNI XXXXXXXXX, con domicilio en XXXXXXXXX XXXXXXXXX:

“Quien viene manifestar su interés en hacerse cargo de su sobrino B. U., que es algo que habló con su marido A. M. (29), que él está de acuerdo. Que lo hablaron en familia, que no quieren que vayan en adopción, que vino su mamá P. O. y se los planteó a todos sus hijos y que de ahí surge la organización familiar. Dice que no quisiera ver que se los lleven como fue con sus hermanos más pequeños. Que es consciente de todo lo que significa hacerse cargo de B. U. y que por eso C. P. ofrece hacerse cargo de T. U., que debe dividirse para ayudarse. Que vienen a una cuadra de diferencia. Que tiene buena relación con su esposo y buena convivencia. Que tiene 4 hijos de 12 J. (asiste al Polivalente) L. 11, T. 9 y J. 8 (que van a la Vélez Sársfield) que en su casa hay hábitos de escuela y comidas y horas de baño, que no quiere que sus sobrinos se vallan a una institución, que los días sábados sus niños se van con la gente de una iglesia que la llaman la escuelita bíblica y les dan el almuerzo, que es de mucha ayuda los días sábados. Que Ella está estudiando en el CENMA por las noches y los niños se quedan con la abuela. Que B. U. dormiría junto a sus primos, que cada uno tiene su cama. Que sabe que el Sr. U. no podría nunca hacerse cargo de sus hijos y que tampoco su hermana R. P. puede cuidar de los niños, que ella si quisiera que su hermana los vea o tenga contacto pero que no los pueden cuidar”. Se advierte en B. P. la potabilidad familiar, logística y organización diaria para hacerse cargo de B. U. Se solicita al área local de Bell Ville intervención e informe socio ambiental a los fines de su pedido de MPE y ante las nuevas intervenciones de la Uder Bell Ville. DE LOS NIÑOS: B. U. - T. U.: El día 12 de mayo de 2023 se entrevista en la Uder Bell Ville a los niños de referencia. Se requirió de la participación de varios profesionales de la Uder ya que los niños subían y bajaban las escaleras no podía quedarse quietos, pedían ir al baño, no podían sostener la atención frente a las actividades o dibujos, o algún juego que pudiera mediar como intercambio para el diálogo. B. U. (9) manifiesto que *“no sabe leer ni escribir, dijo que él*

quiere ir a la escuela y que no quiere vivir con su papá, que él toma (alcohol) y escucha la música muy fuerte y no lo dejaba dormir, dice que quisiera vivir con su tía B. P.”. Por su parte T. U. (8), también expresa “que quiere ir a la escuela, sabe escribir su nombre, y pregunta por su mamá, que cuando estaba con el padre no podía dormir por el ruido y la música, que se dormía tarde mirando la televisión”. A lo que, en el contexto de la entrevista, ante las situaciones de descuido se le explica que debe volver a la escuela que debe ir al doctor que debe colocarse las vacunas y para todo eso es necesaria cuidarla y se le explica de la posibilidad de ir con su tía C. P. y dice que sí.

PLAN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS Y REVINCULACIÓN: Con la MPE regularizar la permanencia de los niños junto a sus tías maternas y apuntar al siguiente plan de acción: De los niños: restituir urgentemente el derecho a la escolaridad. Del padre: debe acreditar tratamiento psicológico y/o psiquiátrico. Más avanzar en sus propios controles médicos y gestiones por su situación de discapacidad. De la madre: trabajar en articulación del área de la localidad de XXXXXXXX. Con el seguimiento de su niño V. U. Informe socio ambiental del Área Local de Bell Ville. Constatar cómo están los niños en cada domicilio. Fortaleciendo las medidas de primer y segundo nivel para poder sostener la MPE. Informe de progreso escolar para advertir posibles nuevas situaciones que requieran intervención, por ejemplo, fonoaudióloga, psicopedagoga etc.

CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto se solicita una Medida de Protección de los derechos según la ley 9944 a los fines de RESTITUIR los derechos vulnerados de los niños de referencia, solicitando resguardo familiar de: B. U. con la Señora B. P. (29) DNI XXXXXXXX, con domicilio en XXXXXXXX XXXXXXXX. T. U. con la Señora C. P. (22) DNI XXXXXXXX con domicilio en XXXXXXXX XXXXXXXX. Se eleva el presente informe en conocimiento y aprobación de las Delegadas de la Uder Bell Ville, Lic. Rosana Acosta y Lic. Paula Bunzli. FDO: Lic. Carolina BLANCO, Psicologa MP:4537; Lic. Paula BUNZLI, Delegado UDER Bell Ville; Lic. Rosana ACOSTA, Delegado UDER Bell Ville”. Luego de ello, consta con

fecha 7/6/23 la nota aprobación de mpe adoptada, la que se desprende que “Delicia Beda Bonetta, en su carácter de Directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el marco de las normas contenidas en la Ley Nacional N° 26061, y de la Ley Provincial N° 9944 que consagra el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, tiene el agrado de dirigirse a Ud., con el objeto de cumplimentar con la intervención correspondiente a ésta Área conforme lo establecido por el art. 48 y lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 53 de la Ley N° 9944, en virtud de la **MEDIDA EXCEPCIONAL** adoptada por las Lic. Rosana Acosta y Paula Bunzli, Responsables de la Uder Bell Ville (Se. N.A.F.), en fecha siete de junio de dos mil veintitrés, respecto de los niños B. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacido el día 31/12/2013, de 10 años de edad y T. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacida el 16/01/2015, de 8 años de edad quienes, a los efectos de la conservación de sus derechos y reparación de las consecuencias habidas en relación a los mismos, se encuentran resguardados y contenidos, conforme Art. 14 primer párrafo y 49 inc. a), de la Ley Pcial. N° 9944, en los hogares de las familias extensas: B. U. permanecerá bajo el resguardo de la Sra. B. P., tía materna, con domicilio en XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Provincia de Córdoba. T. U. permanecerá bajo el resguardo de la Sra. C. P., tía materna, con domicilio en XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Provincia de Córdoba. La progenitora de los niños es la Sra. R. P., D.N.I. N° XXXXXXXXX con domicilio en calle XXXXXXXXX, vivienda implantada entre calles XXXXXXXXX de la localidad de XXXXXXXXX. En cuanto al padre, es el Sr. C. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX con domicilio en calle XXXXXXXXX XXXXXXXXX de la ciudad de Bell Ville. En primer lugar, se hace saber que el Informe Técnico sobre el que me explayaré *a posteriori*, encuentra su fundamento en lo dispuesto por los arts. 32 y 43 de la Ley Pcial. N° 9944, ante la recepción de comunicación telefónica de la Policía de la ciudad de

Bell Ville, informando que se encontraban en dicha dependencia dos niños, de entre 2 y 9 años de edad, y que serían trasladados al domicilio de la abuela materna, momentáneamente, para que los cuidara ante la negativa de los mismos a retornar al hogar paterno. Que a los fines de que esta Dirección proceda conforme lo normado en los artículos ya citados en el primer párrafo del presente escrito, y consecuentemente remita la misma a la autoridad judicial competente, el equipo actuante en la Medida Excepcional que nos ocupa, adjuntó un informe técnico que da cuenta de los extremos que ha considerado fundantes para su procedencia, y constancias documentales que cumplimentan los requisitos necesarios y pertinentes que hacen a la instrumentación de la misma, los que se informan a continuación: I) INFORME TÉCNICO: Confeccionado por la Lic. Carolina Bianco, a los fines de proporcionar el debido fundamento a la medida adoptada (Art. 48, 5° Párrafo In fine - Ley 9944), luego de detallar los datos filiatorios de los niños, grupo familiar conviviente y no conviviente, comunica que el área local de Niñez comenzó a intervenir, en el año 2016, a solicitud del Hospital de la ciudad de Bell Ville para trabajar con la Sra. R. P., progenitora de los niños de referencia, en virtud que tras el nacimiento de su hijo U. P. -que sería hijo del Sr. C.- abandonó al recién nacido, en el instituto de la salud. Posteriormente, la Sra. R. P., modificó su postura, en virtud de las distintas intervenciones de instituciones, pero concluyó entregando al niño a los abuelos paternos, V. y G. C. Estos últimos, expusieron que no habían llevado a cabo el trámite correspondiente a la guarda judicial del niño, por sentirse atemorizados a las amenazas de la Sra. P., por lo que el área local les brindó asesoramiento para regularizar la situación del niño Ulises. En relación a la actual intervención de esta Secretaría, se informa que se produjo ante la comunicación telefónica del Sr. C. U. con la policía de Bell Ville, manifestando que su hijo B. U. se había escapado de su casa, siendo las 03 a.m. De la búsqueda de la autoridad policial, resulta que se encuentra al pequeño en la calle, a unas cuadas de su hogar paterno; al ser entrevistado junto a su hermana, expresaron que su padre

estaría alcoholizado, por eso se escaparon y no quieren permanecer allí. Motivo por el que la policía, llamó al corporativo de la Uder Bell Ville, y comunicó que se trasladará a los niños al domicilio de la abuela materna, la Sra. P. O., que los recibiría en forma momentánea. El equipo técnico, trabajó con los progenitores sobre los riesgos a los que habrían sido expuestos sus hijos. Los profesionales, informaron que las respuestas de los mismos fueron esporádicas y no sostenidas en el tiempo; no pudieron concretar estrategias de fortalecimiento familiar, debido a la falta de compromisos de los padres para trabajar en pos de los derechos de los niños. La Sra. R. P., tiene su residencia en la localidad de XXXXXXXXX, desde el año 2022, junto a su pareja el Sr. N. G. Se dio intervención, al área social de la Municipalidad de XXXXXXXXX, recibiendo informe de la Lic. Ana Serafini”.

II) Que con fecha 05/08/2025 tomó intervención la Defensora Pública Dra. Vanesa Nigro, como representante complementaria de los niños B. U. y T. U.

III) Que con fecha 06/10/2023 se recibió documental remitida por la Uder Delegación Bell Ville comunicando la prórroga de la medida excepcional, con el informe jurídico aprobado por el área de asuntos legales de SENAF y con la respectiva valoración social y familiar. Comunicando la prórroga de la medida excepcional en relación a los NNA B. U. y T. U., que a continuación se transcribe: “CONTROL DE LEGALIDAD DE PRÓRROGA DE LA MEDIDA EXCEPCIONAL EN AUTOS B. U. (9) DNI XXXXXXXXX T. U. (8) DNI XXXXXXXXX Art. 48, 4to parr. y 53 de la Ley

Provincial N° 9944- CÓRDOBA, 22 de Septiembre del 2023. Señor Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas De la Localidad de Bell Ville S / D De nuestra mayor consideración: Lic. Rosana Acosta, Lic. Paula Bunzli, en nuestro carácter de Responsables de la UDER Bell Ville, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el marco de las normas contenidas en la Ley Nacional N° 26061, y de la Ley N° 9944 que consagra el Sistema de Promoción y Protección

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, tienen el agrado de dirigirse a Ud. en su condición de dependencia técnica de asistencia regional competente a los fines de su correspondiente control de legalidad lo siguiente: a) Necesidad de prorrogar la presente medida excepcional, b) La conveniencia de continuar desplegando medidas proteccionales con los servicios locales del Municipio de Bell Ville, para articular y potenciar las mismas c) La implementación de nuevas estrategias y recursos que en informe se detallan, de conformidad a lo establecido por los arts.41, 42, 48 tercer y cuarto párrafo, de la Ley Provincial N°9944. Que habiéndose enervado nuestra actuación para la elevación del correspondiente informe, que fundamenta la prórroga dispuesta en la medida excepcional, de acuerdo a lo previsto por el artículo 40 de la Ley ya referida ut supra y, Memo N° 1/2016 emanado de la Sra. Titular de la Secretaría SeNAF, la profesional Lic. Carolina Bianco, perteneciente la misma al Equipo Técnico de la UDER UDeR Bell Ville – Secretaria de Niñez, adolescencia y Familia. Dirección: Córdoba 509 – 3° piso. Teléfono: 03537 - 421054. Mail: senafbellville@gmail.com Bell Ville, han considerado su debida procedencia, estimando la misma por el plazo de noventa (90) días, en relación a los niños, a los efectos de continuar con el desarrollo de las estrategias, recaudos y acciones tendientes a la conservación de sus derechos, y de la consolidación de las prevenciones que generen accesibilidad al ejercicio de sus derechos y reparación de las consecuencias habidas en relación al derecho vulnerado. Que el niño B. U. permanecerá bajo el resguardo de la Señora B. P. (29) DNI XXXXXXXXX, con domicilio XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Bell Ville. T. U. permanecerá con la Señora C. P. (22) DNI XXXXXXXXX con domicilio en XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Que la profesional pertenece al equipo técnico de la UDER Bell Ville, a cargo de la Lic. Rosana Acosta- Lic. Paula Bunzli, ha adjuntado el informe técnico e interdisciplinario correspondiente que acredite que aún persisten las causas que dieron origen a la adopción de la presente medida proteccional de Tercer Nivel, los que se acompañan en esta presentación y a los que nos remitimos en honor a la brevedad, no

obstante puntualizar lo que a continuación se detalla: a) Necesidad de prorrogar ME: En atención que el abordaje no resultó suficiente para revertir las causales que dieron lugar a la MPE, a saber: Respecto a la progenitora La Lic. Ana Serafini de la Municipalidad de XXXXXXXX informó que durante todo el tiempo que desde esta área se viene realizando el seguimiento y acompañamiento de dicha familia, se observa que R. P. continúa con una gran dificultad para asumir las circunstancias, continúa cerrada al diálogo y rechazando la ayuda ofrecida. No adhiere a las pautas que se le orientan. No logra respetar los compromisos asumidos, haciendo caso omiso de los mismos”, “Mantiene su actitud defensiva, demostrando enojo y desinterés en la conversación, actitud que se acrecienta luego de la detención de N. G., denunciado por violencia hacia su hijo V. U.”. La Lic. Bianco Carolina de la UDER Bell Ville refiere que: Las observaciones y evaluación de la Trabajadora Social coinciden y respaldan las evaluaciones que se realizan desde la Uder respecto a que la mamá sigue por el momento sin poder realizar los cambios necesarios para el retorno de los hijos bajo su responsabilidad. En cuanto al progenitor, se advierte la falta del vínculo del padre con sus hijos, la falta de poder asumir un compromiso responsable para cuidarlos. Con muchas dificultades para revertir sus negligencias y descuidos hacia sus hijos. b) La conveniencia de continuar con las medidas proteccionales de: -Resguardo familiar de los niños con familia extensa (tías maternas) - Concurrencia al establecimiento educativo Vélez Sarsfield de la ciudad de Bell Ville. c) La implementación de nuevas estrategias y recursos, los que consistirán en: -Tratamiento Psicológico y psicopedagógico para los niños -Apoyo Escolar para los niños -Se evaluará junto con la familia y los niños la posibilidad de días de visita y encuentro entre la progenitora y sus hijos, priorizando que esta estrategia a desplegar sea beneficiosa para los niños -Apoyo psicológico para las tías guardadoras que estén acompañadas en el ejercicio de su rol como referentes emocionales del hogar. Se adjunta, entre otras, el siguiente documental: a) Informe técnico producido por: la Lic. Carolina Bianco. b) Notificaciones a: progenitora/progenitor. Tías maternas (guardadoras). c) Acta de

entrevista a los niños comunicando la prórroga de la ME. d) Acta de resguardo o ratificación por noventa días de la celebrada anteriormente. En atención al Interés Superior de los niños de mención, principio rector que rige toda actuación administrativa-judicial contemplado en el Art. 3, y los artículos 7, 9, 11, 14, y 27, concordantes y correlativos de la Ley Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 9944), Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26061) y Convención de los Derechos del Niño de raigambre Constitucional, se encuentra debidamente fundamentada la prórroga instada. Por todo lo expuesto, el informe técnico que fundamenta la prórroga y la documental acompañada, se solicita: Se tenga por elevado al Juzgado a Vuestro cargo el presente informe de la prórroga instada como se pide por un plazo de 90 días, acompañando el informe técnico ya referido. b) Se tenga por prorrogada la presente M.E por el plazo expresado en el párrafo precedente, respecto de los niños B. U. permanecerá bajo el resguardo de la Señora B. P.

(29) DNI XXXXXXXX, con domicilio en XXXXXXXX XXXXXXXX. T. U. con la Señora C. P. (22) DNI XXXXXXXX con domicilio en XXXXXXXX XXXXXXXX c) En atención a lo prescripto por el artículo 64 de la Ley Provincial N°9944, corresponde que esa autoridad judicial efectúe el correspondiente control de legalidad. d) Oportunamente ratifique la prórroga de la medida excepcional adoptada en los presentes autos, por ser ajustada a derecho. Saludan a Usted con distinguida consideración. FDO. por Lic. Paula BUNZL y Lic. Rosana ACOSTA, Delegadas UDER Bell Ville.

IV) Que con fecha 13/11/2023 se corrió vista a la Defensoría Pública del 2do turno, a los fines que emita opinión sobre la situación de los NNA de marras. Habiéndola evacuado con fecha 21/11/2023, en estos términos: “Que viene por el presente en el carácter de representante complementaria de B. U. y T. U. a evacuar la vista corrida con fecha 13/11/2023, respecto a la situación de los niños. Conforme surge de la audiencia con B. P. celebrada el mismo día, tanto a ella como a su hermana C. P. se les estaría

dificultando ejercer el cuidado de B. U. y T. U. Al respecto, tal como lo dispone el art. 48 de la Ley Provincial N° 9944 en su último párrafo *“La Autoridad de Aplicación, a través de sus dependencias autorizadas al efecto, será la única facultada para disponer los egresos de las niñas, niños y adolescentes que hubieren sido privados de su centro de vida, cualquiera fuere el ámbito en que se encontraren albergados, como así también de las innovaciones a la medida excepcional que oportunamente hubiere dispuesto.”* En comentario al artículo la doctrina ha expuesto: *“La autoridad de aplicación, a través de sus dependencias autorizadas al efecto, es la única facultada para disponer la modificación o el cese de las medidas excepcionales”* (González del Solar, José H., Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 2ª ed. – Córdoba: Jurídica Mediterránea, 2020). Es por ello que, tratándose los presentes de un control de legalidad de una medida excepcional dispuesta por la Autoridad de Aplicación de la misma normativa, lo que surgió en audiencia deberá ser comunicado al equipo técnico interviniente mediante oficio a los fines que adopten las medidas conducentes a lograr que los derechos de B. U. y T. U. se vean resguardados, dentro de un ámbito familiar de cuidado y contención -en lo posible- dentro de la familia extensa. Para lo cual, es imprescindible el acompañamiento por parte de las profesionales de la UDeR o del área local a quienes se encuentran al cuidado de los niños, disponiendo -en su caso- las modificaciones que estimen pertinentes en caso de corresponder.”

V) Que tras dar el trámite legal correspondiente, oír S.S. a los niños B. U. y T. U., en las repectivas audiencias celebradas con representación complementaria; más las audiencias celebradas con los familiares (progenitores y familia extensa) con patrocinio letrado, en presencia de S.S. y Secretaria autorizante, se resolvió por Auto Interlocutorio 105, de fecha 05/12/2023, lo siguiente: I) RATIFICAR la medida excepcional y su prórroga respecto del niño B. U. (9) DNI XXXXXXXXX, hijo de R. P. (27) DNI XXXXXXXXX, y de C. U. (29) DNI XXXXXXXXX, quien permanecerá bajo el cuidado de su tía materna B. P. (27) DNI 38.159.169, en el domicilio sito XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

II) RATIFICAR la medida excepcional y su prórroga respecto de la niña T. U. (8) DNI XXXXXXXXX, hija de R. P. (27) DNI XXXXXXXXX, y de C. U. (29) DNI XXXXXXXXX, quien permanecerá bajo el cuidado de su tía materna C. P. (22) DNI 43.062.355, domiciliada en calle Europa 223 Barrio El Triángulo de la ciudad de Bell Ville. III) CONTINUAR los equipos técnicos intervinientes con el apoyo y seguimiento tanto de los niños como de las tías maternas y los progenitores, con miras de fortalecerlos en sus derechos a la salud, educación y una vida libre de violencia, procurando la re vinculación de los niños con sus progenitores en la medida que esto sea una opción saludable para ellos. III) SUGERIR a SENAF que busque otra alternativa (familiar o institucional) que resulte posible para los niños de autos, puesto que la situación familiar en los hogares en los que ambos están puede dejar de ser una opción viable en el corto plazo.

VI) Que con fecha 20/05/2024 se recibió oficio por mail de UDER Bell Ville, en el que las Lic. Rosana Acosta y Lic. Paula Bunzli, en calidad de Responsables de la Unidad De Desarrollo Regional sede Bell Ville, con domicilio en calle Córdoba 519 tercer piso de ésta ciudad, solicitaron se libre oficio al efecto del auxilio de la fuerza pública, con orden de allanamiento si fuere menester para el día 21 de Mayo de 2024 en el horario de 7 hs a los fines de que se proceda con Personal Policial de la Policía de la Provincia de Córdoba, a retirar del domicilio a: B. U. (10 años de edad) DNI XXXXXXXXX Fecha Nac: 31/12/2013 domicilio: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, y T. U. (9 años de edad) DNI XXXXXXXXX Fecha Nac: 16/01/2015 domicilio: XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Lo peticionado, obedece a que ésta dependencia administrativa ha adoptado una Medida de Protección Excepcional con resguardo de los niños en dispositivo familiar para preservar y restituir sus derechos.

VII) Que por decreto de fecha 20/05/2024 se resolvió librar la orden de allanamiento solicitada.

VIII) Que con fecha 21/05/2024 se recibió oficio de la UDER de la Bell Ville solicitando se libre nuevo oficio al efecto del auxilio de la fuerza pública, con orden de allanamiento si fuere menester para el día 22 de Mayo de 2024 a los fines de que se proceda con Personal Policial de la Policía de la Provincia de Córdoba en simultáneo, a retirar del domicilio a los niños de autos. Lo peticionado, obedeció a que SENAF innovó la Medida de Protección Excepcional de los niños debido a que los mismos no tienen garantizado sus derechos. En el caso de B. U., su tía Sra. B. P. refiere y sostiene que no quiere cuidarlo más y es quien se muestra menos conflictiva para la salida del niño de su casa, sin embargo, se contradice ante la presencia de la abuela de los niños cambiando su discurso al momento del retiro de los niños. Se angustia y llora sintiéndose culpable. Por otra parte, en el día de la fecha, nos presentamos a la escuela Vélez Sarsfield y la docente refiere que B. U. hoy no se había presentado a la institución ya que refiere que en el día de ayer B. U. se presentó en la escuela y despidió de los compañeros contándoles que se iba a una residencia y B. P. se angustió mucho por la decisión tomada. En el caso de T. U., al cuidado de C. P. se advierte grave vulneración del derecho a su salud, especialmente. La niña no recibe tratamiento oftalmológico debido a que la Sra. C. P. no realiza el tratamiento indicado, el área local de Infancia de Bell Ville informa que se le han otorgado turnos para el control de unos de los ojos de T. U. sin llevar a la niña a los mismos desde hace varios meses. Con fecha 21/05/2024 se presentan en la UDER Bell Ville la Sra. C. P. y la Sra. B. P. junto a P. O., abuela materna. La Sra. O. manifiesta que aceptó la decisión, pero se opone y se va a retirar y regresar a Ballesteros. En tanto B. P. tiene una postura de escucha y accede a lo que se le plantea. Totalmente opuesto es la conducta y el accionar de C. P., mostrándose agresiva, provocadora, se comunicó a los gritos, golpeando las paredes, irreflexiva, lo cual muestra las dificultades en accionar en favor de los derechos de la niña. Que por decreto de fecha 21/05/2024 se resolvió librar orden de allanamiento.

IX) Que con fecha 19/07/2024 se recibió de U.D.E.R. Bell Ville la solicitud de prórroga e

innovación de la Medida Excepcional, con documentación afín. Hacen saber que con fecha 22/05/2024 el Equipo Profesional integrado por la Lic. Paula Bunzli y la Lic. Ma. Rosana Acosta, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, realiza con T. U. DNI

XXXXXXXXX de 9 años de edad, una entrevista personalizada, llevada a cabo en un ámbito adecuado a la edad, etapa evolutiva y capacidad progresiva de la niña, poniendo en conocimiento de ésta que existe un Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que garantiza sus derechos y su ejercicio. Asimismo, que la familia es responsable en primer lugar de ofrecerles y asegurarles esos derechos. Que la SeNAF cuenta con programas que brindan abordaje a la situación para revertir o mejorar la conflictiva que se encuentra atravesando. En esta instancia se le explica y expone a la niña T. U., el sentido y alcance de los derechos de los cuales es titular, específicamente el derecho a participar y expresar libremente su opinión en asuntos que le conciernen y que su opinión será tenida en cuenta en relación a: LA PRÓRROGA de la Medida Excepcional el día 22 de mayo del 2024 siendo albergada para su resguardo en el espacio residencial Ciudad De Los Niños Con Domicilio En Amadeo Sabattini 4200 en Río IV, Provincia de Córdoba. Ese fue asignado como espacio residencial de acogimiento de la niña, quien permanecerá provisoriamente bajo el cargo, cuidado y responsabilidad del mencionado espacio residencial en el domicilio fijado, a los fines de preservar y/o restituir el goce y ejercicio de sus derechos como sujetos activos portadores de los mismos (arts. 48/55). Que, asimismo, dicha Institución se compromete a brindarle todos los cuidados necesarios para el pleno desarrollo personal, armónico e integral de sus derechos, garantizando así su efectivo cumplimiento.

X) En relación al niño B. U. mismo trámite legal se cumplimenta por parte de SENAF, en acta que consta su residencia en la Residencia Infanto Juvenil de Río Cuarto.

XI) Que con fecha 08/07/2024 se presenta ante el Juzgado la solicitud de INNOVACIÓN y PRÓRROGA de la medida excepcional con RESGUARDO INSTITUCIONAL para ambos

niños. Por parte de las Delegadas de la Uder Bell Ville, Lic. Rosana Acosta y Lic. Paula Bunzli. Ello, con la respectiva documental e informe jurídico de la Dirección de Asuntos legales de Senaf, con relación a la Prorroga e Innovación de la Medida Excepcional de los niños B. U., D.N.I N° XXXXXXXXX, nacido el 31/12/2013 de 10 años de edad, quien ha quedado resguardado en la Residencia Infanto Juvenil de la Cdad de Rio Cuarto, sito en calle Santiago del Estero N° 358, Cdad de Rio Cuarto, Pcia. de Cba. y de T. U., D.N.I N° XXXXXXXXX, nacida el 16/01/2015, de 9 años de edad, quien ha quedado resguardada en el predio Ciudad de los Niños, con domicilio en Av. Amadeo Sabattini N° 4200, Cdad de Rio Cuarto, Pcia. de Cba. Haciendo saber que: "...con relación a B. U. DNI XXXXXXXXX de 10 años de edad. El día 29 de enero de 2024 se recibe llamado telefónico de la B. P. quien tiene a su cargo a B. U. quien llama para preguntar "cuando se llevan a B. U.". Vuelve a manifestar que no quiere seguir cuidando del niño como ya lo había dicho anteriormente y que está a la espera, que ella no hace más nada por él. Que el niño no le hace caso. Que reniega y que no lo quiere cuidar más ni ser responsable de él. Se le vuelve a preguntar y no la ha llevado al psicólogo como se le indico y que no lo va a llevar. No presenta las fichas de salud, ni carnet de vacunación. Dice que no va a ir tampoco por los útiles escolares que se entregan del estado. Que la madre R. P. no se preocupa para nada de B. U. Que todo este tiempo nunca apareció por su hijo. Que de XXXXXXXXX se vino a Bell Ville y que estaba parando en la casa de su hermana C. P. que no ha venido a ver el niño. Ni llama para preguntar si necesita algo. B. P. también relata que se ha peleado con su hermana C. P. que tiene a cargo a T. U., que no quiere saber nada con su hermana, dice que ella es un desastre yo no quiere mezclarse con las cosas que hace y que está enojada porque le ha quedado debiendo plata. Que tampoco puede decir cómo está T. U. con su hermana con detalles, pero dice que C. P. no hace las cosas bien. de T. U. el día 7 de febrero de 2024 se realiza visita domiciliaria, en Intervención conjunta con el Área de Niñez Municipal, a C. P. (22) DNI XXXXXXXXX en calle Europa 223 de

Bell Ville, quien tiene a su cargo a su sobrina T. U. (9) en el Marco de una Medida Excepcional de los Derechos. Llegamos al domicilio a las 10:30 hs. C. P. se despierta para atendernos y dice que se acuesta muy tarde por los intensos calores. La entrevista se desarrolla en el frente de la vivienda (es una sola pieza, sin baño, ni cocina, ni ventanas, tiene agua potable de una canilla afuera). El diálogo transcurre junto a un árbol lleno de basura acumulada vieja y una pileta tipo pelopincho llena de agua en mal estado. Desde el Área de Niñez hacen la derivación para la intervención en el domicilio y con la familia, del área de Bromatología y saneamiento Municipal, para la limpieza del lugar.- Se le pide a C. P. que despierte a T. U. para poder verla y hablar con ella. Sale T. U. de la casa, un poco dormida, se advierte que la niña está toda sucia de días sin higiene, del cabello y las uñas sin lavar. La ropa sucia y todo su aspecto general descuidado. T. U. mantiene una postura de la cabeza siempre gacha y el dedo en la boca. Me arrodillo para poder hablar con ella y que nos veamos el rostro. La invito a que venga a la Uder Bell Ville para una entrevista personal para que podamos dialogar tranquilas y responde que sí. Así es que se acuerda con C. P. día y hora para asistir a la Uder y poder entrevistar individualmente C. P. y T. U. Se advierte que C. P. no se ha presentado en Acción Social ni para retirar el módulo de alimentos ni los artículos escolares. Tampoco ha gestionado la tarjeta para el pase de colectivo y transporte escolar gratuito. C. P. tiene dos hijas niñas Alma (6) y Uma (4). Cuando se le pregunta por qué no se presenta en acción social, se justifica diciendo que está lejos. Y tampoco pide o puede expresar qué deseos tiene o que plan quisiera para ella y sus hijas. Tampoco ha gestionado la tarjeta para el transporte U. de pasajeros. Se advierte en C. P. el abandono para sí misma. Falta de un plan y organización. Se advierte la falta de cuidados en su persona y aseo personal, como también de la vivienda y de las niñas, y T. U. C. P. no trabaja y no tiene intenciones de hacerlo. Cuando se le pregunta qué planes tiene para este año 2024 dice que no sabe y si ha pensado en cómo prevenir la llegada del invierno las garrafas las frazadas dice que no pensó en nada. Como así tampoco puede explicar de dónde obtiene

para vivir. Todo hace sospechar que pueda estar prostituyéndose en el domicilio. Respecto a los cuidados que pidió tener respecto a su sobrina se advierte que no está cumpliendo. Recordemos que C. P. en el mes de abril de 2023 se ofrece para cuidar de T. U. y se dicta MPE. Desde ese tiempo se le indica a C. P. tratamiento psicológico para la niña, con lo que no ha cumplido tampoco y no ha presentado las fichas de controles de salud y carnet de vacunación y tampoco DNI. Habiéndose acordado con C. P. día y hora de entrevista en la Uder Bell Ville para ella y a para T. U., lo que se le explica de la importancia como un modo más de garantizar los derechos NO se presenta ni ella ni trae a la niña. Siendo un modo más de descuidar a la niña y no garantizar los derechos. Mención especial merece la situación de salud de T. U. Ya que de las entrevistas mantenidas con la niña se advierte que su ojo derecho está rojo hinchado y casi no puede abrirlo, con conjuntivitis. Situación que iba empeorando con el paso del tiempo. C. P. siempre restó importancia, respondiendo que le daba unas gotitas y le vuelve. Se advierte que no sostiene las indicaciones médicas o los tratamientos para garantizar el bienestar de la niña. Respecto de la progenitora y el progenitor: Las tías expresan que la madre de los niños R. P., con domicilio en la localidad de XXXXXXXXX, no los llama, ni tiene contacto con ellos, está desvinculada de sus hijos B. U. y T. U. Y respecto del padre las tías vuelven a manifestar que no es un hombre en condiciones de asumir los cuidados de sus hijos, ya que no cuida ni de él. Respecto de la Abuela materna P. O., quien en aquel momento de la toma de la medida presenta a sus hijas como alternativa de resguardo, B. P. expresa que la señora se muda con sus 3 hijos más chicos a XXXXXXXXX. Y cuando aparece con algún llamado al celular a los chicos los desestabiliza. Se advierte que los progenitores nunca se presentaron en la Uder a pedir por sus hijos. Las intervenciones han sido a demanda de los equipos. Actualmente evalúa, tal como fuera informado al momento de la prórroga los progenitores no ha modificado sus conductas y los motivos que dieron origen a la adopción de la media por lo cual no son referentes para resguardar a los niños. Informe de la progenitora desde la localidad de XXXXXXXXX: El día 7 de

diciembre de 2023 se recibe informe de la Trabajadora Social de la localidad de XXXXXXXX. Se advierte en el relato de la madre el desconocimiento de la real situación en la que están sus hijos al cuidado de las tías. No coincide con lo que ella dice de cómo viven realmente sus hijos. Lo que deja a evaluar las deficiencias en su rol materno. Vuelve a proponer como alternativa la familia paterna de sus hijos, que es el mismo lugar de donde fueron retirados los niños y surge la medida de protección excepcional. Como así también actualmente las familias extensas paternas han dicho que NO quieren hacerse cargo de los niños según informe del área local de Bell Ville. Se advierte en la mama que pasa de un discurso debilitado al cuestionamiento de las medidas tomadas. Y propone respuestas que no son viables y efectivas para el cuidado de sus niños. Habla de que “ella los quiere tener” sin pensar en el bienestar de los hijos. Dando lugar al cumplimiento del artículo 46 de la ley 9944 de Intervención y entrevista, se cita, con una semana de anticipación, a la progenitora R. P. para entrevista en al Uder Bell Ville el día 13 de diciembre de 2023, respecto de sus hijos B. U. y T. U., acordando la estrategia de intervención con la Trabajadora Social de XXXXXXXX Ana Serafini. Quien queda a disposición e instrumenta el traslado de la Sra. R. P., en vehículo de la municipalidad de XXXXXXXX a Bell Ville. La profesional da aviso a la Uder que esperaban a la progenitora como lo habían acordado y como no se presentaba la llamaban por teléfono y no atendía. Así es que el equipo se dirigió al domicilio y tampoco los atendió. Sin dar aviso o explicar la inasistencia. Estas acciones de la Progenitora se suman a las muestras de desvinculación que tiene por sus hijos B. U. y T. U. NO mostrando efectivamente interés por ellos. ESTO OCURRE HASTE EL DIA DE LA FECHA. Recorrido de familia extensa paterna de Bell Ville. El área local de Bell Ville informa respecto a la familia extensa paterna. Trabajó con G. U. (hermana de C. U.), L. U. (hermano de C. U.) y F. G. U. (primo hermano de C. U.). En el barrio XXXXXXXX de la ciudad de Bell Ville. Se entrevista a la Sra. G. U. en su domicilio, quien manifiesta no poder responsabilizarse por los cuidados de

B. U. y T. U., debido a que no tiene un lugar estable donde vivir, actualmente le prestan una habitación. En la entrevista se le explica que, de no contar con redes de protección para los niños, los mismos quedarían bajo resguardo Institucional con posibilidad de Adopción. Ante esto nos confirma su postura de no poder tenerlos, mostrando desinterés y apatía por el futuro de los niños. Ante nuestro pedido, nos proporciona el teléfono de L., su hermano. Se visita el domicilio de L., no encontrando a nadie en el mismo. Se le consulta a un vecino, que se encontraba en la puerta de su domicilio, F. G. U. si esa era la vivienda de L., confirmándolo y mencionando que es primo del mismo. Se le pregunta, si estaban al tanto de la situación de B. U. y T. U., responde que sí, que tenía relación con los niños cuando vivían con su papá. Que ellos no pueden colaborar con la situación, refiere que cada uno tiene su familia y debe hacerse cargo de sus cosas, que los padres son los que deberían cuidarlos. Se establece comunicación telefónica con L. U., a quien se le explica la situación actual de sus sobrinos, refiere no poder hacerse cargo de los niños, justificándose con que tiene cinco hijos y uno recién nacido, expresa que no tiene espacio en la casa. Se le solicita si puede proporcionarnos información sobre otros familiares y/o red comunitaria, a lo que refiere que no se le ocurre nadie, que cualquier cosa se comunicara con el Equipo. Informe de la abuela materna desde la localidad de Ballesteros. Desde la Uder Bell Ville se solicita intervención a la municipalidad de Ballesteros a los fines de entrevistar a la Sra. Patricio Oviedo, abuela materna de los niños de referencia, quien se mudó a vivir a dicha localidad. Se considera importante dar con ella, ya que al momento de la tomada de la MPE, cuando todo indicaba la solicitud de resguardo institucional la abuela presenta a la UDeR a sus hijas B. P. y C. P. quienes solicitaron hacerse cargo de los niños. De ahí la importancia de que ella esté al tanto y poder conocer su opinión como familia. El día 23 de abril de 2024 se recibe informe de la Trabajadora Social de Ballesteros quien informa que: P. O. “en el relato deja en claro que sabe y conoce perfectamente la situación de sus nietos y que sus hijas se han responsabilizados de ellos pero que ya no pueden seguir

teniéndolos. En cuanto a ella actualmente su situación es compleja y no cuenta con recursos económicos para darle estabilidad a sus nietos además de sus problemas de salud y que es consciente de que no pueden hacerse cargo de sus nietos. Ella sabe que su hija también tiene una situación difícil”. A MODO DE SÍNTESIS Y CONTEXTUALIZAR Los fundamentos para de la MPE FUERON. Mayo 2023. Los niños estaban bajo la responsabilidad de padre C. U., la madre R. P., se había ido hace tiempo a la localidad de XXXXXXXX, los había dejado. B. U. y T. U. son encontrados en la calle por la policía en horas de la madrugada porque su padre y su abuelo U. estaban alcoholizados y los niños no querían quedarse más allá. Así la policía los trasladó a la abuela materna P. O., donde pasaron la noche. Luego la abuela se presenta en la Uder Bell Ville y dice que no puede hacerse cargo de los nietos. Aparecen las tías maternas, C. P. y pide hacerse cargo de T. U. y B. P. de B. U. La madre los deja y se va a la localidad de XXXXXXXX, con un novio nuevo, perdiendo contacto con sus hijos. Aparece cada tanto por algún llamado telefónico, de algún modo los abandona, sin cuidarles los derechos. El padre U. no les garantiza ningún derecho y tampoco ha cumplido con las pautas de trabajo y tratamientos solicitados y ofrecidos. No los enviaba a la escuela, consume alcohol y tiene una discapacidad física no tratada. Tampoco visualiza hoy el riesgo en el que se encuentran sus hijos. Las tías dicen que alguna vez solo llamaron por teléfono.

INTERVENCIÓN ESPECÍFICA DE LA UDER BELL VILLE EL DIA 20 DE MAYO 2024.

Se cita a entrevista en la Uder Bell Ville a los fines de cuidar vínculo mantenido con los niños y sus tías, C. P. junto a la niña T. U. y B. P. junto a B. U., como venía sucediendo solo asiste la Sra. B. trayendo a B. U. Se entrevista de manera individual al niño B. U. (10) a quien se le comunica que ha surgido el espacio de resguardo institucional a lo que el niño relata que él ya sabía que se iba a una residencia. Porque lo fuimos charlando todo este tiempo. B. U. se mostró tranquilo y a gusto con las noticias. Pregunta si habrá algún papá o mamá que lo quieran adoptar. Que él sabe que no puede volver con los padres y que no se puede quedar de

la tía B. P. Se le vuelve a preguntar si le gustaría irse con una familia y ser adoptado a lo que dijo que sí. Se entrevista de manera individual a la Sra. B. P. a la que se le explica que ha surgido el espacio institucional que ella tanto pidió. En principio reconoció que fue algo que ella solicitó muy insistentemente, pero dijo sentirse arrepentida y con culpa pero que está enojada con los padres del niño por no hacerse cargo ellos. Avanzada la charla vuelve a relatar que el niño no le hace caso. Su postura y su discurso era inestable y cambiante. Mostrando las dificultades para pensar en los derechos del niño. Cómo C. P. no asiste y no trae a T. U. a la entrevista nos dirigimos, un equipo de la Uder, a su domicilio. Llegamos, se advierte que dormían, la nena no sabía que la esperábamos en la Uder. C. P. se mostró reticente y agresiva frente a la información respecto al lugar de resguardo nuevo para su sobrina. Levantaba la voz movía sus brazos iba y venía. Confundiéndolo en sus palabras a la niña con frases violentas como por ejemplo "te quieren llevar y ahí te van violar". La niña se mostraba con miedo y temblorosa. Nos focalizamos en transmitirle a T. U. la importancia de que sea asistida por un médico y sea cuidada en su salud y escolaridad. Se visualiza su ojo derecho inflamado, casi sin poder abrirlo, propio de la conjuntivitis. Debemos retirarnos sin poder dialogar y entendernos con la Sra. B. P. 21 DE MAYO DE 2024. Previo a la organización y la logística que requiere a las instituciones y personal interviniente de la municipalidad, la policía, el hospital y la Uder se procederá a ir a buscar a los niños a sus domicilios. 7 AM. En primera instancia concurren las Delegadas de la Uder, la operadora de Senaf que acompañará los niños en el viaje y el chofer que conduce el vehículo municipal. Ya que debía ser un procedimiento tranquilo pensado en el bienestar de los niños. Lo que no se pudo efectivizar ya que sale del domicilio de C. P. la abuela materna Sra. P. O. (quien vino desde Ballesteros solo a esto), con postura desafiante y a los gritos de manera violenta quien expresó que no entregará a los nietos. Debemos retirarnos. De esta manera se requiere el auxilio de la fuerza pública. Al presentarnos nuevamente los niños no estaban en los domicilios, habiendo sido negados y escondidos. Con parámetro de

peligrosidad claro con riesgo de fuga: ocultar a los niños de una decisión que está tomada justamente para protección de ellos. 11 AM Corriendo el tiempo de la mañana la familia se presenta en tribunales. Interviene el Asesor Carlos Figueroa y los deriva a la Uder Bell Ville. Se presentan las tías y la abuela y dicen que, si entregara a los niños, aunque su postura es rígida, irreflexiva y no acuerdan y no aceptan lo dispuesto. C. P. golpea paredes, grita. Se retiran sabiendo que al día siguiente se irán a retirar los niños ya que no aceptaron traerlos ellas mismas para que sea más tranquilo para los niños. De este modo se procede nuevamente a disponer de otro operativo para el día siguiente. MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2024 830 AM. Procede la policía en operativo simultáneo en ambos domicilios con orden de allanamiento a efectivizar el retiro de los niños de los domicilios. Los niños llegan al hospital para ser revisados por la médica pediatra. B. U. y T. U. se muestran inquietos y ansiosos propio de la situación. Y a la vez a gusto y contentos preguntando quiere saber cuáles son sus remedios y la casa nueva. Con actitud de colaboración y queriendo hacer cosas y dejándose guiar. La Dra. diagnostica en la niña conjuntivitis crónica; es necesario gotas antibióticos y calmantes. Además de la problemática de caries sin tratar. Asimismo, B. U. manifestó tener mucho dolor de una muela con más compromiso y seriedad bucal, según certificado. Ambos necesitan atención odontológica también. Desde el hospital se entregan todos los medicamentos para que los niños puedan viajar asistidos. Se procede al traslado de los niños a la ciudad de Río IV en orden y sin inconvenientes. Y se informa que ambos ingresan tranquilos a los dispositivos residenciales. La conducta y el accionar de las tías y la presión que ejerce la abuela materna, sus impulsos, la violencia, la negación a los motivos planteados y el discurso contradictorio muestran las dificultades y contradicciones de las mismas para velar por el interés superior de los derechos de los niños. JUEVES 23 DE MAYO: Se presentan en la Uder Bell Ville las tías R. P. y C. P. para firmar las notificaciones de la Innovación. Se aprovecha la oportunidad para entrevistarlas de manera Individual. C. P. se muestra reticente y cerrada al diálogo, es difícil dialogar con ella, que

comprenda y acepte las situaciones de negligencias hacia T. U. Asimismo, firma la notificación y no es clara al manifestar si desea o no que la niña vuelva con ella. A lo que se le plantea que será necesario acreditar tratamiento psicológico con hincapié en los derechos de T. U. B. P. se muestra enojada, aunque acepta que ella fue quien solicitó el retiro del niño de su casa. Dice que está arrepentida y que va hacer lo necesario para que vuelva. Es así que se le pide acreditar tratamiento psicológico con el objetivo de abordar la estabilidad en el vínculo que necesita B. U. como cimiento básico al cuidado de los derechos. Así también es necesario incluir a su esposo y sus hijos en el plan de revinculación. Ambas expresan que su madre, la abuela de los niños no se presenta ya que retornó a su casa de Ballesteros, porque solo había venido a Bell Ville para impedir que se “los lleven”, pero que no va hacerse cargo de los nietos. Fundamentos para sostener la INNOVACIÓN con resguardo institucional y PRORROGA de la MPE. Los progenitores de B. U. y T. U. no modifican los factores que dan origen a la medida excepcional y las tías maternas expresaron no querer cuidar más de los niños, aunque cambiaron el discurso. Los padres en conocimiento de la situación de los niños actualmente tampoco actúan. No se han presentado en la Uder ni piden hacerse cargo de los hijos. Se advierte actualmente que los niños no han sido restituidos en sus derechos al cuidado de las tías maternas y están en situación de riesgo, fracasando el dispositivo familiar. De la búsqueda de familia extensa se acreditó en el informe de fecha 7 de diciembre de 2023 que no quieren hacerse cargo. Se evalúa que con el resguardo institucional pueda restituirse el derecho a la salud y los controles pertinentes, a la continuidad de la escolaridad (se advierte el retraso escolar, escasamente saben escribir su nombre), tratamiento psicológico y a vivir en un ambiente donde se respete su integridad personal. PLAN DE TRABAJO - Considerando el interés de las tías de saber cómo están los niños y que no permanezcan mucho tiempo en residencia; se realizará un intento de trabajar nuevamente por una revinculación y un posible resguardo. Sobre las tías es necesario que puedan cumplimentar con los tratamientos psicológicos que se le han requerido. A fin de que puedan visualizar y comprender el alcance

de los motivos de la Innovación por los descuidos y negligencias hacia sus sobrinos. - Incluir en las entrevistas y propuestas familiares a la pareja de B. P., considerando que es el jefe del hogar, único sostén económico familiar. - Poder ampliar el marco del encuadre de la posibilidad de la situación de adopción de los niños. Entrevistas individuales a cada niño y los informes correspondientes de las residencias que los cuidan. - Entrevistas de seguimiento a los niños en las residencias que dé lugar a escucharlos. Y trabajar específicamente la posibilidad de la situación de adopción. Por todo ello se reitera la INNOVACIÓN Y PRÓRROGA DE LA MPE con RESGUARDO INSTITUCIONAL para ambos niños.”

XII) Que con fecha 16/08/2024 se receptó audiencia con T. U., acompañada por su representante complementario, en la que la niña expresó: “...Que ella está bien donde está, que tiene una amiga que vive con ella ahí, que se llama L. y tiene 10 años. Que ella tiene 9 años, que cumple los 10 en septiembre. Que va al 2do grado de la escuela, que no va al psicólogo ni tiene persona de confianza. Que a la única que extraña es a su tía. Seguidamente el representante complementario le explica el estado de la causa y la situación procesal en la que ella se encuentra, que no puede volver con su tía porque así lo dispuesto SENAF, al menos por ahora. Por último S.S. pregunta a la niña si tiene alguna duda, pregunta o algo que quiera contar a lo que responde que no tiene nada más para decir, que volverá a la escuela ahora a festejar el día del niño.

XIII) Que con fecha 21/08/2024 se receptó audiencia con B. U., acompañada por su representante complementario la Lic. en Psicología de la Institución, Paola Bruno, en la que se informó que: “Que no quiere hablar, que quedó muy enojado después de la audiencia con SENAF que tuvo ayer. Seguidamente la Lic. Bruno manifiesta que B. U. recibe llamados diarios de su madre, quien se comunica al teléfono fijo de la institución. Que B. U. está triste y ya se empieza a notar en su rendimiento escolar. Seguidamente el Dr. Oliva Cuneo pregunta a la Lic. Bruno si el niño está recibiendo tratamiento psicológico, a lo que responde que no consiguen turno aún. A lo que el Dr. Oliva Cuneo manifiesta que es fundamental que B. U.

lo inicie cuanto antes, y que sea dicha profesional la que recomiende lo vea más conveniente en relación a la comunicación que el niño tiene con su madre. Lo que, oído por S.S., dijo: 1) Téngase presente lo manifestado. 2) Infórmese a SENAF sobre la comunicación cotidiana que la progenitora de B. U. tiene con el niño, solicitando al Ente administrativo que de su parecer en ese sentido puesto que es quien marca el rumbo de las medidas excepcionales de autos. 3) Autos a despacho a los fines de resolver. Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de todo su contenido, firman los comparecientes después de S.S., todo por ante mí, que doy fe.”

XIV) Que asimismo se receptaron las audiencias con los progenitores de los NNA de marras: R. P. y C. U., el día 28/8/2024, acompañados de letrado patrocinante. Y con las tías C. P. y B. P., acompañadas de su letrado patrocinante el día 4/09/2024.

XV) Que con fecha 21/08/2024 en atención al estado procesal de las presentes actuaciones y considerando que B. U. y T. U. deben contar con asesoramiento legal especializado, se designó abogados de niño, tanto para T. U. como para B. U., uno para cada uno por considerar que podrían existir intereses contrapuestos en la representación conjunta de los mismos.

XVI) Que con fecha 28/08/2024 se receptó audiencia con C. U., acompañada por su letrado patrocinante Dr. Juan Cruz FANIN, M.P. 3-35379, en la que: “...C. dijo: Que él vive en la parte de atrás de la casa de su mamá, ROSA BEATRIZ RAMÍREZ (54 años de edad). Que él trabajó en albañilería pero actualmente no tiene trabajo, que su mamá sí trabaja. Que su papá M. U. (65 años de edad) es jubilado y también vive en la misma casa. Que B. U. y T. U. vivieron mucho tiempo con él, que R. P. muy de vez en cuando se hizo cargo. Que en la crianza de sus hijos lo ayudaban sus padres R. y M. Que él quisiera ir a verlos a sus hijos, que su hermano L. U. podría llevarlo. Que su mamá R. también quiere ir a ver a T. U. y a B. U. Que él no puede

cumplir lo que le piden desde la UDER. Que en su momento sus padres lo ayudaron a criar a T. U. y a B. U. Seguidamente su abogado patrocinante, Dr. Fanin, le explica el estado de la causa y le informa que él está para lo que necesite (ya sea algún recurso que se quiera presentar o asesoramiento), pero teniendo como norte que es importante cambiar conductas para no vulnerar derechos de los niños T. U. y B. U. A lo que C. responde que cuando los chicos estaban con él no iban a la escuela, y que R. P. nunca se hizo cargo de sus hijos”.

XVII) Que con fecha 28/08/2024 se receptó audiencia con R. B. R. “ACTA NUMERO: 137. BELL VILLE, 28/08/2024. Siendo día y hora de audiencia, en autos caratulados: “U., B. – U., T. (C/S.F.) –CONTROL DE

LEGALIDAD” (expediente número 12130804) comparecen ante S.S. y Secretaria autorizante, R. B. R., D.N.I. N° 20.941.006 con domicilio real en XXXXXXXX XXXXXXXX. Abierto el acto por S.S., previa espera de ley y concedida la palabra a R. dijo: Que ella está dispuesta a criar a B. U. y a T. U. Que ella es mamá del corazón de C., pero que lo quiere como un hijo. Que ella ahora tiene un trabajo en blanco, que ella todo lo que hace es por “por los chicos”. Que ella vive en el mismo terreno con su esposo Mario y su hijo del corazón C. Que cuando los chicos (B. U. y T. U.) vivían en el mismo terreno que vive ella ahora, el que se hacía cargo era C. Y en ese momento B. U. estaba un poco rebelde y no querían ir a la escuela. Que ella pide una oportunidad para criar a esos nietos del corazón. Que no entiende por qué R. P. no los busca, por qué no cuida a los niños B. U. y T. U. Que ella sabe que C. tiene otros hijos y que no están con él, pero que son datos que ella no tiene, que desconoce. Que ella va siempre a la SENAF, que le piden cosas a C. (que vaya a la psicóloga) pero que no las ha podido hacer. Que M. sufre del corazón, riñones y diabetes y se preocupa por su hijo C...”

XVIII) Que con fecha 30/08/2024 por decreto se resolvió que ante la incomparecencia injustificada de R. P. a la audiencia del día 28/8/2024, cítesela nuevamente a comparecer el día 6/9/2024 a las 12.00 hs., haciéndole saber que en caso de imposibilidad de

trasladarse, deberá comunicar un numero de celular para efectuar la audiencia en modalidad de video llamada, bajo apercibimientos de proceder a su traslado por la fuerza pública.

XIX) Que con fecha 04/09/2024 por decreto se resolvió “BELL VILLE, 04/09/2024. Por recibida, acta del sorteo del abogado del niño realizado por el Colegio de Abogado de la ciudad de Bell Ville. Con base en las mismas, téngase a María Sol DELAMER, Mat: 3-35350, con domicilio legal en la calle XXXXXXXX de la localidad de Justiniano Posse, en carácter de Abogada del niño de B. U. y a Silvina Gabriela ROBLEDO, Mat: 3-35334, con domicilio legal en calle XXXXXXXX de la ciudad de Bell Ville, en carácter de Abogada del niño T. U., emplazándolas para que en el término de ley comparezcan aceptar el cargo y fijar domicilio. Notifíquese.”

XX) Que con fecha 04/09/2024 se recepitó nueva audiencia con C. P., y B. P., acompañada por su letrado patrocinante, Dr. Carlos E. Figueroa, Defensor Público del 1er turno.

XXI) Que con fecha 04/09/2024 se recepitó audiencia con R. P., acompañada por su letrado patrocinante, Dr. Juan Cruz Fanin, a saber: “...Concedida la palabra a R. P. dijo: Que ella tiene tres hijos: B. U., T. U. y V. U. Que vive con su hijo V. U. de 6 años de edad, que es de apellido U. pero su padre biológico es de apellido Serrano, que es oriundo del Chaco y que no lo reconoció por eso C. U. se hizo cargo de reconocerlo solamente. Que ella no trabaja, que vive de las asignaciones de T. U., B. U. y V. U. Que realizó tratamiento psicológico que le ordenó la Uder, y que ese psicólogo le dijo que ella no necesita tratamiento por eso no continuó. Que ella “se presentó algunas veces en el banco Córdoba para hablar con C., que la llevan desde la Municipalidad de XXXXXXXX, pero que para ella es complicado hablar con C.”. Que a B. U. lo llama los lunes y los jueves solamente, que a T. U. no la llama porque ella no tiene el número “porque C. no se lo ha dado”. Que B. U. le pide volver con ella, y ella puede hacerse cargo de su hijo. Que por B. U. sabe que T. U. quiere vivir con su abuela

materna P. O. o con su tía C. P., pero no con ella. Seguidamente el abogado patrocinante le preguntó si estaba en terapia psicológica, a lo que respondió que no. Y se le explicó que la continuidad de la medida excepcional depende de los estudios sociales y psicológicos que realiza la SENAF. A lo que R. responde que su hijo se quedó mal después de hablar con Carolina porque le dijeron que el niño no volvería con su madre, y B. U. se angustió mucho. Que su pareja, N. G., está por salir de la cárcel, se supone que, en octubre, que ella está muy contenta que va a volver a verlo. Que ella vive en la casa de Nahuel, junto a su hijo V. U.”

XXII) Que con fecha 02/10/2024 evacua vista la Dra. Vanesa Nigro, Defensora Pública con Funciones Múltiples de Segundo Turno de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell Ville. “EVACÚA VISTA: “...obra en autos informe de fecha 19 de julio del corriente, remitido por José Daniel PEREZ, en su carácter responsable de las funciones inherentes a la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En dicho informe da cuenta de que en la actualidad y de acuerdo a lo informado por el Equipo Técnico actuante (Lic. Carolina Bianco, integrante del equipo técnico de la U.D.E.R Delegación Cdad de Bell Ville), se han realizado distintas actuaciones en pos de la restitución de los derechos y garantías de B. U. (actualmente resguardado en la Residencia Infanto Juvenil de Rio Cuarto) y de T. U. (actualmente resguardada en el predio Ciudad de los Niños, de Rio Cuarto). Refiere que surge del informe técnico que los niños estaban bajo la responsabilidad del padre C. U., ya que la madre -R. P.- se había ido hacía tiempo a la localidad de XXXXXXXX y los había dejado. Que fue así que B. U. y T. U. fueron encontrados en la calle por la policía en horas de la madrugada ya que su padre y su abuelo U. estaban alcoholizados y los niños no querían estar allí. Que con motivo de ello la policía los trasladó a la casa de la abuela materna Sra. P. O., para pernoctar, pero luego la abuela se presentó en la U.D.E.R y manifestó que no podía hacerse cargo de sus

nietos. Continúa el informe dando cuenta que allí aparecen las tías maternas, C. P. y solicita hacerse cargo de T. U., y B. P. que se hizo responsable de B. U. Se desprende que la progenitora se va a XXXXXXXX con su novio perdiendo contacto con los niños y que el progenitor no les garantiza ningún derecho y tampoco ha cumplido con las pautas de trabajo y tratamientos solicitados y ofrecidos. Narra el informe que no los enviaba a la escuela, que consume alcohol y que no visualiza el riesgo por el que han pasado sus hijos. Señala el informe que, en relación a B. U., quien estaba al cuidado de su tía materna B. P., ha insistido en dejar de ser la responsable del niño, el motivo aparente es que *“el niño no hace caso, que reniega y ya no desea cuidarlo más”*. También da cuenta que no lo ha conseguido llevarlo al psicólogo, no ha presentado la ficha de salud, ni el carnet de vacunación y que, en definitiva, hay una despreocupación similar a la de la progenitora de los infantes. Con respecto a T. U., se informa que estaba en resguardo de la tía materna C. P. que, en la entrevista domiciliaria de casa de C. P., el equipo técnico actuante observó que la niña estaba descuidada, con falta de higiene personal. Se advirtió también que C. P. no se ha presentado en Acción Social para retirar el módulo alimentario, ni los útiles escolares y que, por ello, se justificó por encontrarse lejos. Sostiene el informe que C. P. tiene una falta de cuidados en su persona y no tiene un plan y organización para con T. U. Da cuenta además que, desde el mes de abril del corriente, se le solicitó a C. P. que T. U. empezara un tratamiento psicológico, con lo que no ha cumplido, tampoco ha presentado ficha de salud, carnet de vacunación ni el DNI de la niña. Que se había acordado día y hora para entrevistarla en la sede de la U.D.E.R, incurriendo en incomparecencia. Respecto a los progenitores, indica que las tías expresan que la madre Sra. R. P. no los llama, ni tiene contacto con ellos, está desvinculada, en un cuasi abandono. En lo referente al progenitor, las tías maternas vuelven a manifestar que no es un hombre en condiciones de asumir los cuidados de sus hijos. Hace saber que los progenitores nunca se presentaron en la U.D.E.R Delegac. Bell Ville, a pedir sus hijos, en la actualidad, al momento de la solicitud de la prórroga por noventa días,

los progenitores no han modificado sus conductas ni los motivos que dieron origen a la adopción de la M.E.P.D. También pone en conocimiento el informe que se recibió un informe de la Trabajadora Social de la localidad de Ballesteros, en el que hace saber que P. O. (abuela materna) conoce perfectamente la situación de sus nietos y que sus hijas se han responsabilizados de ellos, pero que ya no pueden seguir con dicha responsabilidad, en cuanto a ella actualmente su situación es compleja y no cuenta con recursos económicos para darle estabilidad a sus nietos, además de acarrear problemas de salud. Hace saber el informe que el día jueves 23 de Mayo del corriente se presentan en la U.D.E.R Delegac. Bell Ville, las tías R. P. y C. P. para firmar las notificaciones de la innovación de la M.E.P.D, C. P., se muestra reticentes y cerradas al dialogo. Continúa dando cuenta el informe que oportunamente se evaluó que con el resguardo institucional podían restituirse los derechos, a la salud y los controles pertinentes, a la continuidad de la escolaridad, tratamiento psicológico y a vivir en un ambiente sano donde se respete su integridad personal. Fue así que, como plan de trabajo y estrategias del equipo técnico operante, se los ubicó en espacios residenciales y actualmente el equipo técnico actuante solicita la PRORROGAR de la M.E.P.D, por noventa (90) días, a los fines de garantizar los derechos contemplados en los arts. 3, 13, 14,15,16,17, y concordantes de la citada normativa Provincial, y comunica la INNOVACIÓN de la M.E.P.D de los hermanos de marras, dejando de estar bajo el resguardo de las tías maternas, para quedar alojados en las referidas residencias. Advierte la suscripta, que finalmente el equipo actuante en su informe solicita con suma urgencia valorar la situación de adoptabilidad, ante la carencia de cuidados parentales, debiendo ya en esta instancia comunicar a los progenitores y familia extensa, estas circunstancias para proceder prioritariamente el trabajo de duelar la familia biológica que ha abdicado de su responsabilidad. En función de lo expuesto, encontrándose en este momento los derechos de sus representados resguardados, la suscripta no tiene objeciones que formular a la prórroga de la medida. Sin perjuicio de ello, se insta a la autoridad de aplicación a continuar trabajando

con el grupo familiar y en la procura de la recabar referentes afectivos de familia extensa.”

XXIII) Que con fecha 08/10/2024 Auto Numero 185 se resolvió: I) RATIFICAR la prórroga e innovación de la medida excepcional respecto del niño B. U.,

D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacido el 31/12/2013, de 10 años, hijo de R. P. (27) DNI XXXXXXXXX, y de C. U. (29) DNI XXXXXXXXX, quien permanecerá resguardado en la Residencia Infanto Juvenil de la Ciudad de Rio Cuarto, sito en calle Santiago del Estero N° 358, de la ciudad de Rio Cuarto, Pcia. de Cba. II) RATIFICAR la prórroga e innovación de la medida excepcional respecto de la niña T. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacida el 16/01/2015, de 9 años de edad, hija de R. P., DNI XXXXXXXXX, y de C. U. (29) DNI XXXXXXXXX, quien permanecerá resguardada en el Predio Ciudad de los Niños, con domicilio XXXXXXXXX XXXXXXXXX. de Cba (...).

XXIV) Que con fecha 17/10/2024 se recibió de U.D.E.R. Bell Ville la documentación relativa a la prórroga de la Medida de Protección Excepcional, a saber: “INFORME JURÍDICO - COMUNICA PRÓRROGA MPE CONTROL DE LEGALIDAD DE PRÓRROGA DE LA MEDIDA EXCEPCIONAL EN AUTOS NIÑOS B. U. (10) DNI XXXXXXXXX

T. U. (9) DNI XXXXXXXXX Art. 48, 4to parr. y 53 de la Ley Provincial N° 9944-. Que habiéndose enervado nuestra actuación para la elevación del correspondiente informe, que fundamenta la prórroga dispuesta en la medida excepcional, de acuerdo a lo previsto por el artículo 40 de la Ley ya referida *ut supra* y, Memo N° 1/2016 emanado de la Sra. Titular de la Secretaría SeNAF, los profesionales, pertenecientes a la UDER Bell Ville, han considerado su debida procedencia, estimando la misma por el plazo de noventa (90) días, en relación a los niños B. U. (10) T. U. (9) a los efectos de continuar con el desarrollo de las estrategias, recaudos y acciones tendientes a la conservación de sus derechos, y de la consolidación de las prevenciones que generen accesibilidad al ejercicio de sus derechos y reparación de las consecuencias habidas en relación al derecho

vulnerado. Que el niño B. U. (10) permanecerá bajo el Resguardo de la Residencia Infanto Juvenil Río IV y la niña T. U. (9) EN EL PREDIO CIUDAD DE LOS NIÑOS con domicilio en XXXXXXXX XXXXXXXX, Provincia de Córdoba. Que las profesionales pertenecientes al equipo de la UDER Bell Ville, han adjuntado los informes técnicos e interdisciplinarios correspondientes que acreditan que aún persisten las causas que dieron origen a la adopción de la presente medida proteccional de Tercer Nivel, los que se acompañan en esta presentación y a los que nos remitimos en honor a la brevedad, no obstante puntualizarse lo que a continuación se detalla: a) Necesidad de prorrogar ME: En atención que el abordaje desplegado no resultó suficiente para revertir las causales que dieron origen a la presente Medida de Protección Excepcional. En el abordaje con la progenitora, R. P. continúa conviviendo con su hijo V. U. a la espera de que su pareja N. G. recupere su libertad (Se recibe Informe de acción social de XXXXXXXX con fecha 29 de agosto de 2024). Su situación habitacional sigue siendo precaria en una pieza sin baño, compartiendo los servicios. En lo económico percibe AUH, y recibe ayuda de la iglesia cristiana. V. U. continúa asistiendo a la escuela y al Paicor. R. P. expresa que no asistió a la audiencia en Bell Ville se justifica por problemas de transporte y recurso económico y que desconoce los motivos por los que fue citada. La profesional concluye que: “la progenitora no ha tomado dimensión de la situación que atraviesan sus hijos ya que constantemente responsabiliza a las instituciones de lo ocurrido no entendiendo que ella es la responsable debido a que los abandonó. Además, está a la espera de la libertad de su pareja quien se encuentra detenido por una denuncia por maltrato al niño V. U.”. Por lo relatado se acuerda con la T. S. Ana Gomez de la Localidad de XXXXXXXX seguimiento especial a la situación del niño V. U., considerando la falta de reconocimiento de la progenitora a las situaciones de Violencia y la vulneración de derechos hacia sus hijos por lo cual no logra responsabilizarse y reparar las acciones u omisiones que son las causas del descuido, negligencias y las violencias sufridas a los niños. Del Progenitor El Sr. C. U.

no volvió a mostrar interés en sus hijos, ni llama ni pregunta por ellos, tanto al área Local como a la UDER Bell Ville. Asimismo, nunca ha reconocido los motivos que dan origen a la medida excepcional y tampoco adhirió a los planes de trabajo pautados. Por lo que no podría restablecer las consecuencias habidas en sus hijos por los hechos sufridos. Es importante destacar que se dispuso medida de protección excepcional el 6 de agosto de 2024 para el niño T. U. (3) hijo de C. U. (h) y M. S., quien quedó al cuidado del abuelo materno, Sr A. S., estando descartada la posibilidad de la familia U., por no garantizar los derechos de los niños.

b) La conveniencia de continuar con las medidas proteccionales de: Continuidad de la escolaridad de los niños, atento a que T. U. es alumna repitente y B. U. tiene dificultades en leer y escribir. Continuidad de los tratamientos de salud (oftalmológico) de T. U. y de B. U. (odontológico) c) La implementación de nuevas estrategias y recursos, los que consistirán en: Espacio de escucha a los niños considerando que, por su edad, su opinión y voluntad es vinculante al proceso de la MPE. Entrevistar de manera presencial a los niños en las residencias. Con la Sra. R. R.: pareja del abuelo paterno C. U., quien se presentó de manera insistente en Tribunales y en la Uder Bell Ville a pedir entrevista por los niños. Entre los hermanos: Se les solicita a las residencias ajustar y concretar la vinculación entre ellos. Se adjunta documental. Se Innova la MPE el día 22 de mayo de 2024 ingresando cada niño a sus residencias destinadas. Partiendo del plan de trabajo anterior fue posible avanzar y delinear un proceso de entrevistas con la tía B. P., quien es la única del grupo familiar que se presentó reiteradamente y llama por teléfono a la Uder Bell Ville e insistió con su deseo de querer recuperar a su sobrino B. U. Y luego manifestó que también se haría cargo de T. U. Desde la Uder Bell Ville se realizan entrevistas individuales con la Sra. B. P. Se advierten en B. P. las dificultades para aceptar los errores y descuidos hacia su sobrino siendo necesario varias entrevistas para guiarla en la reflexión y poder pensar más allá de sus propios deseos y abrirse a pensar en el bienestar de

los niños. Su discurso no es claro respecto a tener un plan claro de vida para los niños. Aunque es insistente y firme con querer que B. U. vuelva con ella y T. U. también. ¿Se le pregunta qué CAMBIOS ocurrieron para que ahora vuelva B. U.? Sin poder contestar, considerando que ella pidió se le sea retirado. Se le indica especialmente tratamiento psicológico. Asiste al hospital de Bell Ville y trae certificados de asistencia con la Psicóloga Silvina Salomone. En sus relatos B. P. expresa tener la ayuda de su suegra Sra. C. cuando ella se lo pide. Quien vive a unas pocas cuadras. Desde la Uder El día 4 de septiembre de 2024 se realiza entrevista conjunta de los niños con su tía B. P. de manera virtual cada niño en su residencia y la tía en la Uder Bell Ville. Es posible un encuentro gustoso entre ellos. Hablan poco. Ella les pregunta por cuestiones escolares y su vida diaria. B. P. omite preguntarles por su salud y en especial el tema de visión a T. U. Ocurre que B. U. relata que está en 4to grado que le cuesta aún leer y escribir. La tía le dice que practique y estudie. Luego B. U. le dice que no va a ir a la escuela y ella intenta marcarle la pauta de que debe asistir (episodios que ocurren en su casa cuando él no le hacía caso) y el niño se rebela y le dice que no. La entrevista y el encuentro ocurre de manera tranquila entre ellos. No pidiendo los niños nada en especial a la tía. Avanzado el proceso se realiza entrevista con la pareja de B. P. Sr. A. M. el día 9 de septiembre de 2024. Quien se presenta tímidamente y dice que extraña a B. U. y quiere que estén juntos. Que a él le gustaría que el niño regrese. Relata que él trabaja haciendo piletas y que se va los días lunes y regresa los viernes. Que la que se ocupa de todo de los niños es su pareja B. P. Que no está nunca y que de los hijos se encarga B. P. Los fines de semana él se encarga de atender los caballos y sale al campo con los hijos, pero los chicos eligen estar más con la madre. Con las entrevistas a B. P. y A. M. se advierten derechos vulnerados a la salud, la educación y la identidad de los niños del propio grupo familiar de la Sra. B. P. y A. M. Ya que es una familia atravesada por negligencias, la naturalización de derechos no cuidados, de manera constante sostenida en el tiempo. Por lo cual se establece un plan de trabajo con los

niños J., L., J., y T. con derivación al área local de Bell Ville para seguimiento e intervención. Se trabaja desde la Uder con un abordaje para que B. P. pueda reconocer, responsabilizarse y restaurar los derechos de sus hijos. Se les explica a B. P. y A. M. que es necesario que ellos regularicen su situación familiar y con sus propios hijos para avanzar hacia su pedido de B. U. y T. U. Transcurrido el proceso de entrevistas e intervenciones a la Sra. B. P., el día *Martes 23 de septiembre de 2024 se realiza entrevista en la Uder Bell Ville. La Sra. P. firma el acta que se transcribe, la Sra. dice que: “Tiene dudas con respecto a tener a los niños o no a su cargo, que sabe que le va a costar cuidarlos. De los hijos relata que asistieron a entrevistas en el área local de Bell Ville. L., J. y T. J. (14) no quiere asistir a las entrevistas debido a que no está de acuerdo con que los primos vuelvan.... Cuando se le pregunta a B. P. cuales fueron los cambios en su vida para que los niños B. U. y T. U. vuelvan, refiere que en su vida no cambió nada, que su vida sigue igual, que ella sabe que con su hijos puede, que a ella le hacen caso, pero que sabe que B. U. y T. U. no. Expresa que todo lo referente a los chicos le toca a ella, y que no podría con seis niños... Cuando se le pregunta si continua con la decisión de traer a los niños, para extender los plazos de prórroga de la Medida Excepcional, refiere que no, que no va a poder y que la hace sentir aliviada de esta decisión- B. P. refiere que atendiendo la dimensión de los cuidados para los sobrinos, prioriza que ellos estén bien porque no sabe si va a poder brindarles, en especial los tratamientos de salud que ambos niños requieren. Solicita tener información del proceso de la Medida excepcional de los sobrinos”*. Por lo trabajado se evalúa que la Sra. B. P. NO es alternativa viable como familia extensa para responsabilizarse de los niños B. U. y T. U. De B. U.: Informe de la Residencia Infante Juvenil el día 26 de agosto de 2024. B. U. *“fue logrando paulatina adaptación a las reglas de convivencia, En lo que respecta a su estado emocional en escasas oportunidades logra poner en palabras lo que siente, utilizando en diferentes momentos el llanto para transmitir su angustia, en general se muestra reticente a hablar, pero cuando*

logra hacerlo relata momentos vividos los cuales asocia con diversión, con juegos. Se observa un discurso que no siempre condice con la realidad y que sostiene a pesar de confrontarlo con la misma, utilizando con frecuencia la negación como mecanismo de defensa. En lo que respecta al ámbito escolar B. U. está cursando 4° grado en la Escuela Almirante Brown, se mantuvo entrevista con la maestra quien, manifiesta observar un marcadísimo desinterés en aprender y trabajar en clase luego de las vacaciones de julio, lo cual compartimos desde la institución, no presenta problemas de conducta, pero tampoco logra una integración con sus compañeros, lo cual se trabaja. En el área de la salud se han realizado los controles pertinentes clínico, oftalmológico y odontológico, encontrándose realizando tratamiento por estar muy comprometida su dentición por no haber recibido la atención necesaria, también se le han colocado todas las vacunas en función de su edad. B. U. solicitó ser incorporado a fútbol”. “En lo que se refiere al grupo familiar, en la primer etapa quien se comunicaba telefónicamente y solicitaba información demostrando preocupación por cómo se encontraba B. U. era su tía B. P. y en muy pocas oportunidades fue su abuela quien demostró interés por saber de su nieto, luego comenzó a comunicarse R. P., mamá del pequeño, lo cual fue muy significativo para su hijo, las comunicaciones por lo general han sido breves de temáticas de la vida cotidiana, tales como qué comían, qué hacían, qué necesitaba. Dichas comunicaciones comenzaron a darse con frecuencia y en reiteradas oportunidades B. U. solicitaba a su madre que lo llame determinado día y horario, viéndonos obligados a distanciar dichas comunicaciones para prevalecer al niño y que se respete lo establecido. “a partir de la aparición de R. P. toma mayor distancia la tía B. P., siendo en ella y en su grupo familiar en quien B. U. centra sus deseos de visitar y compartir tiempos”. De T. U.: Informe de ciudad de los niños el 13 de septiembre de 2024. T. U. se adaptó bien y rápidamente a la vida cotidiana de Ciudad de los Niños. Se la notó a gusto, aunque un tanto tímida el primer tiempo, luego fue tomando confianza. La inserción en la escuela le costó un poco más, en el sentido que

manifestaba no querer ir y se siente más grande que el resto de sus compañeros (está en 2do grado con 9 años). Aun así, se fue acomodando, sobre todo en los aspectos sociales con sus pares y con las docentes y en los aspectos pedagógicos con más dificultades, pero viene haciendo avances, tanto en la escuela como en el espacio de apoyo escolar dentro de la institución. En cuanto a la salud de la niña ella ingresa con revisión médica, donde consta un cuadro de conjuntivitis en el ojo derecho, que también es mencionado en los informes de diciembre de 2023 lo cual indica infecciones reiteradas. Viene con indicación de medicamentos (cefalexina y tobramicina) que fueron administrados hasta completar el esquema. Se notó una mejoría en su cuadro, pero a las semanas comenzó a mostrar el párpado más cerrado y amaneciendo con el ojo pegado, ante lo cual se hizo consulta con la pediatra, la Dra. Ana Jalil que derivó inmediatamente a consulta con oftalmólogo, sosteniendo que no se trataría de una conjuntivitis. Se hizo la gestión en el Centro de Salud municipal y se consiguió turno con el Dr. Pablo Lopez Lallana. En esta consulta lo que el Dr. encuentra es una úlcera en la córnea de posible origen viral (queratitis herpética), que muestra signos (vascularización de la córnea) de tener mucho tiempo. Para lo cual receta Neagel (Ganciclovir, gel oftálmico) y Deltar (Prednisolona Acetato con Fenilfrinor Clorhidrato). En sucesivas visitas semanales se fue observando una notoria mejoría. En la última consulta (09/08/2024) El Dr. encontró que la úlcera ya había cicatrizado, pero que la cicatriz se encuentra en el centro de la córnea, por lo cual T. U. tiene afectada la visión de dicho ojo. El pronóstico es la pérdida de la visión del ojo derecho, teniendo en cuenta su edad, ya que actualmente solo ve borroso, por tanto, el sistema sensorial progresivamente va a ir anulando la visión del mismo. Actualmente se encuentra recibiendo tratamiento con gotas (Aucic Plus) tres veces al día y queda hacer una nueva consulta en los días siguientes con el Dr. Lopez Lallana. En relación a los vínculos familiares solo ha manifestado en algunas ocasiones querer comunicarse con su hermano B. U. De la progenitora: Informe de acción social de XXXXXXXXX con fecha 29 de agosto de 2024. R. P. continúa conviviendo con su

hijo V. U. a la espera de que su pareja N. G. recupere su libertad. Su situación habitacional sigue siendo precaria en una pieza sin baño, compartiendo los servicios. En lo económico percibe AUH, y recibe ayuda de la iglesia cristiana. V. U. continúa asistiendo a la escuela y al Paicor. R. P. expresa que no asistió a la audición en Bell Ville se justifica por problemas de transporte y recurso económico y que desconoce los motivos por los que fue citada. La profesional concluye que: “la progenitora no ha tomado dimensión de la situación que atraviesan sus hijos ya que constantemente responsabiliza a las instituciones de lo ocurrido no entendiendo que ella es la responsable debido a que los abandonó... además está a la espera de la libertad de su pareja quien se encuentra detenido por una denuncia por maltrato al niño V. U.”. Por lo relatado se acuerda con la T. S. Ana Gomez de la Localidad de XXXXXXXX seguimiento especial a la situación del niño V. U. Considerando la falta de reconocimiento de la progenitora a las situaciones de Violencia y la vulneración de derechos hacia sus hijos por lo cual no logra responsabilizarse y restaurar las acciones u omisiones que son las causas del descuido, negligencias y las violencias sufridas a los niños. Del Progenitor: El Sr. C. U. no volvió a mostrar interés en sus hijos, ni llama ni pregunta por ellos. Asimismo, nunca ha reconocido los motivos que dan origen a la medida excepcional y tampoco adhirió a los planes de trabajo pautados. Por lo que no podría restablecer las consecuencias habidas en sus hijos por los hechos sufridos. De su grupo familiar se presenta en la Uder Bell Ville y en Tribunales la pareja del abuelo paterno U., Sra. R. R. a pedir por los niños. Cabe contextualizar y traer al presente que la MPE se toma el día 7 de junio de 2023 y la Sra. R. R. vive de donde fueron retirados los niños. Como así también la medida de protección excepcional dispuesta el 6 de agosto de 2024 para el niño T. U. (3) hijo de C. U. (h) y M. S., quien quedó al cuidado del abuelo materno, Sr. A. S., estando descartada la posibilidad de la familia U. por no garantizar los derechos de los niños. Sería importante entrevistar a la Sra. R. R. a los fines de agotar

instancias de intervención con la familia extensa y confirmar la posibilidad de retorno de los niños o no. PLAN DE TRABAJO: Espacio de escucha a los niños considerando que, por su edad, su opinión y voluntad es vinculante al proceso de la MPE. Entrevistar de manera presencial a los niños en las residencias. Hay un plan de viaje del Equipo Técnico de la Uder Bell Ville para visitar ambas residencias en Río Cuarto. Con la Sra. R. R.: pareja del abuelo paterno C. U., quien se presentó de manera insistente en tribunales y en la Uder Bell Ville a pedir entrevista por los niños, ya que quisiera hacerse cargo. Entrevistarla para agotar instancias de familia extensa y que permita dilucidar y cerrar esta instancia. Entre los hermanos: Se les solicita a las residencias ajustar y concretar la vinculación entre ellos. Por todo lo expuesto se solicita PRÓRROGA DE LA MPE, con RESGUARDO INSTITUCIONAL para ambos niños.”

XXV) Que con fecha 18/10/2024 se celebró audiencia presencial en la ciudad de Río Cuarto, con los niños de autos. De ello quedó constancia en el SAC a través de un certificado “Dejo constancia que en el día de la fecha la Jueza de Niñez Noelia AZCONA, acompañada de las profesionales de la UDER BELL VILLE Roxana Acosta, Paula Bunzli y Carolina Bianco, mantuvo audiencia de contacto personal y directo —de forma presencial en la ciudad de Río Cuarto— con los niños B. U. y T. U., contactándose de manera virtual con la Abogada del Niño SOL DELAMER, la Defensora Pública de 2º turno VANESA NIGRO en su calidad de Representante complementaria, Abogada del Niño SILVINA ROBLEDO, el abogado Juan Cruz Fanin (en representación de los progenitores) y Auxiliar Colaborador de la Defensoría Pública de 1 Turno Cristian Casas Caro (en representación de las tías C. P. y B. P.). Se adjunta al presente fotografías que acreditan dichos actos”.

XXVI) Tras la celebración de dichas audiencias, se decretó con fecha 21/10/2024 por decreto se resolvió “1º) Oficiar a la Residencia Infanto Juvenil Río IV a los fines que: a) se prevean los mecanismos necesarios y los hermanos puedan visitarse de forma semanal -o como

mínimo- quincenalmente; b) solicitar que se le dé continuidad al tratamiento psicológico de B. U.; c) informar que las comunicaciones telefónicas entre la familia biológica y el niño B. U. deben ser supervisadas por la UDER Bell Ville. 2º) Oficiar a la Residencia Ciudad de los Niños a los fines que: a) se prevean los mecanismos necesarios y los hermanos puedan visitarse de forma semanal -o como mínimo- quincenalmente; b) se brinde de forma URGENTE tratamiento psicológico a la niña T. U.; c) se brinde de forma URGENTE apoyo escolar a la niña T. U. y se cumple con la alfabetización dentro del presente ciclo escolar. 3º) Correr vista a todas las partes (incluidos abogados patrocinantes, abogadas de los niños y representante complementaria) por el plazo de 5 días a los fines que emitan opinión sobre la prórroga de la medida solicitada por el Ente Administrativo.”

XXVII) Que la audiencia con T. U. fue ante S.S. y Secretaria autorizante, acompañada por su representante complementario, Dra. Vanesa Nigro, su abogada del niño Dra. Silvina Romero, personal de la UDER de Bell Ville (Lic. Bunzli, Acosta y Bianco), el abogado de los progenitores (R. P. y C. U.) Dr. Juan Cruz Fanin, y el abogado de las tías (B. P. y C. P.) Dr. Cristian Casas Caro. En la misma, la niña manifestó: “...que ella se encuentra bien donde está, que le gustan las clases de baile que se dan allí, que también va a la escuela, que no le agrada tanto eso porque va a segundo grado y ella ya tiene 9 años, que aún no aprendió a leer y escribir que no tiene amigas en su aula, pero sí tiene amigas en el hogar donde vive, que la escuela y el hogar quedan muy cerca. Que ella no está yendo a terapia y le gustaría ir al psicólogo/a, que a su hermano lo ve poco, que le gustaría verlo más. Que no se acuerda de nada por lo que está ahí en el hogar. Que fue al médico por su ojo, que antes su tía no la llevaba al médico y por eso lo tiene así, que ve poco y que le dijeron que no puede recuperarse, que hizo un tratamiento con gotas muchos días, pero ya se le acabaron y le dijo José del hogar que no hace falta que se ponga más (según indicación médica). Que ella tiene confianza con J. y con M., que son los encargados del

hogar, que viven 13 niñas, que tienen un ómnibus hermoso en el que se trasladan de un lugar a otro todos juntos. Que a ella le gustaría que su papá la llame alguna vez, que nunca lo hizo. Seguidamente se le explica la presencia de las profesionales de la UDER y de S.S., con Prosecretaria autorizante, se le informa a la niña que ella está en ese hogar y no está más con las tías porque sus derechos no estaban preservados, que donde está ahora no es para siempre pero que sí está siendo cuidada, escolarizada, con atención médica y acompañada en todo lo que hace. Que la niña responde que ella está bien allí, lleva a las profesionales a que vean su cuarto, cuenta con quien duerme, cuál es su cama (que se la arma ella), muestra los juegos que hay en el parque, da abrazos y se nota sonriente. Luego manifiesta espontáneamente que, si ella se tiene que ir a otro lado, le gustaría que fuera con su hermano B. U., que a ella le gustaría vivir en una familia con su hermano B. U. (con cualquier composición familiar). Por último, se acerca a la audiencia el encargado del hogar, J. V. quien se pone a disposición, hace saber su teléfono (3584187046) y se compromete a gestionar el tratamiento psicológico de T. U., así como el apoyo escolar necesario para lograr la alfabetización de la niña cuanto antes, agrega que T. U. llegó al hogar en muy mal estado de salud (sobre todo por el ojo) y sin herramientas cognitivas por eso se la ubicó en un grado en el que son todos más pequeños que ella. Que T. U. es una niña colaboradora y alegre, agradecida con todo. Lo que, oído por S.S., dijo: Téngase presente lo manifestado”. En cuanto a la audiencia con B. U., la misma fue ante S.S. y Secretaria autorizante, acompañado por su representante complementaria Dra. Vanesa Nigro, su abogada del niño Dra. María Sol de la Mer, personal de la UDER de Bell Ville (Lic. Bunzli, Acosta y Bianco), el abogado de los progenitores (R. P. y C. U.) Dr. Juan Cruz Fanin, y el abogado de las tías (B. P. y C. P.) Dr. Cristian Casas Caro, habiéndose trasladado S.S. a la Residencia Infanto Juvenil en la ciudad de Río Cuarto a los fines de la audiencia, previa espera de ley y concedida la palabra a B. U. dijo: que él está bien en el hogar, que tiene amigos, le gusta ir a la escuela, que va a 4to grado, que tiene 10 años. que el otro día se fue

uno de sus amigos del hogar, a una familia, que sabe que eso puede pasar. Que a él le gustaría irse a Ballesteros de su abuela P., que le gustaría ver a su familia, aunque sabe que ahí no lo cuidan tan bien, que no quiere ir al psicólogo. Que en el hogar donde está él siento que “son todas personas de confianza para él”, que su mejor amigo se llama Elías, que tiene 12 años. Que él juega al básquet. Que su mamá y su abuela Rosa lo llaman casi todos los días. Que con su tía B. P. no volvió a hablar, que hace mucho que no la ve. Que le gustaría verla a T. U. más seguido, que sabe que está en Río Cuarto como él. Seguidamente las profesionales presentes le hacen saber las razones por las que está en la residencia, que no estaban siendo protegidos sus derechos en su familia de origen, que ahora él fue al dentista, que está escolarizado, que va al psicólogo, a lo que el niño responde que sí entiende que es así. A lo que él responde que a él le gustaría vivir en una familia en la que haya una mamá y un papá que cuiden de él. Que su psicólogo se llama M., que no le gusta tanto ir pero va igual. Seguidamente la RC le pregunta si a él le gusta jugar al básquet a lo que responde que sí le gusta y mucho.”

XXVIII) Que con fecha 01/11/2024 evacúa la vista corrida el Dr. Juan Cruz FANIN Abogado Patrocinante de los Progenitores de B. U. y T. U., en estos términos: “Que habiéndome corrido vista por la prórroga solicitada, y en virtud de lo vertido por la madre en audiencia vengo a manifestar que solicito se agoten las instancias de búsqueda de familia extendida en los términos propuestos en su oportunidad (Tías).”

XXIX) Que con fecha 01/11/2024 evacúa la vista corrida la Dra. Maria Sol DELAMER Abogada del niño B. U., en estos términos: “...Que, vengo por el presente a evacuar vista del decreto que antecede respecto a la Prorroga de la Medida Excepcional resuelta mediante Auto N° 185 de fecha 08.10.2024. Que, B. U. está de acuerdo en continuar institucionalizado atento que no existe red familiar que en este momento pueda hacerse cargo y responsable de su crianza y necesidades, y según lo conversado con él, manifiesta estar a gusto en la residencia en la que se encuentra, si bien extraña su familia y necesita sentirla

cerca de una manera que sea posible. Su deseo es poder viajar los fines de semana a ver a su familia, en primer lugar, a la casa de su abuela materna Patricia quien vive en Ballesteros, luego a la casa de su mamá que está en XXXXXXXX y por ultimo a la casa de su tía B. P. quien se encuentra en Bell Ville. Asimismo, manifiesta que desea ver asiduamente a su hermana T. U. quien también se encuentra en Río Cuarto en otra residencia. Que, este pedido, ya fue atendido pro V.S. mediante oficio que se libró a la Residencia para que arbitren los medios para que los hermanos se vean todos los fines de semana o como mínimo cada quince día, en virtud que desde que se encuentran allí se vieron solo en una oportunidad. Con respecto a que B. U. pueda vivir con otra familia, luego de varias conversaciones con el niño, éste mantuvo cierta línea en cuanto a que él se encuentra bien en la residencia, que allí se hizo amigos, E. (12), I. (7) y L. (13), que iba a futbol dos veces por semana por la tarde a “Centro Once” y que ahora va al mismo lugar, pero a basquet, que va por la mañana al cole y que le gusta más la matemática que leer. Que, por la tarde suelen ir a la plaza que está cerca, que juegan en el patio de la residencia al futbol, que usan la compu que tiene jueguitos y que también miran la tele. Con respecto a la audiencia llevada a cabo con fecha 18.10.2024, me comuniqué con B. U. luego de ello y me encontré con un pedido firme en cuanto a su deseos y necesidades, se quedó enojado luego de la audiencia, manifestándome: *“no me gustó lo que me dijeron”*, cuando le consulte qué no le había gustado, me dijo: *“la mayoría de las cosas que me dijeron no me gustaron”*, cuando le consulte que es lo que sí le gustó, me dijo, *“cuando me dijeron que iba a poder salir a visitar a mi familia”*. Que, a penas nos contactamos por video llamada me dijo: *“¿Cuando me puedo ir? A lo que pregunte ¿A dónde querés ir?, a lo que contestó, “a visitar a mi familia. Nunca me voy”*. Seguidamente, le pregunte *¿Y eso cómo te hace sentir?*, contestando, *“Triste”*, y continuó, *“Sino me escapo de acá”*, y siguió, *“Todos los fines de semana quiero ir a visitar a mi familia”*. Con respecto al resto de los asuntos de su vida, me dijo que estaban organizando para que pueda ver a su hermana, que iba a ir a peluquería a cortarse el pelo y al dentista para que le sigan arreglando

el diente. Que con M. el psicológico todo estaba bien. Que luego de la audiencia B. U. se quedó angustiado y a la espera que todo lo que el pidió allí se cumpla. Que hay que sumarle a ello, que desde que B. U. está en el instituto no ha podido ver nunca su familia y a su hermana solo una vez, entonces es lógico que su paciencia y su tiempo de espera tenga un límite. Esos sentimientos se profundizaron cuando se le anotició que se le encontraba restringida la comunicación con su familia porque no los puede llamar y que tampoco podía recibir llamados porque debían ser supervisados por la Uder. B. U. se siente bien en la residencia, él tiene claro que su familia no se encuentra en condiciones de cuidarlo en este momento, no obstante, la necesita más cerca como contención y apoyo. Su sentimiento de abandono y desarraigo es muy fuerte, y si no reparamos en que para el caso que él quiera probar convivir con alguna familia -reitero, llegado el caso- es fundamental que se sienta tranquilo y contenido por su familia de la forma que se pueda, que, por ahora, es por un lado, con llamadas telefónicas que es la forma en la que puede su familia estar cerca y hacerlo sentir querido e importante, y por otro, a través de las visitas que él desea a hacer a sus lugares de origen, las que si son posibles si todos los agentes encargados para ello arbitran los medios. Si no atendemos que brindarle a B. U. la posibilidad de que esté cerca de su familia a través de visitas, es muy difícil pensar, en su caso, en una vinculación con otra familia, porque no se encuentra tranquilo, está enojado y triste. Que, si bien manifestó que podría vivir con otra familia, su prioridad y deseo en este momento es visitar y poder hablar por teléfono con la única familia que tiene, que es la de origen. Asimismo, B. U. se ve movilizado por sus compañeros de residencia quienes los fines de semana salen de allí para ir a pasear de viernes a domingo con sus respectivas familias, algunos se transportan en autos de la Uder y a otros los van a buscar miembros de su familia. Otros niños de allí, regresan a vivir a con su familia luego de un tiempo, y todas esas situaciones con las que convive a su alrededor lo movilizan, porque siente que nunca le toca a él acercarse de alguna forma a su familia. Esta angustia y tristeza se agudizó cuando se enteró que luego de la audiencia le habían restringido la

comunicación telefónica con su familia a través de decreto de fecha 21.10.2024, “*En base a las audiencias celebradas con fecha 18.10.2024 con los NNA T. U. Y B. U. y del informe de prórroga recibido por parte de Senaf, resuelvo: 1º)..... c) informar que las comunicaciones telefónicas entre la familia biológica y el niño B. U. deben ser supervisadas por la UDER Bell Ville*”. B. U. no comprende ni puede procesar, como puede ser posible qué si él pidió frente a tantas personas visitar y estar más cerca de su familia, éstas personas le restrinjan la comunicación telefónica. Que, teniendo como base los dichos de B. U. en la audiencia más el informe de prórroga se resuelve que las llamadas con su familia sean supervisadas por la Uder. No se entienden los fundamentos de tal resolución cuando B. U. lo que pidió y sigue pidiendo es ir a visitar a su familia, ¿Porque se deduce de ello entonces que habría que restringirle la comunicación con la misma? Por otro lado, ¿De qué forma podría comunicarse la familia B. U. con él de manera supervisada por la Uder? Ello hace engorroso la comunicación perjudicando en primer lugar al niño, quien no está pudiendo ver a su familia y ahora tampoco puede hablar por teléfono libremente. Que, su mamá lo llamo luego de la notificación de ese decreto y desde la residencia le dijeron que no podía comunicarse con el niño debido a esa orden, que se comunicara con la Uder. La familia de B. U. no cuenta con recursos, ni económicos, ni sociales ni emocionales suficientes como para llevar adelante una comunicación de este tipo qué tampoco se entiende como sería posible llevarla a cabo. Ello provoca, que la familia de aleje del niño y que se vean imposibilitados de expresarle a B. U. que lo quieren y que sí piensan en él. Ello concluye, con que B. U. se sienta más solo y abandonado. Los lunes y jueves los niños en la residencia tienen espacio para comunicarse con sus familias, B. U. quiere llamarlos y en la residencia debieron informarle que se ordenó que su familia debe comunicarse a través de la Uder y que no puede llamarlos por el momento, lo que incremento su enojo y angustia. Por último, mantuve una conversación con la Lic. Paola Bruno quien trabaja en la residencia donde está B. U., quien me manifestó que no sabe que es lo que sucedió en la audiencia porque ese día ella no estuvo presente, no

obstante, que luego de ello B. U. involucronó notablemente en su conducta, comportamiento y motivación, qué estuvo faltando al colegio porque no quiere levantarse, que no quiso ir al psicólogo, que se encuentra enojado y triste, que quiere llamar a su familia y no puede hacerlo, que nunca estuvo así desde que llegó. Asimismo, consultada acerca de cómo se encontraba B. U. luego de hablar por teléfono con su familia, comenta que bien, que las llamadas con su familia sostenían a B. U. y que él espera el llamado, así como también insiste en ir a verlos, atento que no ha recibido ninguna visita desde que llegó allí. Por todo ello solicito a V.S.: 1) Se permita la comunicación del niño con su familia y viceversa conforme se venían llevando a cabo, sin intermediarios ni supervisiones y sin limitaciones, excepto las que se establezcan en la residencia como reglas para todos los niños por igual, y salvo que la residencia informe a éste Tribunal que éstas llamadas son perjudiciales para el niño. 2) Se arbitren los medios necesarios, ello es que la UDER de Bell Ville, ponga a disposición un auto para que cada 15 días B. U. pueda viajar a ver a su familia, empezando por su abuela P. en Ballesteros, siguiendo por su mamá quien reside en XXXXXXXX y luego a la casa de su tía B. P. en Bell Ville, debiendo la Uder comunicarse con cada una de ellas para corroborar si pueden recibir a B. U. y que fin de semana les toca recibirlo, a qué hora llegará y a qué hora lo ira a buscar el auto el domingo por la tarde para regresar a Rio Cuarto. Asimismo, se recabe información acerca de qué otras personas adultas se encontrarán en ese domicilio cuando B. U. asista y en qué condiciones se encuentran para recibirlo. Para el caso que alguna de esas familias no pueda recibirlo y atenderlo responsablemente, se expliquen los motivos en forma escrita, así como también se fundamente si las profesionales no consideran viable y aconsejable, la visita de B. U. a alguno de esos domicilios. 3) Que, se oficie a la Residencia y a la Uder, respectivamente...”

XXX) Que con fecha 05/11/2024 evacuó la vista corrida la Dra. Silvina Gabriela ROBLEDO Abogada del niño B. U., en estos términos... que vengo por el presente y en el carácter expresado, a evacuar la vista corrida mediante proveído de fecha 21/10/2024, a los

fines de que emita opinión sobre la prórroga de la medida solicitada por el Ente Administrativo. De las constancias de autos surge, que la medida ha sido adoptada con el objeto de restituir a T. U. el ejercicio de sus derechos y garantías. A la niña se le ha explicado esa situación y lo ha entendido, actualmente se encuentra protegida, cuidada, adquirió hábitos de higiene, se le han realizado controles de salud, asiste a la escuela, mantiene una vida ordenada y vive en un ambiente sano donde se respeta su integridad personal, esto se ha logrado con el resguardo institucional. Tal como se desprende de estos autos, los progenitores C. U. y R. P. no se encuentran en condiciones de cubrir las necesidades básicas de T. U., lo mismo ocurre sus abuelas y su tía C. P. Por lo expuesto, siendo que T. U. se encuentra adaptada al lugar, encontrándose resguardados sus derechos habiendo manifestado que se encuentra bien en ese lugar y no tiene objeciones que formular a la prórroga de la medida. Sin perjuicio de ello, solicito que se le dé trámite a lo requerido por T. U. en la audiencia llevada a cabo el día 18 de octubre, es decir, se arbitren los medios necesarios a los fines de que pueda visitar a su hermano por lo menos semanalmente y para recibir asistencia psicológica. Por otro costado, T. U. ha manifestado la necesidad de comunicarse con su padre, por ello y siguiendo sus instrucciones, solicito que habilite dicha comunicación, con supervisión de la UDER Bell Ville en caso de ser necesario.”

XXXI) Que con fecha 07/11/2024 contestó vista la Dra. Vanesa NIGRO, Defensora Pública de Segundo Turno, en su calidad de representante complementaria, en estos términos: “... Que por la presente viene a evacuar la vista ordenada mediante proveído de fecha 21/10/2024, con relación a la solicitud de prórroga de la Medida Excepcional de sus representados complementariamente. Al respecto, de los informes acompañados con fecha 17/10/2024 (a los cuales se remite) surge que luego de haber trabajado con la Sra. B. P., esta manifestó que *“Tiene dudas con respecto a tener a los niños o no a su cargo, que sabe que le va a costar cuidarlos”*, por los que transcurrido el proceso de entrevistas e intervenciones los

profesionales de Uder evalúan que la Sra. B. P. NO es alternativa viable como familia extensa para responsabilizarse de los niños B. U. y T. U. Por tal motivo se plantea, como plan de trabajo, agotar instancias buscando referentes en la familia extensa que permitan garantizar la satisfacción y el resguardo de los derechos de T. U. y B. U. En función de ello, se solicita el resguardo institucional de T. U. en la Ciudad de los niños de Río Cuarto y de B. U., en la residencia infanto juvenil de la misma ciudad. De las entrevistas mantenidas con ambos niños, se desprende que se encuentran contenidos en su lugar de residencia y se están extremando los recaudos para que sus derechos se vean garantizados ante la falta de respuesta de la familia extensa. Ambos insisten en su intención de comunicarse entre ellos más asiduamente, como una muestra del fuerte lazo fraterno que los une en esta situación que están atravesado. Por todo ello, esta Representante Complementaria entiende procedente la Prórroga de la Medida Excepcional solicitada.

XXXII) Que con fecha 07/11/2024 se resolvió por Auto Interlocutorio n° 201 la prórroga de la medida excepcional, en estos términos: “I) RATIFICAR la prórroga de la medida excepcional respecto del niño B. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacido el 31/12/2013, de 10 años de edad, hijo de R. P., DNI. N° XXXXXXXXX y de C. U., DNI. N° XXXXXXXXX, quien permanecerá resguardado en la Residencia Infanto Juvenil de la ciudad de Rio Cuarto, sito en calle Santiago del Estero N° 358, de la ciudad de Rio Cuarto, Pcia. de Cba. II) RATIFICAR la prórroga de la medida excepcional respecto de la niña T. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacida el 16/01/2015, de 9

años de edad, hija de R. P., DNI. N° XXXXXXXXX y de C. U., DNI. N° XXXXXXXXX, quien permanecerá resguardada en el Predio Ciudad de los Niños, con domicilio en XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Pcia. de Cba. III) CONTINUAR los equipos técnicos intervinientes con el apoyo y seguimiento de los niños buscando la alternativa más adecuada al interés superior de los mismos, **garantizando el tratamiento psicológico de B. U. y T. U.**, y dando la opción a la familia de origen de

comunicarse con los mismos a través de la UDER. IV) INFORMAR a la familia de origen que no pesa orden de restricción de acercamiento ni comunicación en relación a los niños de autos, pudiendo comunicarse con ellos o incluso visitarlos, siempre en el marco de garantizar sus derechos y evitando confusiones en relación a lo que se les ofrece.”

XXXIII) Que con fecha 15/11/2024 se certificó: “Que en el día de la fecha la Lic. Lucía Guadalupe Brañeiro (MP 12585) se comunicó telefónicamente con S.S. e hizo saber que T. U. está en tratamiento con ella, que la niña tiene mucha apertura a la terapia y al proceso que está viviendo. Que tiene "cero problemas patológicos graves", que aceptó la idea de irse con una familia de forma sola. Que se vio movilizada a partir de un caso de una amiga de ella que estaba en la Ciudad de los Niños y se acaba de ir con una familia sola, y ella ahora sí lo ve como una posibilidad. Que T. U. elige vivir en una familia con la conformación que sea, siempre y cuando haya una mamá, y que no haya hermanos que no sea el suyo ("si no está B. U., que no haya otro niño además de ella"). Que la niña tiene disponibilidad adoptiva. Que no pidió comunicación con la familia. Que solicitó a la terapeuta que le cuente todo esto "a su jueza". Que seguirá tratando todos estos temas en terapia semanal con la niña, que sabe que tiene que ser paciente pero que se está trabajando desde la Uder para el cese, y luego seguirá a su turno el Tribunal. Que es todo lo que tiene por informar.”

XXXIV) Que con fecha 03/02/2025 se recibió de la UDER documental que dictamina la situación de adoptabilidad en relación a los niños Informe Jurídico: Informe Técnico, Notificaciones, Acta puesta en conocimiento a B. U. y T. U., Copia de las partidas de Nacimiento de B. U. y T. U., Acta resguardo. “**DICTAMINA SITUACIÓN DE ADOPTABILIDAD EN RELACIÓN A LOS NIÑOS: B. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX y T. U. Azucena, D.N.I. N° XXXXXXXXX - CESE DE LA MEDIDA**

EXCEPCIONAL. PLANTEO Vienen a Dictamen de esta Dirección de Asuntos Legales las presentes actuaciones, a los fines de resolver sobre la legalidad del cese de la Medida Excepcional dispuesta en relación a los niños B. U., D.N.I. N°

XXXXXXXXXX, nacido el día 31/12/2013, de 11 años de edad y T. U.,

D.N.I. N° XXXXXXXXXX, nacida el 16/01/2015, de 9 años de edad quienes se encuentran resguardados de la siguiente manera: - el niño B. U., en la Residencia Infanto Juvenil de la Ciudad de Rio Cuarto, sito en calle Santiago del Estero N° 358 de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba; y T. U., en el Predio Ciudad de los Niños, con domicilio en Av. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Provincia de Córdoba hasta tanto se resuelva su SITUACION DE ADOPTABILIDAD, en el marco de lo estipulado en los Arts. 607 inc. C) concordantes del Código Civil y Comercial, 48 último párrafo de la Ley N° 9944.

I. ANALISIS: Que obra en estas actuaciones, constancias documentales emanadas de la Sra. Responsable de la Uder Bell Ville en la cual pone de manifiesto el Cese de la medida de excepción, dando por culminado todo proceso de intervención debido a que se han agotado todas las posibilidades de resguardo de los niños de marras con su familia biológica, extensa y/o afectiva. Que la profesional interviniente, Lic. Carolina Bianco, adjuntó informe técnico que da cuenta de los extremos que ha considerado fundantes y pertinentes para la instrumentación de lo solicitado, en el marco de los derechos vulnerados contemplados por los Arts. 13°, 17° y 18° de la ley Pcial. N° 9944, en cuyo contexto se implementaron estrategias integrales de intervención, tendientes al restablecimiento y/o reparación de los derechos de los hermanos de autos, del que surge: Que son hijos de los Sres. R. P.,

D.N.I. N° XXXXXXXXXX y C. U., D.N.I. N° XXXXXXXXXX. Que comienza a intervenir esta Secretaría ante la recepción de comunicación telefónica de la Policía de la ciudad de Bell Ville, informando que se encontraban en dicha dependencia dos niños y que serían trasladados al domicilio de la abuela materna, momentáneamente, para que los cuidara ante la negativa de los mismos a retornar al hogar paterno. Asimismo, se registran antecedentes de intervención con el grupo familiar, atento que, en el año 2016, se recepcionó en el área local solicitud del Hospital de la ciudad de Bell Ville para trabajar con la Sra. R. P., progenitora de los niños de referencia, en virtud que tras el nacimiento de su hijo U. P.

-que sería hijo del Sr. C.- abandonó al recién nacido, en el instituto de la salud. Actualmente, el niño permanece junto a sus abuelos paternos, V. y G. C., que estarían regularizando la situación de hecho. En el caso de marras, el Sr. C. U., se comunicó telefónicamente con la policía de Bell Ville, manifestando que su hijo B. U. se había escapado de su casa, siendo las 03 a.m. y de la búsqueda de la autoridad policial, resulta que se encontró al pequeño en la calle, a unas cuadras de su hogar paterno, y al ser entrevistado junto a su hermana, expresaron que su padre habría estado alcoholizado, se escaparon y no querían permanecer allí. Los niños, fueron resguardados provisoriamente en el hogar de la abuela materna, la Sra. P. O. Respecto al trabajo con los progenitores sobre el fortalecimiento de sus roles parentales se informa que, presentan falta de compromiso para trabajar sobre estas cuestiones. En el caso de la Sra. R. P., tiene su residencia en la localidad de XXXXXXXX, desde el año 2022, junto a su pareja el Sr. N. G. y su hijo V. U. advirtiendo desvinculación de sus hijos que se encuentran en la ciudad de Bell Ville. Incluso, de las intervenciones de acción social de XXXXXXXX, informaron que la Sra. P. no muestra interés por sus hijos B. U. y T. U. y no concurrió a las citaciones. Por el otro costal, el área local de niñez, informó que, de las entrevistas con familiares y vecinos, surge en relación al Sr. C. U., que tendría consumo problemático de alcohol y tendría una dificultad física, en una de sus piernas que no fue atendida. El equipo técnico, mantuvo una entrevista con el progenitor y advirtieron que, presenta dificultades para identificar los factores de riesgo en los que están sus hijos, las situaciones de negligencias y descuidos y proyecta en ellos la responsabilidad de su mal comportamiento. Observaron que no puede contenerlos, ni cuidarlos. Por lo que, establecieron como condición de seguimiento para la medida excepcional, concluir los exámenes/controles por su posible discapacidad en su pierna y que lleve a cabo tratamiento psicológico para fortalecerse en su rol. Luego la abuela materna durante entrevista manifestó su imposibilidad de hacerse cargo de sus nietos, justificándose en sus problemas cardíacos y de tensión arterial

alta, que le requiere un control constante y le acarrea otras limitaciones en su salud. No obstante, solicitó que no permanecieran en una residencia, ni sean declarados en situación de adoptabilidad. Posteriormente, se presentó B. P., tía materna, solicitando asumir los cuidados de B. U. y su hermana C. P. de la niña T. U., procediendo los profesionales a realizar la valoración correspondiente de estas alternativas familiares y continuando con la disposición de la medida excepcional sobre B. U. bajo resguardo de B. P. y en el caso de T. U. junto a su tía C. P. Seguidamente, se procedió a disponer la prórroga de la medida excepcional fundamentada en que las tías maternas requerían continuar sosteniendo un trabajo de fortalecimiento en el ejercicio de sus correspondientes roles a los efectos que puedan continuar cuidando los niños, teniendo en cuenta que del informe del área local de niñez de Bell Ville, se advierte predisposición de las tías en colaborar en el proceso pero dificultades ante la falta de respuestas de las mismas a los distintos requerimientos del equipo técnico en materia de salud, educación, documentación, entre otros no cumpliendo con el compromiso asumido. Asimismo, en cuanto al progenitor se informa que no demostró interés en tener contacto con sus hijos, ni trabajar en forma conjunta con el equipo técnico, no concurriendo a las distintas citaciones. De esta manera, el equipo técnico, acordó con B. P. y C. P. que ambos niños necesitan tratamiento psicológico y apoyo escolar y también para ellas. Ahora bien, en el mes de noviembre del año 2023, en el marco de una entrevista domiciliaria que desarrolló el equipo técnico de la Uder, en el domicilio de la Sra. B. P., ésta planteó que no quería continuar resguardando a B. U. debido a que estaba cansada y no le hacía caso, tiene mal comportamiento en la escuela y no avanza en el plano educativo. Al ser consultada si estaba haciendo los tratamientos indicados, respondió que no. Por lo que, los técnicos, evalúan que la Sra. B. P. no puede garantizar los derechos del niño. Respecto a T. U., también realizaron entrevista domiciliaria en el hogar de la Sra. C. P., oportunidad en la que los profesionales advirtieron que la niña estaba sucia, con el pelo pegoteado, un ojo lastimado y que la tía materna le restaba

importancia al asunto de salud. Además, la niña va y viene sola a la escuela con otros niños y desconoce la tía acerca de sus avances en materia educativa. Los profesionales, advirtieron muchas irregularidades y negligencias, encontrándose T. U. en riesgo y con sus derechos vulnerados a cargo de C. P., evaluándose que la niña no puede continuar allí. Sobre la abuela materna, la Sra. P. O., que había propuesto a sus hijas como alternativas de resguardo para sus nietos, B. P. comentó que se había mudado con sus tres hijos más chicos a la localidad de Ballesteros y que no sabe nada más porque no tiene contacto con su madre. El equipo técnico, señaló que se conoce que los jóvenes tendrían problemas delictivos y de consumo problemáticos de sustancias. Desde la Uder, solicitaron intervención a la municipalidad de Ballesteros para que entrevistaran a Patricia y del informe de la trabajadora social de la ciudad, se desprende que “en el relato deja en claro que sabe y conoce perfectamente la situación de sus nietos y que sus hijas se han responsabilizados de ellos pero que ya no pueden seguir teniéndolos. En cuanto a ella actualmente su situación es compleja y no cuenta con recursos económicos para darle estabilidad a sus nietos además de sus problemas de salud y que es consciente de que no pueden hacerse cargo de sus nietos. Ella sabe que su hija también tiene una situación difícil”. Cabe mencionar que, la Sra. O., no ha vuelto a comunicarse con la Uder ni preguntado por sus nietos. Sobre el vínculo de los niños con los padres, las tías informaron que la madre continúa viviendo en la localidad de XXXXXXXXX y que no los llama, no tiene contacto con ellos encontrándose desvinculada de B. U. y T. U. Respecto al padre, las cuidadoras reiteraron que no es un hombre en condiciones de asumir los cuidados de sus hijos atento que ni siquiera se cuida de él mismo. Y cuando aparece a través de algún llamado telefónico, desestabiliza a los niños. Además, los padres, no se presentaron en la Uder y no modificaron sus conductas. Se recepcionó informe de la trabajadora social de la localidad de XXXXXXXXX, con fecha 7 de diciembre del 2023, del que surge en el relato de la madre desconocimiento de la real situación en la que están sus hijos al cuidado de las tías, proponiendo como alternativa la familia paterna de sus hijos que

es el mismo lugar de donde fueron retirados los niños y surge la medida de protección excepcional y además, la familia extensa paterna dijo que no quiere hacerse cargo de los niños, según informe del área local de Bell Ville. Fue citada la progenitora a entrevista, con una semana de anticipación, en la Uder Bell Ville, el día 13 de diciembre de 2023, acordando que el traslado de la mamá lo realizaría la Trabajadora Social de XXXXXXXX, Ana Serafini, en vehículo de la municipalidad de XXXXXXXX a Bell Ville, pero no pudo efectivizarse ante la inasistencia de la Sra. P.; no mostrando interés por sus hijos. Luego, con fecha 29 de agosto de 2024, se recibió informe de la localidad de XXXXXXXX firmado por la Trabajadora Social Patricia Gómez que informa que, la progenitora continúa viviendo con su hijo V. U. a la espera de que su pareja, N. G., recupere la libertad. Su situación habitacional sigue siendo precaria y la profesional concluye que “la referenciada no ha tomado dimensión de la situación que atraviesan sus hijos ya que constantemente responsabiliza a las instituciones de lo concurrido no entendiendo que es ella la responsable debido a que los abandono. Además, está a la espera de la libertad de su pareja quien se encuentra detenido por una denuncia de violencia por maltrato al niño V. U.”. En cuanto a la familia extensa paterna, el área local de Bell Ville, informó que trabajaron con G. U., hermana de C. U., quien manifestó no poder responsabilizarse de los cuidados de B. U. y T. U., debido a que no tiene un lugar estable donde vivir, mostrando desinterés y apatía por el futuro de los niños. Además, entrevistaron un primo del progenitor, F. G. U., que sobre los pequeños dijo que conoce su situación pero que no pueden colaborar; cada uno tiene su familia y debe hacerse cargo de sus cosas, que los padres son los que deberían cuidarlos. También, mantuvieron comunicación telefónica con L. U., que refirió no poder hacerse cargo de los niños, justificándose en que tiene cinco hijos y uno recién nacido y no tiene espacio en la casa. Le pidieron información sobre otros familiares y /o red comunitaria, a lo que refiere que no se le ocurre nadie, que cualquier cosa se comunicara con el Equipo. De esta manera, se procede a disponer la innovación de la

medida excepcional siendo los hermanitos reguardados en espacio residencial. En los meses siguientes, se vuelve a presentar la tía materna, B. P. manifestando que quiere recuperar a B. U., planteando un trabajo específico con esta tía y su pareja, el Sr. A. M., a través del desarrollo de entrevistas. En las mismas, se advirtieron dificultades para aceptar los errores y descuidos hacia su sobrino, siendo necesario varias entrevistas para guiarla en el proceso de reflexión y poder pensar más allá de sus propios deseos y abrirse a pensar en el bienestar de los niños. Su discurso no es claro respecto a tener un plan claro de vida para los niños. También, el equipo técnico entrevistó a la pareja de la Sra. B. P., el Sr. A. M., que manifestó que le gustaría que el niño regrese. Relató que se retira del domicilio los días lunes para trabajar y regresa los días viernes, siendo la Sra. P. quien se ocupa de los cuidados de los niños atento que él no está nunca y los fines de semana, él se encarga de atender los caballos y sale al campo con los hijos, pero los chicos eligen estar más con la madre. El equipo técnico, sostiene que de las entrevistas a B. P. y A. M., se advierten derechos vulnerados a la salud, la educación y la identidad de los niños del propio grupo familiar mencionado, al tratarse de una familia atravesada por negligencias, la naturalización de derechos no cuidados, de manera constante sostenida en el tiempo. Por lo cual, establecieron un plan de trabajo con los niños J., L., J., y T. con derivación al área local de Bell Ville para seguimiento e intervención. La Uder trabaja en que B. P. pueda reconocer, responsabilizarse y restaurar los derechos de sus hijos. Le explicaron a B. P. y A. M. que es necesario que ellos regularicen su situación familiar y con sus propios hijos para avanzar hacia su pedido de B. U. y T. U. En la última entrevista desarrollada en la Uder con B. P., manifestó dudas con respecto a tener a los niños a su cargo, que sabe que le va a costar cuidarlos y cuando finalmente le preguntan si continua con la decisión de traer a los niños, para extender los plazos de prórroga de la Medida Excepcional, refiere que no, que no va a poder y que la hace sentir aliviada de esta decisión; B. P. refiere que atendiendo la dimensión de los cuidados

para los sobrinos, prioriza que ellos estén bien porque no sabe si va a poder brindarles, en especial los tratamientos de salud que ambos niños requieren. Solicita tener información del proceso de la Medida excepcional de los sobrinos. Por lo trabajado, el equipo técnico, evalúa que la Sra. B. P. no es alternativa viable como familia extensa para responsabilizarse de los niños B. U. y T. U. Por último, se entrevistó a la Sra. R. R., que manifestó que quiere que los chicos vuelvan con ellos, no sabiendo bien que paso con los hermanitos, que no entiende la Medida Excepcional y le preocupa que se los sacaron, que no sabe por qué. Relató que su marido está enfermo de diabetes y le preocupa que le pase algo y ella tiene problemas de tensión alta. Sobre la situación de salud de los niños, refirió que nunca supo del ojo de T. U. ni de la salud bucal de B. U. Entiende si los niños piden ir en familia, pero no quisiera que vayan en adopción. Luego, se queda pensando acerca de la situación de los niños y termina diciendo que no sabe si podría cuidarlos en la salud. Del escenario planteado se desprende que, los progenitores no reconocen ni han podido modificar los motivos que dieron origen a la solicitud de la medida excepcional, tanto el padre como la madre, no asumen los hechos de vulneración de derechos hacia los hijos y tampoco accionan en los requerimientos de los planes de revinculación. Asimismo, respecto a la familia extensa se agotó la búsqueda de recursos familiares, existiendo una naturalización de la vulneración de derechos que ejercieron históricamente los adultos como las insistencias de las acciones desplegadas por los equipos técnicos y no logradas. El equipo técnico, entrevistó a los niños, en presencia también del Juez de Niñez, Dra. Noelia Azcona, y en el caso de B. U. inicialmente, se mostró tímido y cerrado al diálogo y luego se fue abriendo y es posible dialogar con él. A lo largo del encuentro, B. U. no pidió por nadie de su grupo familiar; lo vieron angustiado, enojado y con ansiedad, propio del proceso de cese de la medida excepcional. B. U. solicitó que se busque una familia que tenga un papá y una mamá y pregunta si esto va a demorar mucho. Respecto a su salud está siendo controlado con el odontólogo y ha ido a un psicólogo Martin, que no le gusta pero si quisiera ir a otro.

Manifestó que está bien en la residencia. En el caso de T. U., se mostró suelta y contenta con la visita. Solicitó irse con una familia y que también esté su hermano B. U., que tenga un papá y una mamá y no haya más niños. El Director de la Casa, explicó que la niña tiene una úlcera que es definitiva en su ojo y eso le ocasiona la pérdida de la visión; continúan sus controles y seguimiento médico. Advierten la necesidad de que sea asistida con un psicólogo. Ante la situación expuesta precedentemente, se procede a disponer el cese de la medida excepcional y solicitar a S.S. que declare a B. U. y a T. U. en situación de adoptabilidad. El Art 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, norma de orden público que tiene por objetivo garantizar el desarrollo de un procedimiento que investigue si entre determinada persona y su familia biológica se agotaron todas las medidas posibles para la continuidad del desarrollo conjunto de y en la vida familiar. Su fundamento es de orden constitucional, pues se apoya en la preminencia que tiene la familia de origen para la crianza y desarrollo de los niños nacidos en su seno (arts. 7º, 8º, 9º, 20 CDN; arts. 14 y 75, inc. 22, CN). El legislador ha sido sabio a la hora de establecer un tiempo para la inserción de los niños en su vida familiar, la causal de ello se debe a que la prolongación de este escenario produce una invisibilización de la condición de sujetos de estos niños, siendo significativo tener en cuenta que el transcurso del tiempo en la vida de cualquier sujeto es importante, pero si esto sucede en la etapa de crecimiento es trascendental. Que en el caso concreto fueron implementadas diferentes políticas públicas, y a través de ellas se logró restituir el ejercicio de muchos de sus derechos, como ser: derecho a la integridad, salud y educación ellas garantías establecidas en los Arts. 13, 17 y 18 ibídem. b) Que atento las circunstancias que fundaron la medida proteccional no pudieron ser revertidas, no han aportado datos de familia extensa que resulten alternativa para que puedan asumir el cuidado de los hermanitos; por lo que los profesionales intervinientes, consideraron que se agotaron todas las estrategias en procura de un medio familiar donde los niños puedan desarrollarse plenamente, permaneciendo bajo resguardo residencial, por lo que meritaron la necesidad de cesar la intervención. II.- COMPETENCIA

Que a esos efectos resulta competente vuestro Juzgado en virtud de lo establecido por los arts. 612 del C.C. y C. y 64 inc. f) de la Ley 9944, correspondiendo se resuelva previamente el Cese de la Medida Excepcional de que se trata, en el marco de los art. 48 último párrafo y 57 de la citada ley provincial, ratificando el mismo. II CONSIDERACIONES: Que resulta necesario e indispensable brindar a los niños de autos, un marco de estabilidad, contención, cuidado y protección, principios que se compadecen con lo que sustenta la Sentencia N° Cinco de fecha 29/12/2015, correspondiente al Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de 8va. Nom. Sec. N° 7, al expresar en sus considerandos lo siguiente “El Art 20 de la Convención de los Derechos del Niño expone que se debe buscar una solución alternativa que garantice el derecho de todo infante a tener un hogar que lo contenga. Estos principios no son absolutos y ceden cuando como en el presente caso, la realidad ha demostrado que los niños han sido vulnerados en sus derechos y que las estrategias encaminadas a encauzarlos en el seno de la familia nuclear y extensa han fracasado”. En igual sentido, “si bien la familia es una célula fundamental de la sociedad, cuando no están dadas mínimas condiciones, la familia no funcionará y, a la larga, traerá más problemas que soluciones para los eslabones más débiles de ella, que son los niños...” (Cam Apel.Trelew, Sala A, Sentencia N° 6, 01/08/2011 Asesoría de Familia Incapaces N° 2, s/ Estado de preadoptabilidad, C.L.,C.E). La necesidad de una protección especial, enunciada en el preámbulo de la Convención Sobre los Derechos del Niño, así como la atención primordial en el interés superior del niño dispuesta en los art. 3 de la Ley 26061 y 3 de la Ley 9944, definir como: “la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos”, brindan un parámetro objetivo que permite resolver los conflictos en los que están involucrados niños, niñas y adolescentes, debiendo tenerse en consideración aquella solución que les resulte de mayor beneficio.” Considerando a la luz de los hechos descriptos precedentemente, S.S. tendrá que evaluar, atendiendo a su “interés superior”, que como sostiene la doctrina: “...no es una noción abstracta apoyada en afirmaciones dogmáticas; sino que es menester que se encuentre

suficientemente sustentada en un reconocimiento de la historia vital de: “un niño en concreto”, sobre el cual se decide, atendiendo a las particularidades de la situación en las cuales ha estado inmerso, los efectos que las mismas han producido en él y cuáles son los referentes adultos aptos para su adecuado resguardo y contención...Esta particularidad obliga a los órganos de aplicación de la Convención, ya sea Administrativo o el poder Judicial asumir la importantísima tarea de descubrir que curso de acción llevará a la defensa del interés superior del niño en cada caso particular. Lo que la Convención establece es precisamente, que resultará obligatorio para esos agentes, la búsqueda que lleve a ese “descubrimiento”, qué es lo que mejor resguarda el interés superior del niño” (Inés Weinberg – Convención sobre los Derechos del Niño, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2002, Pag. 101,102). En este orden de ideas, S.S. deberá valorar la situación de los hermanos de mención, atendiendo a los lineamientos establecidos por la legislación vigente, tanto en el orden internacional, nacional y provincial donde se resalta la importancia que cuente con una familia continente en forma definitiva, que brinde la oportunidad de una convivencia familiar que coadyuvé a su desarrollo integral, habiéndose dispuesto y resuelto el CESE de la presente medida excepcional, por esta Secretaría respecto a los niños referenciados, una vez ratificado el mismo por esa autoridad judicial, resulta procedente en consecuencia declarar la situación de adoptabilidad en la que se encuentra la misma, conforme lo preceptuado por el art. 64 inc. f) de la Ley 9944, quedando enervada a esos efectos vuestra competencia, en virtud de lo prescripto por el artículo 607 inc. C) del Código Civil y Comercial. Que lo expresado deviene de las disposiciones incorporadas por la reforma del C.C.y C., el que ha estatuido en este sentido que el proceso de la declaración referida precedentemente cuenta con una actuación e intervención mixta, por una parte la administrativa y por la otra la judicial, conforme a ello al órgano administrativo- Secretaría Se.N.A.F.-, se le ha otorgado la competencia exclusiva y excluyente de determinar la situación de adoptabilidad, e instar su declaración al poder judicial. Permaneciendo en potestad del Juzgado que ha prevenido, de acuerdo con los

antecedentes del caso de marras, considerar que es lo más conveniente al “interés superior” del mismo y proceder a declarar la situación de adoptabilidad de los niños de mención, para lo cual deberá librarse oficio al Registro Único de Adoptantes en el marco de las prescripciones de la Ley Provincial N° 8922, para su debida y correspondiente intervención, debiendo en su caso proporcionar del listado existente, las familias evaluadas y disponibles que se encuentren en condiciones de asumir la responsabilidad parental del niño de autos, de conformidad a lo dispuesto por el art. 595 inc. f) del C.C. y C, contando esa autoridad judicial con la debida fundamentación; y valorando el Interés Superior del Niño con la facultad que le otorga el art. 6° de la precitada Ley Provincial. Por ello, surge la necesidad de calificar la situación jurídica de los niños B. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacido el día 31/12/2013, de 11 años de edad y T. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacida el 16/01/2015, de 9 años de edad quienes se encuentran resguardados de la siguiente manera: - el niño B. U., en en la Residencia Infanto Juvenil de la Ciudad de Rio Cuarto, sito en calle Santiago del Estero N° 358, de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba; y T. U., en el Predio Ciudad de los Niños, con domicilio en XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Provincia de Córdoba ante la eventual decisión de su permanencia con tinte definitivo en un ámbito ajeno al de origen, lo que tendrá lugar a través de la situación de adoptabilidad de la misma (CN Civ.Sala B, en causa “A... R...” del 17.02.2011, publicado en La Ley Online cita AR/JUR/2587/2011; Fernández, Silvia E., “La evaluación de la competencia jurisdiccional en el sistema de protección integral de Derechos de Infancia”, Diario La Ley, 15.06.2011, pag.8 y ss).- Ello así puesto que, si bien el Art. 9° de la Convención sobre los Derechos del Niño consagra que el mismo tiene derecho a permanecer en su familia de origen “en la medida de lo posible”, ello está subordinado a que esta familia le garantice y le respete sus derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la vida, a la salud física y psíquica y a su integridad. La responsabilidad parental ya no es un derecho de propiedad sobre los hijos, sino que es una función que se cumple ayudándolos a crecer, a desarrollar al máximo sus

posibilidades. Es por ello que, cuando en el seno de la familia no puede garantizarse el desarrollo psicosocial, ni la integridad física y emocional del niño, debe buscarse con la mayor celeridad y certeza jurídica el medio conducente para establecer la adoptabilidad de la menor en conflicto. Por todo lo expuesto, debido a la imposibilidad que los hermanos de marras sean resguardadas en su seno familiar de origen y/o extenso, habiendo fracasado las estrategias tendientes al fortalecimiento y revinculación familiar y estando acreditado que no existirían en esta instancia otras alternativas posibles para asumir su cuidado y asistencia, ante esas circunstancias la misma carece de todo cuidado parental; ésta Secretaría Se.N.A.F. ha evaluado, valorado y decidido la situación de adaptabilidad de los mismos, de conformidad a lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales incorporadas en nuestra constitución en el art. 75 inc. 22 y en la legislación del orden nacional y provincial, donde conminan a los organismos del Estado la oportunidad de brindarle a los hermanitos una convivencia familiar estable que contribuya a su desarrollo integral, por lo que corresponde enervar la competencia de S.S. solicitando en la etapa procesal oportuna se declare la situación de adoptabilidad en virtud de lo prescripto por el art. 607 inc. c) del Código Civil y Comercial de la Nación, a los efectos de consecuentemente resolver de conformidad con lo dispuesto por el art. 64 inc. f) de la Ley 9944, solicitando en la etapa procesal oportuna se declare la situación de adoptabilidad en virtud de lo prescripto por el art.607 inc. c) del Código Civil y Comercial de la Nación. III- Que de conformidad a lo expresado precedentemente y entrando en consideración del asunto, esta área de asuntos legales estima procedente el CESE de la Medida de Protección ya dispuesta en las presentes actuaciones en relación a los niños B. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacido el día 31/12/2013, de 11 años de edad y T. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacida el 16/01/2015, de 9 años de edad quienes se encuentran resguardados de la siguiente manera: - el niño B. U., en la Residencia Infanto Juvenil de la Ciudad de Rio Cuarto, sito en calle Santiago del Estero N° 358, de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba; y T. U., en

el Predio Ciudad de los Niños, con domicilio en XXXXXXXX XXXXXXXX, Provincia de Córdoba dictaminando su situación de adoptabilidad, conforme a los lineamientos expresados, debiendo darse intervención al Registro Único de Adoptantes con las consideraciones mencionadas al efecto, de acuerdo a lo normado por el Art. 64 inc. f) de la Ley 9944 y 607 Inc. c) del C.C y C de la Nación, debiéndoselo incorporar posteriormente a un grupo familiar que reúna las condiciones necesarias y que puedan otorgarles y garantizarles los cuidados y asistencias necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional de la misma, debiendo requerirse la actuación del equipo técnico del Registro Único de Adoptantes, a la brevedad posible de acuerdo a las observaciones manifestadas, de así estimarlo SS. IV- CONCLUSIÓN: Por lo brevemente expuesto, esta Dirección de Asuntos Legales estima someter al control de legalidad la situación planteada precedentemente, poniendo en conocimiento al Juzgado de Control, Niñez, Juv. Penal Juvenil y Faltas Ciudad de Bell Ville que los hermanos de la causa se encuentra, en situación de adoptabilidad, debiendo asimismo en la etapa procesal oportuna ratificar el Cese de la medida excepcional adoptada en su momento por ser ajustada a derecho, según lo establecido por los artículos 48 último párrafo, 53, 56 y 57 de la Ley Provincial N° 9944, enervándose en consecuencia la competencia de V.S. para resolver de conformidad a lo dispuesto por el Art. 64 Inc. f) de la Ley Provincial N° 9944, y 607 inc. c) del C.C.C., en virtud de los lineamientos vertidos en el presente instrumento legal. ASI ME EXPIDO. Córdoba, 15 de Enero de 2025.- Cb/ Córdoba, 15 de Enero de 2025.- SOLICITA DECLARACION DE SITUACIÓN DE ADOPTABILIDAD – ACOMPAÑA DICTAMEN – ADJUNTA DOCUMENTAL – MANIFIESTA – AUTOS CARATULADOS: EXPEDIENTE SAC: 12130804 - B. U. - T. U. (C/S.F.) - CONTROL DE LEGALIDAD (LEY 9944 - ART.

56). Así las cosas, el Dr. José Daniel Pérez, en su carácter responsable de las funciones inherentes a la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, conforme Resolución N O

2023/R-001-00000015 recaída en expediente N O 0607001216/2023, solicita se proceda en la etapa procesal oportuna a Declarar la Situación de Adoptabilidad de los niños B. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacido el día 31/12/2013, de 11 años de edad y T. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacida el 16/01/2015, de 9 años de edad. Que a esos efectos resulta competente vuestro Juzgado en virtud de lo estatuido por los artículos 612 del C. C. y C. y 64 inciso f) de la Ley 9944, correspondiendo se resuelva previamente el cese de la medida excepcional de que se trata, en el marco de los artículos 48 último párrafo y 57 de la citada ley N° 9944, ratificando el mismo.”

XXXV) Que con fecha 04/02/2025 por decretó “1°) Fijar audiencia para el día 10/2/2025 a las 12.00 hs. para que comparezcan los progenitores R. P. y C. U. junto a su abogado patrocinante Juan Cruz FANIN en carácter de parte. En caso de hacerlo de manera remota, por video llamada de whatsapp, deberán previamente comunicarse con el juzgado para hacer saber el número de celular al que se conectarán para la audiencia. 2°) Fijar audiencia para el día 17/2/2025 a las 12.00 hs. para que comparezcan las tías maternas de los NNA de autos, B. P. y C. P., haciéndoles saber que en el plazo de 24 hs. de notificadas, deberán designar nuevo letrado patrocinante ya que el Defensor Público de 1° turno (Dr. Carlos Figueroa) se jubiló y la Defensoría de 2° turno no puede asumir su representación por encontrarse cumpliendo el rol de Representante complementario de los niños de autos. En caso que no cuenten con recursos para designar uno de su confianza, deberán solicitar que se les designe uno ad hoc de manera personal por barandilla o llamando al número 450000 interno 52206/207. 3°) Fijar audiencia para el día 25/2/2025 a las 10.00 hs. y 12.00 hs. - en modalidad de video llamada - a los fines de oír a los niños B. U. y T. U.; con presencia del representante complementario del segundo turno y de las abogadas del niño Dras. Maria Sol Delamer y Silvina Robledo. 4°) Notificar a la UDER Bell Ville (SENAF) de las audiencias fijadas, quedando citadas a comparecer a las mismas en caso de considerarlo pertinente.”

XXXVI) Que con fecha 11/02/2025 se certificó: “Que la audiencia del día 10/2/2025 con C. U. y R. P. no tuvo lugar por incomparecencia de las partes, a pesar de encontrarse debidamente notificados. Se realizó llamado telefónico a Cintia B. P. a los fines de establecer el número de contacto de su hermana R. P. y la antes nombrada manifestó que su hermana estaba viviendo en Villa María pero que ella le había comunicado que tenía la audiencia.”

XXXVII) Que con fecha 11/02/2025 se resolvió “Atento a lo certificado precedentemente y demás constancias de autos, fijase nuevo día y hora de audiencia para el 25/2/2025 a las 9.00 y 11.00 hs., debiendo comparecer C. U. y R. P. en forma personal y acompañados por abogado patrocinante, JUAN CRUZ FANIN, bajo apercibimiento de ley. Póngase en conocimiento de las partes que podrán comparecer en modalidad de video llamada de WhatsApp, debiendo comunicarlo previamente al número 450000 internos 52205/52206/52207. Notifiquese.”

XXXVIII) Que con fecha 17/02/2025 se resolvió: “Con base en lo certificado precedentemente, y estando próxima la fecha de audiencia por videollamada de los NNA T. U. y B. U.: 1) Oficiar a SENAF a los fines que informe sobre el tratamiento psicológico brindado a los niños de autos (nombre del/a profesional a cargo, periodicidad y resultados obtenidos en relación al proceso judicial que los incumbe), así como los datos de la institución educativa a la que asistirán los niños y en cual grado/año escolar. 2) Emplazar al Abogado Emanuel Coppola a comparecer en el plazo de ley a aceptar el cargo de letrado patrocinante ad hoc de B. P. y C. P., notificándose de todo lo actuado. Una vez cumplimentado ello, procédase a designar nueva fecha de audiencia con las antes nombradas y su letrado patrocinante.”

XXXIX) Que con fecha 25/02/2025 se receptó audiencia con C. U. acompañado por su letrado patrocinante, Dr. Juan Cruz Fanin, en la que manifestó: “Si yo pudiera tener los chicos, yo ahí sí cambio y hago todo lo que tenga que hacer. Que él en este tiempo no fue al

psicólogo, pero él considera que “cambió solo”. Que él no está trabajando. Que él no está de acuerdo con que sus hijos B. U. y T. U. sean dados en adopción. Que está lleno de papeles en su casa, que no quiere más notificaciones. Que cuenta con el patrocinio y su abogado le asesorará en cuanto a vía recursivas en caso de corresponder. Que el compareciente manifestó que deseaba tener el teléfono de donde está T. U. "para llamarla y despedirme". Que el teléfono de donde está B. U. sí lo tiene, que se lo facilitó su abogado pero que él "lo llamó sólo una vez". Además, aclaró que él nunca le hizo caso a SENAF "con eso de ir al psicólogo porque yo no estoy loco".

XL) Que con fecha 25/02/2025 se receptó audiencia con R. P. acompañada por su letrado patrocinante, Dr. Juan Cruz Fanin, quien manifestó que “Que sabe que tiene abogado designado en la causa, que es quien está conectado a la videollamada también. Seguidamente se le informa del estado procesal de la causa, de la situación de sus hijos T. U. y B. U. Que no está de acuerdo con que sus hijos sean dados en adopción pero sí entiende el proceso y el estado de la causa. Que no está yendo a terapia, que fue en marzo del año pasado (2024), en XXXXXXXX, una vez, pero le dijeron que "no le hacía falta". Que no está trabajando. Que tiene teléfono fijo 3534256151.”

XLI) Que con fecha 25/02/2025 se certificó: “...que en el día de la fecha se procuró establecer comunicación con la Residencia Infante Juvenil de la Ciudad de Río Cuarto para llevar a delante la audiencia (vía videollamada) con B. U.. Que la Lic. Paola B. U. manifestó que el niño no quiso hablar, que estaba muy sensible de ánimo y que no lo quieren presionar para que no se sienta mal. Seguidamente S.S. se comunicó con la abogada del niño de B. U., Dra. Sol Delamer, quien hizo saber que B. U. está bajo tratamiento psiquiátrico, que extraña mucho a su familia y que en la residencia donde está lo tratan muy bien. Que Betiana, Paola y Guadalupe están siempre pendientes de él. Que él quiere ir a visitar a su abuela Patricia. Que solicita nueva fecha de audiencia, a las 13 hs ya que B. U. sale de la escuela a las 12 hs.”

XLII) Que con fecha 25/02/2025 por decretó: “Con base en lo certificado precedentemente y demás constancias de autos, fijase nuevo día y hora de audiencia para el NNA B. U. para el día 27/2/2025 a las 13.00 hs., debiendo comparecer en modalidad de video llamada de WhatsApp y en presencia de la abogada del niño Sol Delamer y de la Representante complementaria Defensora Publica Vanesa Nigro.”

XLIII) Que con fecha 25/02/2025 se receptó audiencia con T. U. acompañada por su representante complementario, Dr. Juan Martin Oliva Cuneo, y la Abogada de la niña Dra. Silvina Robledo, a saber: “...T. U. dijo: Que empezó hoy su tercer grado. Que tiene 10 años ya. Que ella quiere “vivir con una familia en la que haya una mamá y que esté ella sola, que quiere ser hija única, que eso es algo que le gustaría mucho porque así se sentiría mimada. Que a ella le gusta la idea de ser mimada y cuidada, que nunca vivió eso y cree que ya es hora de poder vivirlo”. Que ella le cree a su abogada del niño y a la jueza que le dicen que eso es posible, que sólo se necesita un poco de paciencia y tiempo para que el equipo técnico encuentre una familia para ella. Que fue muchas veces de la psicóloga Lucía, que ahí habló de las cosas que le dan miedo, las que extraña y las ilusiones que tiene para su futuro. Que a su hermano B. U. lo vio hace un tiempo, que de vez en cuando se ven, que sabe que ahora él está un poco enfermo por eso no se están viendo. Que su familia nunca la llama. Que ella quiere irse a vivir a una familia en la que ella “sea hija única”, que le súper entusiasma esa idea para su vida. Seguidamente la Dra. Robledo solicita que se siga con el trámite de la causa con celeridad, que T. U. es una niña que ya está lista para vivir con una familia en la que la cuiden y respeten sus derechos. Aclara que su representada ha hecho terapia hasta hace un mes, que la terapeuta Lucía hizo un informe pormenorizado y considera que T. U. no necesita continuar en este momento, al menos que ella lo solicite, que es una niña que sabe lo que quiere. Seguidamente S.S. le hace saber a T. U. que si necesita volver a terapia puede pedirlo en cualquier momento, que quizás vengan tiempos de cambios en los que necesite de nuevo hablar con Lucía, a lo que la niña responde que sí está de acuerdo, que ella sabe pedir

ayuda, que además F. y J. (encargados del hogar) son personas con las que ella habla sin problemas y puede pedirles lo que ella necesite. Seguidamente el RC Dr. Oliva Cuneo sugiere que se continúe con el trámite de la causa en relación a T. U. y que se procure continuidad en el tratamiento psicológico.”

XLIV) Que con fecha 26/02/2025 se intentó celebrar audiencia con el niño B. U. pero ante sunegativa, se receptó audiencia con B. D., encargada de la Residencia Infante Juvenil de Río Cuarto donde se halla alojado el niño. De la audiencia surgió que “...Betiana dijo: Que ella está a cargo de la residencia desde diciembre del año pasado (2024). Que en el día de ayer (25/2/25) el niño B. U. se despertó muy temprano (6 am) por la gran ansiedad que tenía por la audiencia que estaba fijada por videollamada. Que cuando llegó la hora de la audiencia le dijo a la dicente “me voy a dormir porque no quiero escuchar lo que me van a decir”. Que luego de eso se durmió y no hubo manera de despertarlo. Que tampoco quiso ir a la escuela. Que hoy sí fue a la escuela. Que está en el 4to grado de la escuela Almirante Brown. Que B. U. está muy sensible, que sólo respeta los límites de los educadores hombres de la residencia, pero que todas las personas que trabajan allí están pendientes de él porque él goza de una fragilidad emocional que es evidente. Que está en manos de un psiquiatra pero que no recuerda el nombre, que el diagnóstico que le dieron es el de “trastorno negativista, desafiante y conductas antisociales”. Que a la terapia la dejó porque en todo el año pasado (2024) no logró adherencia al tratamiento. Que ella considera que obligarlo a estar presente en una audiencia en la que se le informará que el estado procesal de la causa (cese con declaración de adoptabilidad) es algo que lo puede desequilibrar, que no cree que sea el momento para ese acto procesal. Que solicita que el juzgado espere a que el niño esté en mejores condiciones anímicas para comunicarse. Seguidamente S.S. propone enviar un email en lenguaje sencillo, dirigido a B. U., a la casilla de la residencia, para que él lo lea y sepa que el Tribunal lo espera, que estaremos al pendiente de sus tiempos para tomar la audiencia y ver cómo seguir con la causa. Que ante la propuesta la Lic. D. se

emocionó y agradeció poder contar con esa posibilidad de tiempo y espacio para que B. U. cure sus heridas y pueda verse qué es lo mejor para él. Que en este momento no está claro qué sería lo mejor para él ya que su familia de origen lo atosiga llamándolo o buscándolo por las redes, y a él cada vez que habla con su mamá queda muy triste. A la vez, agrega B., el niño no tiene apertura para un cambio de familia, no tiene disponibilidad adoptiva, tampoco está bien quedándose en el hogar, aunque pareciera que es la única solución por el momento. Que en la residencia hay una psicóloga llamada Paola Bruno, que si bien ella no hace terapia con los niños que residen allí, sí está al pendiente de todos y hace derivaciones que con B. U. se está trabajando, buscando algún profesional que él sí acepte. Que se pensó en un acompañante terapéutico que sea hombre así él logra aceptar lo que se le marca, ya que B. U. que B. U. vive en la variación de “quiero/no quiero”, ahí habita su cabeza todos los días. Por ello tiene desbordes emocionales. Que desde que ella está en la dirección de la residencia no se le ha pasado más el teléfono con la madre, que es notable lo mal que le hace hablar con la madre, pero lo que no logra controlar es la comunicación vía redes sociales. Que hay dos niños en la residencia que cuentan con celular, y la madre usa usuarios distintos para lograr comunicarse con B. U. Que es una influencia negativa porque tampoco es que haya ido a visitarlo, le promete cosas y no cumple, lo mareja, lo confunde. Que ella se compromete a estar en comunicación con el Tribunal, a procurarle terapia a B. U. y a dar aviso cuando el niño esté en condiciones de celebrar la audiencia que está pendiente. Lo que, oído por S.S., dijo: 1) Téngase presente lo manifestado. 2) Córrase vista al RC de autos, a los fines de resolver sobre la posible separación de causas en relación a los niños T. U. y B. U., ello en función del contenido de las audiencias celebradas (con T. U. y con la Lic. Decarlini). 3) Oficiar a la Residencia Infanto Juvenil de Río Cuarto a los fines que se le dé continuidad al acompañamiento psicológico y psiquiátrico de B. U. y se informe al Tribunal de forma periódica sobre su estado psicoemocional. 4) Elaborar un texto en lenguaje claro destinado al niño B. U. a los fines que él sepa que el Juzgado queda a

disposición de sus tiempos para celebrar la audiencia que se halla pendiente. 5) Informar a SENAF sobre el contenido de la presente audiencia. Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de todo su contenido, firman los comparecientes después de S.S., todo por ante mí, que doy fe.”

XLV) Que con fecha 27/02/2025 se certificó: “Que en el día de la fecha la Jueza Noelia Azcona le hizo llegar al NNA B. U. un mensaje a través de la coordinadora de la Residencia Infanto Juvenil de Rio Cuarto que reza lo siguiente: "B. U.: este mensaje es para vos exclusivamente. Soy Noelia, la jueza de niñez de Bell Ville. Mi equipo y yo estamos intentando encontrar la mejor solución para vos. Por eso necesitamos que vayas al psicólogo y le cuentes todos tus miedos, dudas y esperanzas. Nosotros no nos vamos a apurar a resolver hasta que no descubramos qué es lo mejor para vos. Nos interesa que sepas que los papeles (el expediente) tuyo y de T. U. fueron avanzando, pero hasta que vos no estés listo no vamos a continuar con la parte que hace a tu situación porque queremos respetar tus tiempos. Así que específicamente a lo que hace a tu estado de adoptabilidad vamos a esperar a que los profesionales con los que vos hables nos digan qué sería lo mejor para vos, e intentaremos ayudarte. Sólo en la parte tuya pondremos como una pausa, hasta que vos puedas continuar. Hay muchas personas a las que vos les importas mucho y que te queremos ver bien. Pero sabé que vos sos aún un niño, que necesitas de amor y de cuidados, y que es nuestra tarea encontrar a un adulto que sí esté en condiciones de darte esos cuidados de forma sana y duradera. Si tenés alguna duda, sabe que Betiana o Sol nos la pueden transmitir. Y cuando estés listo para la audiencia, te llamaremos junto con tu abogada del niño (Sol) para escucharte. Intenta hacer cosas buenas para vos, como aprender en la escuela y jugar con amigos. Nosotros quedamos a la espera de tus tiempos. Abrazo gigante desde el Juzgado de niñez de Bell Ville.”

XLVI) Que con fecha 27/02/2025 por decreto se resolvió “BELL VILLE, 27/02/2025. Por recibida historia clínica de B. U. De la misma, póngase en conocimiento al R.C. de autos.”

XLVII) Que con fecha 28/02/2025 Emmanuel Alberto Coppola, M.P.: 3-35451, aceptó el cargo de letrado patrocinante *ad hoc* de B. P. y C. P. Que, contando ya con patrocinio letrado, se procedieron a tomar las audiencias fijadas. Que con fecha 10/03/2025 se recepitó audiencia CINTIA B. P., acompañada por su letrado patrocinante, Dr. Emmanuel Alberto Coppola, donde se dejó constancia que: "...concedida la palabra a B. P. dijo: Que ella acepta a su nuevo abogado patrocinante, agradece contar con asesoramiento jurídico. Se le informa del estado de la causa, a lo que responde que no está de acuerdo con la solicitud de SENAF, que ella puede hacerse cargo de B. U. Que no ha cambiado en nada su situación pero que ha estado en contacto con B. U. y ella cree que él podría estar bien si vuelve a vivir con ella. Que ella podría llevarlo a terapia psicológica y psiquiátrica y a la escuela. Que ella está pensando en ir a Río Cuarto a visitarlo. Que ella sigue a cargo de sus 4 hijos (J. 14 años, L. de 13 años, T. de 11 años y J. de 10, todos escolarizados). Que son todos hijos de A. M., quien es su actual pareja. Que M. hace piscinas y está bastante fuera de la casa que ella está a cargo de los niños. Seguidamente se le informe el estado de la causa, y la situación distinta de T. U. y de B. U., a lo que responde que nada tiene que decir en relación a T. U. pero que a B. U. ella quisiera "recuperarlo". Se le hace saber a B. P. sobre la posibilidad de recurrir la sentencia en caso de así desearlo, con la asistencia letrada que ella hoy tiene. Por último, su letrado patrocinante, Dr. Coppola informa a la compareciente sobre las posibilidades legales al respecto". Con fecha 10/03/2025 se recepitó audiencia C. P., acompañada por su letrado patrocinante, Dr. Emmanuel Alberto Coppola, en la que C. P. dijo: "Que ella acepta a su nuevo abogado patrocinante, agradece contar con asesoramiento jurídico. Se le informa del estado de la causa, a lo que responde que ella sabe que T. U. es una niña muy inteligente, que siempre supo lo que quiso. Que ella no quiere interferir en el proceso de T. U. pero sí quiere que quede claro que a ella (C. P.) le queda pendiente llamarla y saber que T. U. esté bien.

Que a ella le apena mucho lo que sucedió, que sabe que SENAF le dio muchas oportunidades a R. P. Que a ella le gustaría vivir con T. U. pero sabe que hoy no es una opción. Seguidamente S.S. le informa la situación de T. U. y su deseo de seguir adelante con el procedimiento. Que ella no ha cambiado en nada su situación familiar, que ella tiene dos niñas y están a su cargo al 100%. Que ella sabe de B. U. a través de B. P. Se le hace saber a C. P. sobre la posibilidad de recurrir la sentencia en caso de así desearlo, con la asistencia letrada que ella hoy tiene. Por último, su letrado patrocinante, Dr. Coppola informa a la compareciente sobre las posibilidades legales al respecto.”

XLVIII) Que con fecha 28/02/2025 evacuó vista Vanesa Nigro, Defensora Pública con Funciones Múltiples de Segundo Turno de la Tercera Circunscripción Judicial: “Que viene por el presente en el carácter de representante complementaria de B. U. y T. U. a evacuar la vista corrida conforme a lo ordenado el 26 de febrero del corriente. Con respecto a ello, surge de las audiencias realizadas la necesidad de avanzar con el trámite de los presentes en cuanto a T. U., ahora bien, no sucede lo mismo con B. U., quien se encuentra en un estadio completamente distinto y con la necesidad de profundizar su abordaje atendiendo su salud mental, como SS ya lo ha ordenado. Siendo ello así, la suscripta, -salvo mejor criterio de SS- no tiene objeciones que formular a la separación de causas de B. U. y T. U., para así continuar con las mismas atendiendo al superior interés de cada uno de ellos.”

XLIX) Que con fecha 06/03/2025 se recibió escrito del abogado Dr. Juan Cruz Fanin, quien solicitó que, al momento de dictar resolución, S.S. proceda a regular sus honorarios, como abogado *ad hoc* de los progenitores de B. U. y T. U. Habiendo participado además de la defensa, en al menos 4 audiencias, (2 con el progenitor y 2 con la progenitora). Que a tal fin acompaña condición tributaria.”

L) Que con fecha 11/03/2025 por decreto se resolvió “I) Con base en el pedido de cese de medida excepcional con declaración de adoptabilidad de los NNA B. U. y T. U.,

vista de lo actuado a la Representante complementaria de autos Vanesa Nigro y a las abogadas del niño, María Sol Delamer y Silvina Robledo, para que se expidan. Notifíquese.

II) A la solicitud de regulación de honorarios formulada por el abogado Juan Cruz Fanin, previamente, requiérase al presentante que haga una estimación que formule una estimación fundada de los honorarios pretendidos, especificando las tareas efectuadas y a cargo de quien los peticiona y se proveerá en cuanto por derecho corresponda. Notifíquese.”

LI) Con fecha 14/03/2025 la Dra. Vanesa Nigro evacúa la vista en estos términos: “Que viene por el presente, en el carácter de representante complementaria de B. U. y de T. U., a evacuar la vista corrida en relación al pedido de cese de medida excepcional y declaración de situación de adoptabilidad de mi representados. Con motivo de ello, consta en autos agregado con fecha 15 de enero de 2.025 el dictamen jurídico N° 07/2025 de la Dirección de Asuntos Legales de Senaf que concluye: “Por lo brevemente expuesto, esta Dirección de Asuntos Legales estima someter al control de legalidad la situación planteada precedentemente, DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Dirección Maestro López 113 Tel: 0351- 4343456/59 int. 140-160 poniendo en conocimiento al Juzgado de Control, Niñez, Juv. Penal Juvenil y Faltas Ciudad de Bell Ville que los hermanos de la causa se encuentra, en situación de adoptabilidad, debiendo asimismo en la etapa procesal oportuna ratificar el Cese de la medida excepcional adoptada en su momento por ser ajustada a derecho, según lo establecido por los artículos 48 último párrafo, 53, 56 y 57 de la Ley Provincial N° 9944, enervándose en consecuencia la competencia de V.S. para resolver de conformidad a lo dispuesto por el Art. 64 Inc. f) de la Ley Provincial N° 9944, y 607 inc. c) del C.C.C., en virtud de los lineamientos vertidos en el presente instrumento legal.” Al respecto, tiene como precedente el informe técnico suscripto por las Lic. Rosana Acosta y Lic. Paula Bunzli en el cual solicitan el cese de la medida de Protección Excepcional de B. U. y de T. U. y la declaración de adoptabilidad de los mismos. De dicho informe se desprende un recorrido de los hechos, desde el inicio de las intervenciones

en el que el Equipo Técnico del Área Local de Niñez de la Municipalidad de Bell Ville y solicitan el Cese de la medida de excepción, dando por culminado todo proceso de intervención debido a que se han agotado todas las posibilidades de resguardo de los niños de marras con su familia biológica, extensa y/o afectiva. Allí, la profesional interviniente, Lic. Carolina Bianco, adjuntó informe técnico que da cuenta de los extremos que ha considerado fundantes, refiere en el mismo que se implementaron estrategias integrales de intervención, tendientes al restablecimiento y/o reparación de los derechos de mi representados. En su repaso de lo actuado señala que son hijos de los Sres. R. P. y C. U. Que se comienza a intervenir ante la comunicación telefónica de la Policía de la ciudad de Bell Ville, informando que se encontraban en dicha dependencia dos niños y que serían trasladados al domicilio de la abuela materna, momentáneamente, para que los cuidara ante la negativa de los mismos a retornar al hogar paterno. Agrega que registran antecedentes de intervención con el grupo familiar, atento a que, en el año 2016, se recepcionó en el área local solicitud del Hospital de la ciudad de Bell Ville para trabajar con la Sra. R. P., en virtud que tras el nacimiento de su hijo U. P. -que sería hijo del Sr. C.- abandonó al recién nacido, en el instituto de la salud. También señala el informe que el Sr. C. U., se comunicó telefónicamente con la policía de Bell Ville, manifestando que su hijo B. U. se había escapado de su casa, siendo las 3 a.m. y de la búsqueda de la autoridad policial, resulta que se encontró al pequeño en la calle, a unas cuadras de su hogar paterno, y al ser entrevistado junto a su hermana, expresaron que su padre habría estado alcoholizado, se escaparon y no querían permanecer allí. Fue así que los niños, fueron resguardados provisoriamente en el hogar de la abuela materna, la Sra. P. O. Respecto al trabajo con los progenitores sobre el fortalecimiento de sus roles parentales se informa que, presentan falta de compromiso para trabajar sobre estas cuestiones. En el caso de la Sra. R. P., tiene su residencia en la localidad de XXXXXXXX, desde el año 2022, junto a su pareja el Sr. N. G. y su hijo V. U. advirtiendo desvinculación

de sus hijos que se encuentran en la ciudad de Bell Ville. De las intervenciones de acción social de XXXXXXXX, informaron que la Sra. P. no muestra interés por sus hijos B. U. y T. U. y no concurrió a las citaciones. Continúa el informe diciendo que, de las entrevistas con familiares y vecinos, surge en relación al Sr. C. U., que tendría consumo problemático de alcohol y tendría una dificultad física, en una de sus piernas que no fue atendida. Que el equipo técnico, mantuvo una entrevista con el progenitor y advirtieron que, presenta dificultades para identificar los factores de riesgo en los que están sus hijos, las situaciones de negligencias y descuidos y proyecta en ellos la responsabilidad de su mal comportamiento. Que observaron que no puede contenerlos, ni cuidarlos. Por lo que, establecieron como condición de seguimiento para la medida excepcional, concluir los exámenes/controles por su posible discapacidad en su pierna y que lleve a cabo tratamiento psicológico para fortalecerse en su rol. Luego, indica el informe, que la abuela materna durante entrevista manifestó su imposibilidad de hacerse cargo de sus nietos, justificándose en sus problemas cardíacos y de tensión arterial alta, que le requiere un control constante y le acarrea otras limitaciones en su salud. No obstante, solicitó que no permanecieran en una residencia, ni sean declarados en situación de adoptabilidad. Surge que posteriormente, se presentó B. P., tía materna, solicitando asumir los cuidados de B. U. y su hermana C. P. de la niña T. U., procediendo los profesionales a realizar la valoración correspondiente de estas alternativas familiares y continuando con la disposición de la medida excepcional sobre B. U. bajo resguardo de B. P. y en el caso de T. U. junto a su tía C. P. Allí también repasa la profesional que se dispuso la prórroga de la medida excepcional fundamentada en que las tías maternas requerían continuar sosteniendo un trabajo de fortalecimiento en el ejercicio de sus correspondientes roles a los efectos, pese a ello señalan la falta de respuestas de estas a los distintos requerimientos del equipo técnico en materia de salud, educación, documentación, entre otros no cumpliendo con el compromiso asumido. Con respecto al progenitor, en su repaso de lo actuado, la profesional informa que

no demostró interés en tener contacto con sus hijos, ni trabajar en forma conjunta con el equipo técnico, no concurriendo a las distintas citaciones. Destaca el informe que, en el mes de noviembre del año 2023, en el marco de una entrevista domiciliaria que desarrolló el equipo técnico de la Uder, en el domicilio de la Sra. B. P., ésta planteó que no quería continuar resguardando a B. U. debido a que estaba cansada y no le hacía caso, que tenía mal comportamiento en la escuela y no avanzaba en el plano educativo. Que, con respecto a T. U., también realizaron entrevista domiciliaria en el hogar de la Sra. C. P., que allí advirtieron que la niña estaba sucia, con el pelo pegoteado, un ojo lastimado y que la tía materna le restaba importancia al asunto de salud. Indica el informe también, aspectos relevantes como que la niña va y viene sola a la escuela con otros niños y desconoce la tía acerca de sus avances en materia educativa. Que se advirtieron muchas irregularidades y negligencias, encontrándose T. U. en riesgo y con sus derechos vulnerados a cargo de C. P., evaluándose que la niña no puede continuar allí. Asimismo, en cuanto a abuela materna, la Sra. P. O., se da cuenta que se había mudado con sus tres hijos más chicos a la localidad de Ballesteros, que el equipo técnico de allí señaló que se conoce que los jóvenes tendrían problemas delictivos y de consumo problemáticos de sustancias. Que solicitaron intervención a la municipalidad de Ballesteros para que entrevistaran a Patricia y del informe de la trabajadora social de la ciudad, se desprende que “en el relato deja en claro que sabe y conoce perfectamente la situación de sus nietos y que sus hijas se han responsabilizados de ellos pero que ya no pueden seguir teniéndolos. En cuanto a ella actualmente su situación es compleja y no cuenta con recursos económicos para darle estabilidad a sus nietos además de sus problemas de salud y que es consciente de que no pueden hacerse cargo de sus nietos”. Añade el informe que los padres, no se presentaron en la Uder y no modificaron sus conductas. En cuanto a la familia extensa paterna dice que el área local de Bell Ville, informó que trabajaron con G. U., hermana de C. U., quien manifestó no poder responsabilizarse de los cuidados de B. U. y T. U.,

debido a que no tiene un lugar estable donde vivir, mostrando desinterés y apatía por el futuro de los niños. Además, entrevistaron un primo del progenitor, F. G. U., que sobre los pequeños dijo que conoce su situación pero que no pueden colaborar; cada uno tiene su familia y debe hacerse cargo de sus cosas, que los padres son los que deberían cuidarlos. Que también, mantuvieron comunicación telefónica con L. U. y que refirió no poder hacerse cargo de los niños, justificándose en que tiene cinco hijos y uno recién nacido y no tiene espacio en la casa. Que le pidieron información sobre otros familiares y /o red comunitaria, a lo que refiere que no se le ocurre nadie. Continuando con el detalle de lo informado por la profesional actuante, detalla esta que posteriormente se procedió a disponer la innovación de la medida excepcional reguardando a los niños en un espacio residencial. Que luego de ello se volvió a presentar la tía materna, B. P. con la intención de recuperar a B. U., que con motivo de ello se planteó un trabajo específico a través del desarrollo de entrevistas y que se advirtieron dificultades para aceptar los errores y descuidos hacia su sobrino. Que el equipo técnico entrevistó a la pareja de la Sra. B. P., el Sr. A. M., y que este manifestó que le gustaría que el niño regrese, pero dando cuenta que él se retira del domicilio los días lunes para trabajar y regresa los días viernes. Que finalmente en la última entrevista desarrollada en la Uder con B. P., esta manifestó dudas con respecto a tener a los niños a su cargo, que le va a costar cuidarlos y cuando finalmente le preguntan si continua con la decisión de traer a los niños, para extender los plazos de prórroga de la Medida Excepcional, refiere que no. Resta decir que el informe también anoticia que se entrevistó a la Sra. R. R., y que escenario planteado se desprende que, los progenitores no reconocen ni han podido modificar los motivos que dieron origen a la solicitud de la medida excepcional, tanto el padre como la madre, no asumen los hechos de vulneración de derechos hacia los hijos y tampoco accionan en los requerimientos de los planes de revinculación. Que con la familia extensa se agotó la búsqueda de recursos familiares, existiendo una naturalización de la vulneración de derechos que ejercieron

históricamente los adultos como las insistencias de las acciones desplegadas por los equipos técnicos y no logradas. Dicho esto, debe señalar la suscripta que lo informado es conteste con las resoluciones que se han dispuesto en el trámite de los presentes, es así que mediante auto n° 201 de fecha 08/11/2024 se ordenó: "...I) RATIFICAR la prórroga de la medida excepcional respecto del niño B. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacido el 31/12/2013, de 10 años de edad, hijo de R. P., DNI. N° XXXXXXXXX y de C. U., DNI. N° XXXXXXXXX, quien permanecerá resguardado en la Residencia Infanto Juvenil de la ciudad de Rio Cuarto, sito en calle Santiago del Estero N° 358, de la ciudad de Rio Cuarto, Pcia. de Cba. II) RATIFICAR la prórroga de la medida excepcional respecto de la niña T. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacida el 16/01/2015, de 9 años de edad, hija de R. P., DNI. N° XXXXXXXXX y de C. U., DNI. N° XXXXXXXXX, quien permanecerá resguardada en el Predio Ciudad de los Niños, con domicilio en XXXXXXXXX XXXXXXXXX o, Pcia. de Cba...". En virtud del art. 608 inc. b del CCCN, en los presentes autos, el día 25/02/2025 compareció C. U., acompañado por su letrado patrocinante, Dr. Juan Cruz Fanin y dijo: "Si yo pudiera tener los chicos, yo ahí sí cambio y hago todo lo que tenga que hacer. Que él en este tiempo no fue al psicólogo, pero él considera que "cambió solo". Que él no está trabajando. Que él no está de acuerdo con que sus hijos, B. U. y T. U. sean dados en adopción. Que está lleno de papeles en su casa, que no quiere más notificaciones...". Asimismo, el mismo día compareció también la Sra. R. P. junto a su abogado patrocinante Dr. Juan Cruz FANIN y dijo: "...Que no está de acuerdo con que sus hijos sean dados en adopción, pero sí entiende el proceso y el estado de la causa. Que no está yendo a terapia, que fue en marzo del año pasado (2024), en XXXXXXXXX, una vez, pero le dijeron que "no le hacía falta". Que no está trabajando". Por otra parte, este Ministerio Público de la Defensa tuvo oportunidad de tomar contacto con sus representados. En este aspecto debe diferenciar la suscripta lo sucedido con T. U. de lo acontecido con B. U. Es así que en la

última audiencia de contacto con T. U., concretamente el día 25/02/2025 esta refirió: “...Que empezó hoy su tercer grado. Que tiene 10 años ya. Que ella quiere “vivir con una familia en la que haya una mamá y que esté ella sola, que quiere ser hija única, que eso es algo que le gustaría mucho porque así se sentiría mimada. Que a ella le gusta la idea de ser mimada y cuidada, que nunca vivió eso y cree que ya es hora de poder vivirlo”. Que ella le cree a su abogada del niño y a la jueza que le dicen que eso es posible, que sólo se necesita un poco de paciencia y tiempo para que el equipo técnico encuentre una familia para ella. Que fue muchas veces de la psicóloga Lucía, que ahí habló de las cosas que le dan miedo, las que extraña y las ilusiones que tiene para su futuro. Que a su hermano B. U. lo vio hace un tiempo, que de vez en cuando se ven, que sabe que ahora él está un poco enfermo por eso no se están viendo. Que su familia nunca la llama. Que ella quiere irse a vivir a una familia en la que ella “sea hija única”, que le súper entusiasma esa idea para su vida...”. Con respecto a B. U., el día 26/02/2025 en audiencia con la Sra. B. D., encargada de la Residencia Río Cuarto donde se halla alojado B. U., esta dijo: “Que ella está a cargo de la residencia desde diciembre del año pasado (2024). Que en el día de ayer (25/2/25) el niño B. U. se despertó muy temprano (6 am) por la gran ansiedad que tenía por la audiencia que estaba fijada por videollamada. Que cuando llegó la hora de la audiencia le dijo a la dicente “me voy a dormir porque no quiero escuchar lo que me van a decir”. Que luego de eso se durmió y no hubo manera de despertarlo. Que tampoco quiso ir a la escuela. Que hoy sí fue a la escuela. Que está en el 4to grado de la escuela XXXXXX. Que B. U. está muy sensible, que sólo respeta los límites de los educadores hombres de la residencia, pero que todas las personas que trabajan allí están pendientes de él porque él goza de una fragilidad emocional que es evidente. Que está en manos de un psiquiatra pero que no recuerda el nombre, que el diagnóstico que le dieron es el de “trastorno negativista, desafiante y conductas antisociales”. Que a la terapia la dejó porque en todo el año pasado (2024) no logró adherencia al tratamiento. Que ella considera que obligarlo a estar presente en una audiencia

en la que se le informará que el estado procesal de la causa (cese con declaración de adoptabilidad) es algo que lo puede desequilibrar, que no cree que sea el momento para ese acto procesal. Que solicita que el juzgado espere a que el niño esté en mejores condiciones anímicas para comunicarse”. En el trámite de dicha audiencia S.S. propuso enviar un email en lenguaje sencillo, dirigido a B. U., para que él lo lea y sepa que el Tribunal lo espera, que estaremos al pendiente de sus tiempos para tomar la audiencia y ver cómo seguir con la causa. Allí la Lic. D. dijo que en este momento no está claro qué sería lo mejor para él ya que su familia de origen lo atosiga llamándolo o buscándolo por las redes, y a él cada vez que habla con su mamá queda muy triste. A la vez, agrega B., el niño no tiene apertura para un cambio de familia, no tiene disponibilidad adoptiva, tampoco está bien quedándose en el hogar, aunque pareciera que es la única solución por el momento. Que en la residencia hay una psicóloga llamada Paola Bruno, que si bien ella no hace terapia con los niños que residen allí, sí está al pendiente de todos y hace derivaciones que con B. U. se está trabajando, buscando algún profesional que él sí acepte. Que se pensó en un acompañante terapéutico que sea hombre así él logra aceptar lo que se le marca, ya que B. U. vive en la variación de “quiero/no quiero”, ahí habita su cabeza todos los días. Por ello tiene desbordes emocionales. Que desde que ella está en la dirección de la residencia no se le ha pasado más el teléfono con la madre, que es notable lo mal que le hace hablar con la madre, pero lo que no logra controlar la comunicación vía redes sociales. Que hay dos niños en la residencia que cuentan con celular, y la madre usa usuarios distintos para lograr comunicarse con B. U. Que es una influencia negativa porque tampoco es que haya ido a visitarlo, le promete cosas y no cumple, lo marea, lo confunde. Que ella se compromete a estar en comunicación con el Tribunal, a procurarle terapia a B. U. y a dar aviso cuando el niño esté en condiciones de celebrar la audiencia que está pendiente”. De todo lo expuesto y de los informes técnicos incorporados a lo largo de todo el expediente, se desprende que tanto T. U. como B. U. han visto vulnerados sus derechos y que las estrategias encaminadas a encauzarlos en el seno de la

familia nuclear y extensa han fracasado pese a todos los esfuerzos realizados por el juzgado y el órgano administrativo. Consecuentemente, cuando no resulta posible asegurar los derechos de un NNA junto a sus progenitores, ni cuentan con familia biológica o extensa que esté dispuesta a contenerlos, pese a las acciones que lleva adelante el órgano administrativo, urge dar cumplimiento a su derecho a acceder a una familia. Se entiende por familia “aquel grupo integrado por personas que se encuentran en condiciones afectivas, emocionales y materiales de brindar todo lo necesario para el desarrollo saludable de su personalidad”. Ese derecho esencial del niño a crecer en el seno de una familia necesita, para terminar de plasmarse, de un emplazamiento en un grupo familiar definitivo a los fines de dar certeza a su historia vital. Es así que desde el ámbito judicial se debe propiciar la estabilidad necesaria en un entorno familiar y social -que tienda a ser permanente- para que, en sus condiciones, consolide los vínculos afectivos con quien o quienes ejerzan sus roles de padres. Tal como lo ha expuesto la jurisprudencia: “De la lectura de los arts. 9 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) se extrae, sin duda alguna, que mantener a un niño o niña en la familia biológica no debe ser un imperativo sin límites, sino que su interés superior es una valla que este objetivo no puede traspasar. En la medida en que no resulte de ello un beneficio para el niño o niña y su interés superior exija que no permanezca en ese ámbito, debe procurarse otra alternativa de cuidado, tal como expresamente lo consigna el inciso 3 del art. 20 del mencionado cuerpo legal, entre las que se encuentra la adopción” (Autos: “B., N. – Control de legalidad”, Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Séptima Nominación, s.nº 1, de fecha 25/06/2018). Siguiendo ese lineamiento, siendo necesario brindar a la niña de autos un marco de estabilidad, contención, cuidado y protección, la Suscripta entiende que la situación amerita el dictado de una declaración de adoptabilidad de T. U. (art. 607 inc. c del CCCN y cc). Ahora bien, con respecto a B. U., sugiere la suscripta continuar con el abordaje hasta tanto el mismo se encuentre en condiciones de poder transmitir libremente su opinión, lo que a la fecha conforme surge de

autos aún no se ha podido avanzar”.

LII) Que con fecha 14/3/2025 se certificó en la causa que “...en el día 13/03/2025 la Sra. Jueza, Noelia Azcona se comunicó telefónicamente con la Residencia Infanto Juvenil de Río Cuarto a los fines de conocer la situación de B. U. Que B. D. (responsable del hogar) informó que B. U. leyó el texto en lenguaje sencillo que se le envió desde el Juzgado, que está dispuesto a comenzar terapia y también a celebrar la audiencia para que escuchemos lo que él tiene para decir. Que la única condición que puso el niño fue que la audiencia no sea celebrada por medios telemáticos, que la virtualidad no le gusta y prefiere que sea de forma personal. Seguidamente S.S. le explicó al niño -a través de Betiana— que la posibilidad de tener un contacto presencial en audiencia es a través del Juzgado de Río Cuarto. A lo que Betiana dijo que la residencia tiene contacto de forma permanente con la Dra. Victoria Cavagnaro, que es una jueza muy comprometida también, y que será un gusto llevar a B. U. hasta Tribunales para que hable con ella. Posteriormente, S.S. se comunicó con la Dra. Cavagnaro quien manifestó que no hay problemas en fijar fecha de audiencia con B. U., ni bien llegue el oficio/exhorto con la solicitud y según las posibilidades de agenda del Tribunal.”

LIII) Que con fecha 14/03/2025 se resolvió: “1º) Exhortar al Juzgado de Niñez, Juventud, Vicia. Familiar y Penal Juvenil de la ciudad de Río Cuarto a fin de requerirle se sirva citar a comparecer al NNA B. U., alojado en la Residencia Infanto Juvenil de esa ciudad, a efectos de mantener audiencia de contacto personal con el niño de mención donde se le explique en lenguaje claro y sencillo la situación jurídica de la presente causa (cese de la medida excepcional y declaración de situación de adoptabilidad) y de ese modo pueda transmitir libremente su opinión con relación a sus deseos y expectativas. 2º) Tener por evacuada la vista corrida a la Representante complementaria de autos, Dra. Vanesa Nigro y en consecuencia, autos a despacho para resolver en relación a la situación de la niña T. U.”.

LIV) Que evacuada la vista a las abogadas de los niños, la Dra. Silvina Robledo –represnetando a T. U.- dijo: *“Con fecha 17/3/2025 comparece la Dra. Silvina Gabriela Robledo, con domicilio constituido en calle XXXXXXXXX de esta ciudad, en carácter de abogada de la niña T. U., a evacuar la vista corrida mediante proveído de fecha 11/03/2025, a los fines de que emita opinión sobre lo actuado y el pedido de cese de medida excepcional con declaración de adoptabilidad. De las constancias, especialmente el acta 40 de fecha 25/02/2025, se puede observar que T. U. tiene interés en ser adopta por una familia “... en la que haya una mamá y que esté ella sola, que quiere ser hija única...”. Por lo expuesto, respetando la decisión de la niña y siempre que la familia que la adopte reúna los requisitos establecidos por ella, no tengo objeciones para que se dicte la medida. Sin perjuicio de ello, solicito se arbitren los medios necesarios para que pueda seguir en contacto con su hermano B. U. Que al momento de sentenciar, solicito tenga a bien regular los honorarios profesionales los que estimo en el equivalente a 30 JUS, por las tareas desarrolladas en la presente causa que constan de audiencias virtuales, comunicaciones con T. U. a lo fines de conocer sus intereses y hacer valer sus derechos, acompañamiento en el proceso, contestación de vistas, etc. A esos fines, dejo manifestado que mi condición frente a la ARCA es la de Monotributista, lo que acredito mediante constancia que adjunto”*.

Con fecha 20/03/2025 la Dra. María Sol Delamer –abogada del niño B. U.- hizo saber que *“Que, vengo por el presente a evacuar vista respecto al pedido de cese de medida excepcional con declaración de adoptabilidad en relación al niño B. U. Que, desde que ingresó a la Residencia su proceso de adaptación no ha sido fácil para él, lidiar con su realidad le ha resultado muy difícil, por tal motivo resulta fundamental contar con el apoyo de las personas que lo asisten y contienen en la Residencia. El año pasado no quiso y no pudo sostener el espacio terapéutico, si asistía a básquet y luego a futbol en el espacio municipal que se dicta en un polideportivo. Que este año, su deseo es comenzar con fútbol y boxeo apenas abran las*

inscripciones. Continuamente B. U. solicita pasar tiempo e ir a visitar a su abuela Patricia, primero, y luego, a su tía B. P. Por tal motivo, se solicita a V.S. que libre oficio a Senaf a los fines que pongan a disposición de B. U. un auto que lo lleve y lo traiga un día para ir a visitar a su abuela Patricia y luego otro día a su Tía B. P. -viven en diferentes localidades- acompañado por alguien de la Residencia (B., G. o P.) o por su acompañante terapéutico V. U., a quien conoció esta semana y quien lo empieza a acompañar compartiendo espacios, paseos, salidas y visitas, a los fines de que B. U. logre un lazo de conexión y contención que lo ayude a estabilizar sus emociones. Que, se le comunicó tanto a él como a las personas que lo acompañan en la Residencia que B. U. puede hablar tanto con su abuela Patricia como con su tía B. P. porque lo pedía, y por ello durante esta semana pudo comunicarse telefónicamente con su abuela P. y estuvieron conversando. Que, es importante destacar que desde que B. U. llegó a la Residencia, nunca más tuvo contacto con su familia de origen. Que, por más que ello obedezca a que los adultos de su familia biológica no hayan ido por los motivos que fueran, la realidad es, que B. U. vivencia desde que ingreso allí que los demás niños son visitados por su familia, que vuelven a su lugar de origen a pasar unos días y luego regresan, y su realidad no es así. Por tal motivo, él necesita de ese contacto para elaborar su proceso y sus duelos. Que, por muchos meses el año pasado dejó de ver a su hermana T. U. - con quien tiene un vínculo fundamental, porque siempre pide verla y visitarla- por inconvenientes ajenos a él. Por ello, le solicité a la Uder que urgente hiciera de puente con la otra residencia a los fines de restablecer las visitas entre los hermanos. Así fue, que desde hace más de dos meses aproximadamente se ven casi todas las semanas en una plaza, y si no se pueden ver alguna vez, se llaman por teléfono o se mandan de mensajes de whats app el celular de sus cuidadoras, quienes están en contacto entre sí. Que, hoy B. U. no se encuentra preparado para expresar si desea ser adoptado por una familia nueva o no. Que, le está costando ese proceso y por ello, lo mejor por ahora es acompañarlo en el mismo, respetándole los tiempos

y brindándole todas las oportunidades que necesite de poder expresarse, a los fines que pueda realizar el mismo con tranquilidad y paciencia. Cada acto procesal en el que se ha visto involucrado desde que llegó a la Residencia le generó mucha angustia, lo que derivó en una crisis, que alteraba su vida normal y la transformaba en un caos, tirando por la borda el trabajo que venía logrando, en hábitos, constancia en el colegio, buenas relaciones con sus pares y adultos que lo rodean, adherencia a los tratamientos, etc. Por ello, respetar sus tiempos es escucharlo y de ese modo no cerrarle ninguna puerta, mucho menos una oportunidad. Tomarle las audiencias presenciales a través de una Jueza de Río Cuarto es una buena medida para él, y si no se da en la primera oportunidad que pueda expresarse libremente será en otra oportunidad en unos meses. Por lo pronto, comenzará un tratamiento con un Psicólogo nuevo a quien tiene que conocer próximamente, sabiendo que es sumamente importante que sea constante con el tratamiento para su bienestar y para poder avanzar. Por todo ello, se solicita a V.S. que no cese la medida excepcional con respecto a B. U., porque definitivamente éste necesita más tiempo para trabajar sobre la aceptación de su realidad y poder seguir adelante con todas las oportunidades que pueda llegar a tener, brindándosele nuevas oportunidades de expresarse siempre respetando sus tiempos y necesidades, a los fines que no se le cierre la posibilidad de ser adoptado por una nueva familia, como tampoco, otras oportunidades que pudiera surgir eventualmente. Asimismo, se soliciten se arbitren los medios para que pueda viajar a la casa de su abuela Patricia en Ballesteros, primero -y luego, a la casa de su tía B. P. en Bell Ville- a visitarla durante el día acompañado por alguien de la Residencia, en auto de Senaf que los lleve y traiga, a quienes se debe oficiar a esos fines, como se detalla supra la petición. Otra opción sería que le abonen los pasajes para que pueda viajar con un acompañante. Para ello, asimismo, se debe oficiar a Senaf a los fines que contacten a la abuela Patricia para anoticiarla acerca de qué día iría B. U. a visitarle junto a un acompañante”.

Y CONSIDERANDO: **I)** Que debe resolverse la situación jurídica de los niños B. U.,

D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacido el día 31/12/2013, y T. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacida el 16/01/2015, en razón de lo solicitado por la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia -Se.N.A.F.-; para lo que resulta competente este Tribunal en virtud de lo previsto el art. 64 de la Ley 9944, y art. 607 inc. c, ss. y ctes. del Código Civil y Comercial de la Nación (CCC).

II) Competencia de este Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Bell Ville: Conforme surge de la extensa reseña efectuada, la UDER de Bell Ville encuadró su abordaje en el marco de una medida excepcional de los niños de autos. Esta tesitura fue compartida por la Dirección de Asuntos Legales de Se.N.A.F, instando la intervención de este Tribunal a fin de regularizar la situación jurídica de los NNA mencionados, solicitando se cese en la medida excepcional y posterior declaración de la situación de adoptabilidad por la causal prevista en el art. 607 inc. c del CCC.

En consecuencia, entiendo que la competencia de este Tribunal queda habilitada en virtud del art. 607 inc. c del CCC, que establece que la declaración de adoptabilidad se tramita ante el juez que ejerció el control de las medidas excepcionales.

Enervada entonces la competencia de este Juzgado, me planteo las siguientes

CUESTIONES A RESOLVER: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Corresponde ratificar el cese de la medida excepcional dispuesto por la SENAF, en relación a los menores de edad B. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX, y T. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX?

SEGUNDA CUESTION: ¿Corresponde declarar el estado de adoptabilidad tal como solicita la SENAF, en relación a los niños B. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX, y T. U., D.N.I. N° XXXXXXXXX?

TERCERA CUESTION: ¿Corresponde regular costas y honorarios?

PRIMERA CUESTIÓN: Análisis de la solicitud –por parte de SENAF- de declaración del cese de la medida excepcional:

La presente sentencia goza de una extensión y minuciosidad acorde con lo delicada de la

situación de los niños B. U. y T. U. Al comienzo de la causa todo indicaba que la situación de los hermanos U. parecía que iba a ir en un mismo sentido, pero el devenir de los sucesos y el paso del tiempo hicieron que hoy nos encontremos en situaciones fácticamente distintas y ello repercute necesariamente en resoluciones diferenciadas. Análisis del trabajo realizado por SENAF, con el debido control judicial y por el que se llega a esta resolución judicial:

SENAF intervino ante la vulneración de derechos de los niños de autos, principalmente su acceso a la educación y a la salud. Así se informó que B. U. manifestó que “no sabe leer ni escribir, dijo que él quiere ir a la escuela y que no quiere vivir con su papá, que él toma (alcohol) y escucha la música muy fuerte y no lo dejaba dormir...”. Por su parte T. U., también expresa “que quiere ir a la escuela, sabe escribir su nombre, que cuando estaba con el padre no podía dormir por el ruido y la música, que se dormía tarde mirando la televisión”.

Los progenitores de B. U. y T. U. no han modificado los factores que dan origen a la medida excepcional y las tías maternas expresaron no querer cuidar más de los niños, aunque cambiaron el discurso. Los padres en conocimiento de la situación de los niños actualmente tampoco actúan. No se han presentado en la Uder ni piden hacerse cargo de los hijos. Se advierte que los niños no han sido restituidos en sus derechos al cuidado de las tías maternas y están en situación de riesgo, fracasando el dispositivo familiar. De la búsqueda de familia extensa se acreditó en el informe de fecha 7 de diciembre de 2023 que no quieren hacerse cargo. Se evalúa que con el resguardo institucional pueda restituirse el derecho a la salud y los controles pertinentes, a la continuidad de la escolaridad (se advierte el retraso escolar, escasamente saben escribir su nombre), tratamiento psicológico y a vivir en un ambiente donde se respete su integridad personal.

La tía C. P. hizo saber ante el Ente Administrativo que “...a T. U. la ve triste que necesita de una mamá, que ella ve que los padres C. U. y R. P. no van a cambiar como para cuidar de sus hijos”

Que día 29 de enero de 2024 se recibió llamado telefónico por parte de SENAF de la B. P. quien tiene a su cargo a B. U. quien llama para preguntar “cuando se llevan a B. U.”. Vuelve a manifestar que no quiere seguir cuidando del niño como ya lo había dicho anteriormente y que está a la espera, que ella no hace más nada por él. Que el niño no le hace caso. Que reniega y que no lo quiere cuidar más ni ser responsable de él. Se le vuelve a preguntar y no la ha llevado al psicólogo como se le indico y que no lo va a llevar. No presenta las fichas de salud, ni carnet de vacunación. Dice que no va a ir tampoco por los útiles escolares que se entregan del estado. Que la madre R. P. no se preocupa para nada de B. U. Que todo este tiempo nunca apareció por su hijo. Que de XXXXXXXX se vino a Bell Ville y que estaba parando en la casa de su hermana C. P. que no ha venido a ver el niño. Ni llama para preguntar si necesita algo. B. P. también relata que se ha peleado con su hermana C. P. que tiene a cargo a T. U., que no quiere saber nada con su hermana, dice que ella es un desastre yo no quiere mezclarse con las cosas que hace y que está enojada porque le ha quedado debiendo plata. Que tampoco puede decir cómo está T. U. con su hermana con detalles, pero dice que C. P. no hace las cosas bien.

Que con fecha 21/05/2024 SENAF requirió del auxilio de la fuerza pública para poder trasladar a los niños a residencias, puesto que la protección de derechos no se estaba llevando a cabo en manos de las tías maternas guardadoras. En ese contexto, las tías C. P. y B. P. negaron y escondieron a los niños, con parámetro de peligrosidad claro con riesgo de fuga: ocultar a los niños de una decisión que está tomada justamente para protección de ellos. Por su parte, la propia familia hizo saber que la abuela materna, Patricia, solo había venido a Bell Ville para impedir que se “los lleven” pero que no va hacerse cargo de los nietos, que luego del retiro volvió a Ballesteros y no preguntó nuevamente ante SENAF por ellos.

Una vez hallados, fueron trasladados al hospital para la respectiva revisión médica. Los niños llegan al hospital para ser revisados por la médica pediatra. B. U. y T. U. se muestran inquietos y ansiosos propio de la situación. Y a la vez a gusto y contentos

preguntando quiere saber cuáles son sus remedios y la casa nueva. Con actitud de colaboración y queriendo hacer cosas y dejándose guiar. La Dra. diagnostica en la niña conjuntivitis crónica; es necesario gotas antibióticos y calmantes. Además de la problemática de caries sin tratar. Asimismo, B. U. manifestó tener mucho dolor de una muela con más compromiso y seriedad bucal, según certificado. Ambos necesitan atención odontológica también.

Tomadas las audiencias en etapa ya judicial el progenitor C. U. –junto a abogado patrocinante- hizo saber que “...él no puede cumplir lo que le piden desde la UDER (...). cuando los chicos estaban con él no iban a la escuela, y que R. P. nunca se hizo cargo de sus hijos. Que él nunca le hizo caso a SENAF "con eso de ir al psicólogo porque yo no estoy loco". El Sr. C. U. no volvió a mostrar interés en sus hijos, ni llama ni pregunta por ellos. Asimismo, nunca ha reconocido los motivos que dan origen a la medida excepcional y tampoco adhirió a los planes de trabajo pautados. Por lo que no podría restablecer las consecuencias habidas en sus hijos por los hechos sufridos. De su grupo familiar se presenta en la Uder Bell Ville y en Tribunales la pareja del abuelo paterno U., Sra. R. R. a pedir por los niños. Por su parte, R. R. (abuela paterna afín) hizo saber ante S.S. que “...no entiende por qué R. P. no los busca, por qué no cuida a los niños B. U. y T. U. Que ella sabe que Carlos tiene otros hijos y que no están con él, pero que son datos que ella no tiene, que desconoce. Que ella va siempre a la SENAF, que le piden cosas a Carlos (que vaya a la psicóloga) pero que no las ha podido hacer. Que Mario –su esposo- sufre del corazón, riñones y diabetes y se preocupa por su hijo Carlos...”. La Sra. R. R. manifestó que quiere que los chicos vuelvan con ellos, no sabiendo bien que paso con los hermanitos. Relató que su marido está enfermo de diabetes y le preocupa que le pase algo y ella tiene problemas de tensión alta. Sobre la situación de salud de los niños, refirió que nunca supo del ojo de T. U. ni de la salud bucal de B. U. Entiende si los niños piden ir en familia, pero no quisiera que vayan en adopción. Luego, se queda pensando acerca de la

situación de los niños y termina diciendo que no sabe si podría cuidarlos en la salud.

Del escenario planteado se desprende que, los progenitores no reconocen ni han podido modificar los motivos que dieron origen a la solicitud de la medida excepcional, tanto el padre como la madre, no asumen los hechos de vulneración de derechos hacia los hijos y tampoco accionan en los requerimientos de los planes de revinculación. Asimismo, respecto a la familia extensa se agotó la búsqueda de recursos familiares, existiendo una naturalización de la vulneración de derechos que ejercieron históricamente los adultos como las insistencias de las acciones desplegadas por los equipos técnicos y no logradas.

Al tiempo de escucharla a la madre R. P. (tras muchos intentos fallidos, citaciones a las que no compareció), manifestó que "...ella no trabaja, que vive de las asignaciones de T. U., B. U. y V. U. Que realizó tratamiento psicológico que le ordenó la Uder, y que ese psicólogo le dijo que ella no necesita tratamiento por eso no continuó. Que ella "se presentó algunas veces en el banco Córdoba para hablar con Carolina, que la llevan desde la Municipalidad de XXXXXXXX, pero que para ella es complicado hablar con Carolina". Que su hijo se quedó mal después de hablar con Carolina porque le dijeron que el niño no volvería con su madre, y B. U. se angustió mucho. Que su pareja N. G. está por salir de la cárcel, se supone que, en octubre, que ella está muy contenta que va a volver a verlo...". Aclárese que el Sr. González fue denunciado por maltrato hacia el niño V. U., con quien R. P. aún convive. Por lo relatado se acuerda con la T.S Ana Gómez de la Localidad de XXXXXXXX seguimiento especial a la situación del niño V. U. Considerando la falta de reconocimiento de la progenitora a las situaciones de Violencia y la vulneración de derechos hacia sus hijos por lo cual no logra responsabilizarse y restaurar las acciones u omisiones que son las causas del descuido, negligencias y las violencias sufridas a los niños. Respecto a los progenitores, SENAF indica que las tías expresan que la madre Sra. R. P. no los llama, ni tiene contacto con ellos, está desvinculada, en un cuasi abandono. En lo referente al progenitor, las tías maternas vuelven a manifestar que no es un hombre en

condiciones de asumir los cuidados de sus hijos. Hace saber que los progenitores nunca se presentaron en la U.D.E.R Delegac. Bell Ville, a pedir sus hijos, que los progenitores no han modificado sus conductas ni los motivos que dieron origen a la adopción de la M.E.P.D.

Informe SENAF que consultada la tía B. P. al tiempo del cese de la medida excepcional sobre si continua con la decisión de traer a los niños, para extender los plazos de prórroga de la Medida Excepcional, refiere que no, que no va a poder y que la hace sentir aliviada de esta decisión. B. P. refiere en ese momento que, atendiendo la dimensión de los cuidados para los sobrinos, prioriza que ellos estén bien porque no sabe si va a poder brindarles, en especial los tratamientos de salud que ambos niños requieren. Solicita tener información del proceso de la Medida excepcional de los sobrinos. Por lo trabajado SENAF evalúa que la Sra. B. P. NO es alternativa viable como familia extensa para responsabilizarse de los niños B. U. y T. U.

Escuchada T. U. por S.S., manifestó que ella aún no aprendió a leer y escribir, que no tiene amigas en su aula, pero sí tiene amigas en el hogar donde vive, que la escuela y el hogar quedan muy cerca. Que fue al médico por su ojo, que antes su tía no la llevaba al médico y por eso lo tiene así, que ve poco y que le dijeron que no puede recuperarse, que hizo un tratamiento con gotas muchos días, que nunca se lo habían intentado curar al ojo antes. El Director de la Casa del niño explicó que la niña tiene una úlcera que es definitiva en su ojo y eso le ocasiona la pérdida de la visión; continúan sus controles y seguimiento médico.

Luego, la niña manifestó a su psicóloga particular que "...elige vivir en una familia con la conformación que sea, siempre y cuando haya una mamá, y que no haya hermanos que no sea el suyo ("si no está B. U., que no haya otro niño además de ella"). Que la niña tiene disponibilidad adoptiva. Que no pidió comunicación con la familia. Que solicitó a la terapeuta que le cuente todo esto "a su jueza".

Por su parte, B. U. dijo que "...le gustaría ver a su familia, aunque sabe que ahí no lo cuidan bien, que no quiere ir al psicólogo". Que la Dra. Delamer –abogada del niño- manifestó que

B. U. está de acuerdo en continuar institucionalizado atento que no existe red familiar que en este momento pueda hacerse cargo y responsable de su crianza y necesidades, y según lo conversado con él, manifiesta estar a gusto en la residencia en la que se encuentra, si bien extraña su familia y necesita sentirla cerca de una manera que sea posible.

Se estudió la familia extensa: G. U., hermana de C. U., quien manifestó no poder responsabilizarse de los cuidados de B. U. y T. U., debido a que no tiene un lugar estable donde vivir, mostrando desinterés y apatía por el futuro de los niños. Además, entrevistaron un primo del progenitor, F. G. U., que sobre los pequeños dijo que conoce su situación pero que no pueden colaborar; cada uno tiene su familia y debe hacerse cargo de sus cosas, que los padres son los que deberían cuidarlos. También, mantuvieron comunicación telefónica con L. U., que refirió no poder hacerse cargo de los niños, justificándose en que tiene cinco hijos y uno recién nacido y no tiene espacio en la casa. Le pidieron información sobre otros familiares y/o red comunitaria, a lo que refiere que no se le ocurre nadie.

En los meses siguientes, se vuelve a presentar la tía materna, B. P. manifestando que quiere recuperar a B. U., planteando un trabajo específico con esta tía y su pareja, el Sr. A. M., a través del desarrollo de entrevistas. En las mismas, se advirtieron dificultades para aceptar los errores y descuidos hacia su sobrino. El equipo técnico, sostiene que, de las entrevistas a B. P. y A. M., se advierten derechos vulnerados a la salud, la educación y la identidad de los niños del propio grupo familiar mencionado, al tratarse de una familia atravesada por negligencias, la naturalización de derechos no cuidados, de manera constante sostenida en el tiempo.

Finalmente, SENAF informa que se han agotado todas las posibilidades de resguardo de los niños de marras con su familia biológica, extensa y/o afectiva.

Culminan las profesionales de SENAF informando que: “El legislador ha sido sabio a la hora de establecer un tiempo para la inserción de los niños en su vida familiar, la causal de ello se

debe a que la prolongación de este escenario produce una invisibilización de la condición de sujetos de estos niños, siendo significativo tener en cuenta que el transcurso del tiempo en la vida de cualquier sujeto es importante, pero si esto sucede en la etapa de crecimiento es trascendental. Que en el caso concreto fueron implementadas diferentes políticas públicas, y a través de ellas se logró restituir el ejercicio de muchos de sus derechos, como ser: derecho a la integridad, salud y educación ellas garantías establecidas en los Arts. 13, 17 y 18 *ibídem*.”

En relación a la situación de B. U., se analiza que: 1) Que la Lic. Paola Bruno manifestó que el niño no quiso hablar, que estaba muy sensible de ánimo y que no lo quieren presionar para que no se sienta mal. 2) S.S. se comunicó con la abogada del niño de B. U., Dra. Sol Delamer, quien hizo saber que B. U. está bajo tratamiento psiquiátrico, que extraña mucho a su familia y que en la residencia donde está lo tratan muy bien. Que Betiana, Paola y Guadalupe están siempre pendientes de él. 3) Que cuando llegó la hora de la audiencia le dijo a la Lic. Dicarli “me voy a dormir porque no quiero escuchar lo que me van a decir”. Que luego de eso se durmió y no hubo manera de despertarlo. Que tampoco quiso ir a la escuela. Que B. U. está muy sensible, que sólo respeta los límites de los educadores hombres de la residencia, pero que todas las personas que trabajan allí están pendientes de él porque él goza de una fragilidad emocional que es evidente. Que está en manos de un psiquiatra pero que no recuerda el nombre, que el diagnóstico que le dieron es el de “trastorno negativista, desafiante y conductas antisociales”. Que a la terapia la dejó porque en todo el año pasado (2024) no logró adherencia al tratamiento. Que ella considera que obligarlo a estar presente en una audiencia en la que se le informará que el estado procesal de la causa (cese con declaración de adoptabilidad) es algo que lo puede desequilibrar, que no cree que sea el momento para ese acto procesal. Que solicita que el juzgado espere a que el niño esté en mejores condiciones anímicas para comunicarse. Seguidamente S.S. propone enviar un email en lenguaje sencillo, dirigido a B. U., a la casilla de la residencia, para que él lo lea y sepa que el Tribunal lo espera, que estaremos al pendiente de sus tiempos para tomar la audiencia y ver cómo seguir

con la causa. Que ante la propuesta la Lic. Decarlini se emocionó y agradeció poder contar con esa posibilidad de tiempo y espacio para que B. U. cure sus heridas y pueda verse qué es lo mejor para él. Que en este momento no está claro qué sería lo mejor para él ya que su familia de origen lo atosiga llamándolo o buscándolo por las redes, y a él cada vez que habla con su mamá queda muy triste. A la vez, agrega Betiana, el niño no tiene apertura para un cambio de familia, no tiene disponibilidad adoptiva, tampoco está bien quedándose en el hogar, aunque pareciera que es la única solución por el momento. Que en la residencia hay una psicóloga llamada Paola Bruno, que si bien ella no hace terapia con los niños que residen allí, sí está al pendiente de todos y hace derivaciones que con B. U. se está trabajando, buscando algún profesional que él sí acepte. Que se pensó en un acompañante terapéutico que sea hombre así él logra aceptar lo que se le marca, ya que B. U. que B. U. vive en la variación de “quiero/no quiero”, ahí habita su cabeza todos los días. Por ello tiene desbordes emocionales. Que desde que ella está en la dirección de la residencia no se le ha pasado más el teléfono con la madre, que es notable lo mal que le hace hablar con la madre, pero lo que no logra controlar es la comunicación vía redes sociales. Que hay dos niños en la residencia que cuentan con celular, y la madre usa usuarios distintos para lograr comunicarse con B. U.. Que es una influencia negativa porque tampoco es que haya ido a visitarlo, le promete cosas y no cumple, lo marea, lo confunde. Que ella se compromete a estar en comunicación con el Tribunal, a procurarle terapia a B. U. y a dar aviso cuando el niño esté en condiciones de celebrar la audiencia que está pendiente. 4) la última audiencia celebrada con la tía B. P., quien manifestó que “...no está de acuerdo con la solicitud de SENAF, que ella puede hacerse cargo de B. U.. Que no ha cambiado en nada su situación pero que ha estado en contacto con B. U. y ella cree que él podría estar bien si vuelve a vivir con ella. Que ella podría llevarlo a terapia psicológica y psiquiátrica y a la escuela. Que nada tiene que decir en relación a T. U. pero que a B. U. ella quisiera “recuperarlo”.

En relación a la situación de T. U.:

Actualmente T. U. se halla en condiciones para poder avanzar en el proceso, siguiendo la solicitud de SENAF. Su disponibilidad adoptiva es muy clara y el tiempo transcurrido juega en su contra puesto que ella ya está con ganas de “ser cuidada por una mamá”, ella “quiere ser hija única”, y además aclara que considera que “ya es tiempo de ser mimada”. Estas declaraciones infantiles en oídos judiciales repercuten en una premura para resolver su situación y permitir que el equipo técnico de adopción comience su tarea cuanto antes. Ello es refrendado por la representación complementaria y la abogada del niño, todas las profesionales solicitan la urgencia en resolver y la necesidad de avanzar con la situación de T. U. para brindarle una familia y gozar así de la manda convencional de poder vivir en un hogar familiar en el que se le preserven sus derechos de forma total. Es conteste lo que ella ha manifestado en las distintas audiencias, y también ante distintos profesionales y personas de confianza que ella se ha logrado vincular (como Florencia que es una de las guardadoras del hogar, o la propia psicóloga que da cuenta que T. U. es una niña que sabe lo que quiere). Esto es avalado por la opinión de la representante complementaria (Dra. Nigro) y de la abogada del niño (Dra. Robledo).

Distinto es el caso de B. U., quien no cuenta con la claridad necesaria para avanzar en la causa, sino que necesita más tiempo para saber lo que desea como opción de vida para él y a qué está dispuesto en lo inmediato.

Tanto B. U. como T. U. ya tienen más de 10 años por lo que sus opiniones –en este tipo de procesos- son vinculantes, no sólo se procura escucharlos sino seguir sus deseos en la medida que se preserve su interés superior (art. 3 CDN).

Que este Tribunal, se comprometió con B. U. a que se esperarán sus tiempos, más allá de lo que indican los plazos procesales de la Ley 9944. Se busca priorizar sus deseos y esperar a que los profesionales puedan actuar (logrando la adhesión al tratamiento) y dar sus respectivos informes. Que en relación a B. U. todo indicaría que los conocimientos jurídicos y los plazos procesales no alcanzan para garantizar sus derechos, no son útiles ni suficientes

para que él se sienta cómodo con lo que se va resolviendo. Que el trabajo del Juzgado es en forma conjunta con SENAF y con las directivas de la Residencia Infanto Juvenil de Río Cuarto (que son quienes lo ven a B. U. diariamente y pueden dar cuenta de su estado de ánimo y deseos), habiendo S.S. incluso viajado a Río Cuarto a entrevistar de forma personal al niño. En la actualidad, por sugerencia de la Lic. Betiana Dicarli (de la Residencia Infanto Juvenil) se ha exhortado al Juzgado de la misma competencia de la ciudad de Río Cuarto para que recepte la audiencia que aún está pendiente con el niño (en relación al cese de la medida excepcional y declaración del estado de adoptabilidad), puesto que él hasta el momento “no ha querido oír”, y ha dicho que no le gusta “la virtualidad”. Que este Tribunal no tiene posibilidades de viajar nuevamente a Río Cuarto, pero desde el Juzgado de aquella circunscripción se han dado muestras de generosidad y se celebrará la audiencia en breve, según sus posibilidades de agenda.

Que lo que necesita B. U. es tiempo, lo cual hace a su superior interés (art. 3 Convención de los derechos del Niño), a pesar que en apariencia iría en contra de la diligencia y celeridad que demanda todo proceso judicial en el que estén involucrados derechos de los NNA. Pero este Tribunal procura una interpretación sistemática, integrada y armónica del orden jurídico, lo cual es –según doctrina calificada- “una obligación para los operadores del Derecho” (Herrera Marisa “La lógica de la legislación proyectada en materia de familia”, Infojus, Buenos Aires, año 2016, p. 109). La posibilidad de hacer un razonamiento jurídico en concreto, valorando las necesidades propias de B. U., surge a partir de lo previsto en los primeros arts. del CCC, a saber: art. 1 (que amplía normativamente las fuentes del derecho), art. 2 (establece las pautas de interpretación de las reglas jurídicas) y art. 3 (que impone la razonabilidad en la fundamentación de las resoluciones de los conflictos jurídicos). Todo ello conjugado con el plexo de derechos humanos incorporados en y bajo el sistema del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, pues “el sistema jurídico queda impregnado de toda la metodología utilizada por la Constitución, de modo que ciertas decisiones han de tener

siempre como finalidad la plenitud de esos derechos y si no se respetan, la decisión no tendrá reconocimiento jurídico...” (Roca, “Familias y cambio social”, Civitas, Madrid, año 1999, p. 31). Avanzar en lo judicial sin basamento en lo fáctico sería llegar a una resolución vacía de contenido, contraria a la voluntad actual de B. U. y por lo tanto inconstitucional e inconvencional.

Estamos ante hermanos que están en la misma causa judicial, pero con necesidades opuestas. Respetar a uno implica necesariamente afectar al otro: si seguimos los tiempos de T. U., no estaríamos respetando la voluntad de B. U.; a la vez si esperamos a B. U. no podríamos asegurar el goce del derecho a vivir en una familia que reclama desde ya T. U. Así las cosas, consideramos que es fundamental echar mano al principio de realidad, consagrado en el art. 1 del CCC. Puesto que “...existen muchas situaciones que no pueden ser subsumidas automáticamente en las reglas normativas, o que directamente quedan fuera de ellas, produciéndose situaciones de lagunas o injusticias que el operador debe integrar, corregir o adaptar con los elementos normativos a su alcance” (Kemelmajer de Carlucci Aida, “Tratado de derecho de familia”, Rubinzal-Culzoni, año 2018, p. 11).

Por su parte, este Tribunal considera que la situación de T. U. no puede dilatarse, debiendo evitar prolongarse la incertidumbre, dando cumplimiento de este modo a la manda del art. 607 inc. c del CCC: “...aplicar el procedimiento más breve previsto en cada jurisdicción”. Para ello, se procurará brindar a T. U. –en tiempo oportuno- la posibilidad de crecer en el seno de una familia. El art. 594 CCC regula justamente lo que para la niña es su deseo concreto: su derecho de vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, dado que ello no puede ser proporcionado por su familia de origen, habiéndose agotado las posibilidades de permanencia en la familia de origen y ampliada (art. 595 inc. c del CCC). Ella manifiesta abierta y contestemente (en todas y cada una de las intervenciones que se hicieron con la niña) que “ya quiere ser hija única, vivir con una mamá que la cuide y la mime, que ya es tiempo de eso”.

En relación al **principio de inseparabilidad de los hermanos** consagrado en el art. 595 inc. d del CCC: este Tribunal tomó contacto personal con ambos niños en audiencia presencial en la ciudad de Río Cuarto, junto con representante complementario y abogadas del niño. En dicha oportunidad quien priorizó esa condición fue T. U., no así B. U. Pero cabe destacar que en la última audiencia celebrada por videollamada, ya al tiempo del cese de la medida solicitada por SENAF, T. U. es muy clara pidiendo que “quiere ser hija única”. De todas formas, consideramos que a la luz del principio de realidad mencionado (art. 1 CCC) y del interés superior de ambos niños (art. 3 CDN) hoy debe darse prioridad a respetar los tiempos de ambos, y ello implica avanzar con la declaración de adoptabilidad de T. U., y –por otro lado- esperar a que B. U. elabore lo que él desea para su vida. Por lo tanto, para este Tribunal resulta imposible cumplimentar con el principio consagrado por el art. 595 inc. d del CCC, estando dentro de “las razones debidamente fundadas” que prevé el mismo artículo. Ello no obsta a que en el futuro se pueda establecer un régimen comunicacional entre los hermanos T. U. y B. U., si así lo aconsejan los profesionales de sendos espacios terapéuticos y si ello llega a constituir una necesidad de los propios niños en algún momento. No olvidemos que estamos ante niños de más de diez años de edad, cuya voluntad es vinculante para este Tribunal, siendo ellos parte del presente proceso (art. 608 CCC). Además, el principio rector es el “interés superior del niño”, el cual “abreva en la dignidad misma del ser humano y se satisface cuando se lo reconoce en todos los ámbitos como sujeto de derecho pleno, lo que implica el deber de que ejerza su derecho a ser oído y a que su opinión se tenga en cuenta, a habilitarlo a participar activamente en el proceso judicial que lo involucra... La determinación del interés superior del niño es una actividad singular que debe realizarse teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada niño conforme las características específicas de la persona en lo que hace a su edad, su sexo, su grado de madurez, su opinión, su experiencia...” (Mizrahi, Mauricio “Interés superior del niño. El rol protagónico de la Corte, La Ley, año 2011). Justamente lo que se intenta a través de la presente resolución es tener en cuenta las

circunstancias concretas de cada niño, cada uno con sus circunstancias propias.

Por su parte, las abogadas de los niños; Dra. Robledo y Delamer prestaron conformidad para que la causa continúe en relación a T. U., poniendo –a la vez- una pausa en los plazos procesales respecto a B. U., dejando que los profesionales intervinientes actúen y den más luz sobre qué sería lo mejor para el niño.

Por todo lo dicho, este Tribunal considera que se seguirá lo sugerido por la Dra. Nigro con fecha 14/03/2025, pasando estos autos a resolver –solamente- en relación a la niña **T. U.**

Así las cosas, viendo todo lo trabajado por SENAF, queda claro que ni los progenitores ni la familia extensa se hallan en condiciones de velar por el real cuidado de T. U. Que ella es una niña que llegó al hogar Ciudad de los Niños con una pérdida de visión constatable, problemas de aprendizaje (no alfabetizada) y en estado de higiene deplorable. Sumado a ello, y dando basamento fáctico a lo jurídico consta en autos todo lo trabajado y constatado por la UDER local. Puntualmente en relación a T. U., en la visita en la casa de su tía materna C. P. -en la que vivía al tiempo del retiro de la niña y posterior alojamiento en la residencia- SENAF da cuenta de un estado de vulneración de derechos no sólo de la niña de autos (sobrina de C. P.: T. U.) sino también de las propias hijas de C. P.

Por lo dicho, sostienen el avance de la causa en relación a T. U.: la solicitud de SENAF, el deseo de la niña de tener resuelta su situación y poder ya gozar de su derecho a vivir en una familia (expresados en audiencias celebradas ante S.S, Secretaria autorizante, RC y abogada del niño), los tiempos que marca la ley, el aval de la representación complementaria para avanzar en este sentido (Dra. Nigro), como así también de la propia abogada de la niña (Dra. Robledo), los informes del Ente Administrativo y los informes de la Lic. Lucía Guadalupe Brañeiro (M.P: 12585) quien ha acompañado a T. U. en este proceso de decisión y la califica como una niña “ocurrente, creativa y que sabe lo que quiere”.

En el caso de T. U. se aplica lo ya dicho por la doctrina en cuanto a que “...el tiempo de lxs

NA exige un accionar especial del Estado acorde a la protección reforzada que se les reconoce, de allí que las decisiones que afectan los derechos de personas menores de edad deban ser resueltas con celeridad y máxima diligencia, respectándose la garantía del plazo razonable” (Salituri Amezcua Martina, “Adopción”, Rubinzal Culzoni, Buneos Aires, año 2023, p. 461).

Así las cosas, resulta muy clara la situación de T. U., en consecuencia, es adecuado hacer lugar a la solicitud del SENAF cesando la medida excepcional y declarando su estado de adoptabilidad.

En relación a **B. U.**, este Tribunal considera que no es tiempo de resolver aún, debiendo respetar los espacios y momentos del niño hasta tanto se logre celebrar la audiencia que ha sido suspendida por él (en tres oportunidades). Y fundamentalmente es necesario contar con informes profesionales actualizados que den cuenta de la situación actual de B. U. y qué es lo que él desea para su vida. Así también opina la abogada del niño, Dra. María Sol Delamer en vista evacuada recientemente. En la que solicita que el niño tenga contacto con su abuela Patricia y su tía B. P. Dicha petición deberá tener un aval profesional para no llegar a la situación que las acciones que ponemos en funcionamiento los adultos van en desmedro del estado emocional del niño, quien aún no se encuentra en manos de profesionales de la psicología.

En cuanto al avanza del proceso de cese de la medida excepcional y declaración del estado de adoptabilidad, tal como pide la SENAF, consideramos que B. U. ya tiene edad para ser escuchado, opinar y que su opinión sea tenida en cuenta a la hora de resolver. *“Solo en la medida que un/a NApueda comprender la información sobre su situación estará en condiciones de ejercer el derecho a expresar su opinión o deseo al respecto. De allí que la información clara es crucial para la participación del/de la NA en su proceso adoptivo”* (Otero y Videtta, “Adopciones. Un modelo psicojurídico para los procesos adoptivos”, Editorial Noveduc, Buenos Aires, año 2021, p. 152). Entender que B. U. no está listo aún

para avanzar como solicita SENAF es reconocerlo como sujeto de derecho y protagonista de su proceso.

Por lo dicho es que resulta necesario poner una pausa al proceso de B. U. hasta que se cuente con dichos elementos, en consecuencia, se debe declarar la inaplicabilidad de los plazos previstos por el art. 48 de la Ley 9944 en relación a la situación de B. U., extendiéndose los plazos legales según las necesidades del niño en cuestión. Hay que abordar de forma particularizada la situación de cada niño, y darle a ellos soluciones diferenciadas porque así lo requieren sendas circunstancias. En lo que B. U. respecta, se seguirá el antecedente jurisprudencial del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Séptima Nominación, en autos “V., M. J. - Control de legalidad” (Auto n.º 9 de fecha 29/6/2021), declarando la inaplicabilidad del plazo que está previsto en el art. 48 de la Ley 9944 para resolver definitivamente la medida excepcional de protección de derechos. En consecuencia, corresponde no hacer lugar a la ratificación del cese de la medida solicitada por el Ente Administrativo. Ello, debido a que resulta necesario que se siga trabajando con el menor de edad hasta llegar que sus derechos se vean cabalmente respetados, incluída su opinión y su identidad. Por lo que es dable no sólo declarar la inaplicabilidad del art. 48 de la Ley 9944 sino también devolver las actuaciones a SENAF, haciéndole saber que desde este Tribunal se ofrece seguir colaborando para la mayor satisfacción del interés superior del niño de autos.

Por todo lo analizado en esta cuestión, teniendo en cuenta la prueba descripta minuciosamente en la parte “De la que resulta” de la presente sentencia, más el tiempo transcurrido desde la adopción de la medida, considero que –solamente- en relación a T. U. debe hacerse lugar a la solicitud de la SENAF y ratificar el cese de la medida excepcional dispuesta en autos. Ello, en virtud de la competencia de este Tribunal, en base a la prueba rendida en autos y a los fines de procurar *“restaurar de manera definitiva aquellos derechos afectados por la progenitora, al tiempo que tutela el derecho fundamental de todo*

niño a pertenecer a una familia, a ser criado en su seno y a recibir de ella el trato de hijo” (Juzgado 4° Nom. Niñez, Adol., Viol. Fliar. Y Género, Sec. N° 11, Córdoba, Sent. N° 4, 15/05/2017, “B., B.N; B.T.M.; B.M.D.V – Control de legalidad”).

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA RESPONDO AFIRMATIVAMENTE DE MODO PARCIAL, HACIENDO LUGAR A LA RATIFICACIÓN DEL CESE DE LA MEDIDA SOLICITADA POR EL ENTE ADMINISTRATIVO SENAF, EN RELACION A T. U. Y NEGATIVAMENTE EN RELACIÓN A B. U.

SEGUNDA CUESTIÓN: En consideración a lo resuelto en la primera cuestión, en esta segunda cuestión sólo se analizará la situación de T. U., procurando el análisis sólo de su declaración de situación (no así la de B. U.):

1) El marco normativo que regula la declaración judicial de situación de adoptabilidad, se integra por los arts. 607, 608 y 609 del CCC, y por los artículos 3, 9, 18, 19, 20, 21, 27, 28 y 29 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), de jerarquía constitucional y supranacional por lo que ello importa, además, la obligación del Estado de cumplir con lo establecido en las convenciones internacionales, a través medidas de acción positivas (art. 75 inc. 22 CN).

El Código Civil y Comercial regula el trámite de declaración de situación de adoptabilidad en forma expresa, mediante un procedimiento que procura determinar si entre un niño, niña o adolescente y su familia biológica se agotaron todas las medidas posibles para la continuidad del desarrollo del niño o niña, en ese ámbito y la convivencia entre ellos. Su fundamento es de orden constitucional y convencional, pues se apoya en la preeminencia que tiene la familia de origen para la crianza y desarrollo de los niños nacidos en su seno (“Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, González de Vicel, Herrera, Caramelo y Picasso, tomo II, Editorial Infojus, año 2015, p. 399).

Estamos ante una situación fáctica en la que se advierte que resulta imposible procurar que la niña pueda continuar viviendo con su familia de origen (ni extensa). Por lo que se hace

necesario iniciar la búsqueda de una familia que pueda brindarle la contención afectiva y la satisfacción integral de sus derechos, y ello se logra a través de la adopción.

El derecho de T. U. a contar con una familia que le brinde un contexto de afecto donde pueda desarrollarse plenamente y sus derechos sean protegidos y satisfechos, exige avanzar jurídicamente a fin de posibilitar esta finalidad.

La adopción *“mira al niño como sujeto de derecho, en cuanto a la búsqueda de garantizar sus derechos fundamentales y promover su desarrollo integral en el ámbito de una familia que pueda cuidarlo, familia distinta a la de origen ante la imposibilidad de esta de darle los cuidados, protección y promoción de su pleno desenvolvimiento”* (“Niñez. Medidas de fortalecimiento familiar y protección de derechos. Filiación adoptiva”, Vieites María Soledad, Editorial Nuevo Enfoque, año 2021, pp. 194/195).

Se busca aplicar la “reacción empática” (Lloyd de Mause), posicionamiento mundial de la perspectiva actual en relación a la niñez: se posiciona al niño como sujeto de derechos, y su opinión es escuchada.

2) Surge de la informativa y documental agregadas en autos, más lo ventilado en las audiencias celebradas ante S.S. en los presentes: audiencias con T. U., progenitores, familia extensa, certificados médicos oftalmológicos, así como los profesionales intervinientes, y considerando particularmente lo que ha referido la niña en oportunidad de ser oída, queda claro que ella tiene pendiente ejercer su derecho a vivir armónicamente en el seno de una familia en la que se respeten todos sus derechos y se busque su desarrollo integral.

SITUACION DE LA NIÑA T. U.

En la audiencia llevada a cabo por S.S. en la Casa del niño de la ciudad de Río Cuarto la niña expresó sin hesitación alguna su deseo de contar con un núcleo familiar propio y nuevo.

Del informe psicológico de la profesional Lic. Carolina Bianco surge que el deseo está claro en ella, así como su negativa a regresar con su familia de origen, lo cual fue constatado en audiencia ante S.S.

La edad de T. U. más la historia vital que ha transcurrido, la hace sujeto de derechos merecedora de una oportunidad familiar, saludable y real, siendo ello una garantía convencional y constitucional. Considero que incorporar -cuanto antes- a T. U. en el sistema de búsqueda de familias (a cargo del Registro Único de Adoptantes) es una acción que redundará como positiva en la vida de esta niña.

Para ello, debe tenerse presente *“el derecho del niño, niña o adolescente a una experiencia de hogar con personas que cumplan con los roles necesarios para su desarrollo integral”* (Fontemachi María Amanda, “Adopción de la teoría a la práctica”, Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, año 2022, p. 35); que *“...en la actualidad las adopciones se desprenden como corolario de las medidas de excepción, contempladas en los artículos 39 y concordantes de la ley 26.061...”* (obra citada, p. 181); y que *“el niño o niña como los y las adolescentes tienen derecho a ser vinculados con una familia sana y preparada que –como dice la ley- pueda educarlos, contenerlos y amarlos para lograr su desarrollo integral...”* (obra citada, p. 172).

Por otro lado, surge de la prueba agregada en autos y detallada en la sección “De los que resulta” de la presente resolución, que no se cuenta con familia extensa disponible para el cuidado de T. U., habiéndose entrevistado a tal fin demás parientes que fueron surgiendo en el devenir de la intervención tanto administrativa como judicial. Estando acreditada en ambas instancias la negativa o imposibilidad de los adultos mencionados.

Sin embargo, lo que se valora principalmente en esta cuestión es lo expresado espontáneamente por la propia niña. Así se han oído manifestaciones claras, contestes y contundentes, consistentes en su voluntad de ser adoptada, de “tener una mamá y ser hija única”.

Luego de lo analizado, se puede adelantar criterio en cuanto a que en relación a la niña T. U. este Tribunal está de acuerdo con lo resuelto administrativamente a través del dictamen de adoptabilidad de SENAF. En dicha resolución administrativa se dictaminó la

situación de adoptabilidad en relación a la niña T. U. Ello, en el marco de lo estipulado en los arts. 607 inc. c concordantes del Código Civil y Comercial, 48 último párrafo de la Ley número N° 9944. Fundamenta su postura el Ente Administrativo de un modo que es conteste con lo que se concluye por este Tribunal luego de haber analizado la prueba rendida en autos, escuchado a los progenitores (con representación legal), familia extensa y principalmente a T. U. Que es claro que se han agotado todas las posibilidades de resguardo de la misma con su familia biológica, extensa y/o afectiva. Que las profesionales intervinientes, Lic. Paula Bunzil y Rosana Acosta, adjuntaron informe técnico que da cuenta que se implementaron estrategias integrales de intervención, tendientes al restablecimiento y/o reparación de los derechos de la niña (arts. 13, 16, 17, 18, 22, 24, 25 y 27 de la Ley N° 9944). Que –como se ha dicho anteriormente- la niña de marras es hija de R. P. y C. U. Que se intervino administrativamente desde el año 2023, habiendo trabajado asimismo el Área de Niñez de la ciudad de Bell Ville, habiendo realizado innumerables estrategias de intervención, articulándose con diferentes instituciones locales, buscando alternativas familiares dentro del grupo de personas fuera de las opciones mamá y papá, puesto que ella no recibía los cuidados necesarios para una niña de su edad (en ese momento tenía 8 años de edad), deambulando por la madrugada por la ciudad escapando de su padre y abuelo alcoholizados. Se procedió a buscar alternativas familiares de resguardo, pero las soluciones dentro de la familia extensa agravaron el cuadro, poniendo en vilo asimismo su derecho a la salud con la pérdida de visión de un ojo por una conjuntivitis crónica no tratada y falta de alfabetización, sin haber logrado revertir en nada el actuar negligente de los adultos a cargo. No generando posibilidades de cambios en relación a la situación.

Por otro lado, cabe resaltar que desde la Casa del Niño (Río Cuarto) se informó que después de un tiempo de institucionalización T. U. no pide ver a sus familiares. Se le pregunta si algún día le gustaría vivir con otra familia, si le gustaría salir de la residencia y dice que SÍ, que quisiera “irse con una mamá, y ser hija única”. Constatada la imposibilidad que la niña de

marras sea resguardada en su seno familiar de origen y/o extenso, habiendo fracasado las estrategias tendientes al fortalecimiento y revinculación familiar y estando acreditado que no existirían en esta instancia otras alternativas posibles para asumir su cuidado y asistencia, ante esas circunstancias la misma carece de todo cuidado parental; y siendo solicitada por la Se.N.A.F. la declaración de la situación de adaptabilidad de T. U., quien ha evaluado y valorado de conformidad a lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales incorporadas en nuestra constitución en el art. 75 inc. 22 y en la legislación del orden nacional y provincial, donde conminan a los organismos del Estado la oportunidad de brindarle a la menor de edad una convivencia familiar estable que contribuya a su desarrollo integral, por lo que corresponde hacer lugar a lo solicitado por el Ente Administrativo.

“...El centro sobre el cual va a asentarse todo el sistema adoptivo es el derecho de los niños a vivir en familia...” (Lloveras Nora, “Manual de Derecho de las familias”, tomo II, Editorial Mediterránea, Córdoba, año 2018, p. 285).

Por lo dicho, considero que debe hacerse lugar a la declaración de situación de adoptabilidad solicitada por SENAF, tal como se pide.

En cuanto a los principios generales previstos por el art. 595 del CCC, sabemos que la adopción se rige por: 1) el interés superior del niño (inc. a): ello en consonancia con el art. 3 de la CDN, y siendo el criterio rector en la presente resolución; 2) siendo asimismo sumamente importante que se respete el derecho a la identidad del NNA (inc. b) por ello se ha escuchado activamente a la misma en audiencias, y su opinión ha sido tomada en cuenta, según la edad y grado de madurez (inc. f). Así, S.S. junto a la representante complementaria (Dra. Nigro), abogada del niño (Dra. Robledo) y las profesionales a cargo le han explicado el estado del proceso a T. U., se ha escuchado su opinión, con intervención de los equipos técnicos especializados; 3) también prevé el CCC el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada (inc. c): ello ha sido pormenorizadamente descripto en la presente sentencia, en base a la prueba recabada en autos; 4) derecho a conocer sus orígenes

(inc. e), lo que también es abordado judicialmente, y en el hogar a través de terapeutas especializadas en este tipo de situaciones, teniendo T. U. ya 10 años y estando plenamente consciente de su historia vital; cabe aclarar que este principio rector será parte del compromiso a asumir por las familias adoptantes oportunamente.

Ahora bien, a los fines prácticos en relación a la menor de edad T. U. es de aplicación el Acuerdo Reglamentario N° 142, serie “B”, de fecha 29/11/2016, por lo tanto esta instancia debe oficiar al Equipo Técnico de Adopción y Guarda para realizar la práctica de los estudios y reconocimientos psicológicos, sociales y médicos necesarios, concluidos los cuales se certificará el estado y condiciones de la niña examinada, el reconocimiento de la misma y su situación actual con el fin de determinar el sub-registro al que pertenece. Asimismo, se debe proceder a oficiar al Registro Único de Adopciones y al Equipo Técnico de Adopción y Guarda solicitando cinco legajos de pretensos adoptantes de la lista de postulantes inscriptos - con certificación de aptitud-, que se encuentren inscriptos en el sub registro a que se hubiere determinado pertenece la niña de marras. En tanto, el Equipo Técnico determinará las condiciones de idoneidad para promover el mejor desarrollo integral de la misma en que se encuentran aquellos a quienes se presentan como postulantes a pretensos adoptantes.

En relación al niño B. U., se reiteran las razones esgrimidas en la primera cuestión. Al no cesar la medida por ser necesario seguir trabajando en su situación, no corresponde tampoco declarar su estado de adoptabilidad.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA RESPONDO PARCIALMENTE DE MODO AFIRMATIVO, HACIENDO LUGAR A LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ADOPTABILIDAD DE LA MENOR DE EDAD T. U. SOLICITADA POR EL ENTE ADMINISTRATIVO SENAF. Y DE FORMA NEGATIVA EN RELACIÓN AL NIÑO B. U.

Cabe aclarar que en relación a la primera y segunda cuestión resulta importante elaborar un

texto sencillo, dirigido de manera clara y directamente a T. U. y a B. U. (de forma individual), a los fines que comprendan acabadamente lo aquí resuelto. Ello, por su rol de protagonistas de este proceso. A tal fin, se filmará un video para que sea la Jueza de la causa la cara visible (y a la vez ya conocida) quien les explique de modo pedagógico lo que hace a su situación procesal, dejando de lado el frío papel sin entonaciones de voz ni emociones. Se busca que los niños no necesiten de una relectura o un intermediario para entender su situación, sino que puedan verlo y escucharlo por sus propios sentidos, las veces que necesiten, sabiendo que el Tribunal está disponible para una mayor explicación en caso de resultar necesario.

TERCERA CUESTION:

En cuanto a la regulación de honorarios, han sido solicitados solamente por el Dr. Juan Cruz Fanin (M.P. 3-35379) y la Dra. Silvina Robledo (M.P: 3-35334). Y en consecuencia se regulará de acuerdo a dichas peticiones.

El primero de ellos actúa en el proceso en calidad de abogado patrocinante *ad-hoc* de los progenitores biológicos de los niños de autos (R. P. y C. U.). Ello conforme la normativa prevista en el C.A. arts. 25 y 36 *in fine* ley 9459. Que en la materia resulta aplicable lo dispuesto por el art. 74 de la ley provincial n° 9459, en cuanto a la escala de montos a fijar, estableciéndose un mínimo y un máximo por la labor cumplida. Que regulados los mismos, deberá la compareciente acudir al mecanismo previsto en el art. 25 de la ley 9459 para compensar el crédito fiscal generado por los honorarios a regular. A tales fines acompañó la constancia de su condición tributaria por ante el ARCA (art. 27 Ley 9459). Al respecto considero que no ha sido fácil representar a progenitores que se hallan en esa situación tan crítica como lo es la extinción de los vínculos jurídicos para con los niños. A ello se suma que la representación ha sido ad-hoc, debido a que ni R. P. ni Carlos han designado abogado de su confianza ni tampoco han ido a Tribunales a solicitar representación jurídica. También hay que tener en cuenta que ninguno de los progenitores ha colaborado con

el proceso (ni en la etapa administrativa ni en la judicial), resultando difícil –por ejemplo- celebrar las audiencias con R. P. porque cambiaba el domicilio y de número de teléfono. Que el Dr. Fanin ha participado activamente en las audiencias fijadas, mostrando predisposición para con ambos patrocinios, desde el asesoramiento sobre las estrategias legales que están a disposición hasta el esclarecimiento de la situación judicial de T. U. y B. U., con lenguaje sencillo y poniéndose a disposición de sus clientes.

Que se valora la buena predisposición del letrado en ejercer acabadamente su rol, colaborar con el Tribunal, estar atento a la fijación de audiencias para estar presente en el horario dispuesto y –sobre todas las cosas- su capacidad de asesoramiento en momentos difíciles para sus representados.

Distinto es el caso de la Dra. Silvina Robledo quien es abogada del niño de T. U. Aquí la normativa aplicable es la específica en la materia: Ley 10636. Debiendo darse la participación al Estado Provincial, a fin de que comparezca y soporte los honorarios regulados, en caso de corresponder (Ley 10.636 y Decreto reglamentario 1571/2022).

Que la Dra. Robledo ha apoyado a T. U. desde el comienzo de su intervención, llamándola por teléfono de forma periódica, colaborando con la obtención de medicamentos específicos para su ojo y estando al pendiente de la niña y sus demandas de un modo muy profesional y sobre todo humano. Que en causas en las que intervienen niños y niñas, en las que se define su futuro y su proyecto de vida, poder contar con profesionales que colaboren poniéndose a la altura de ellos, es un bálsamo para poder continuar con la causa, con la tranquilidad que a pesar que las miradas pueden ser muchas y variadas, pero todas apuntan a satisfacer el mejor interés de ese pequeño sujeto de derechos que lucha por su bienestar todos los días.

Así las cosas, considero que corresponde regular los honorarios del Dr. Juan Cruz Fanin (M.P. 3-35379), en la suma equivalente a 40 *jus* (art. 26 Ley 9459), los que serán compensables en crédito fiscal a su favor por parte del Estado Provincial. Debiéndose oficiar al Ministerio de Economía y Gestión Pública, y a la Dirección General de Rentas, a los fines que pudieren

corresponder.

Asimismo, corresponde regular los honorarios profesionales de la Dra. Silvina Robledo (M.P: 3-35334) en la suma equivalente a 40 jus por las tareas desarrolladas en la presente causa en su calidad de Abogada de la niña (arts. 26, 27, 36, 39 y 76 primer párrafo, concordantes y correlativos de la Ley 9459, 1, 3, 4, 5 y 9 de la Ley n° 10.636; 27 de la Ley N° 26.061; 31 inc. 3 de la Ley Provincial N° 9944, y concordantes a nivel Constitucional y Convencional; art. 14 bis de la Constitución nacional y arts. 1251 y 1255 del C.C.C, Resolución Numero 5/2023, proveniente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba y el anexo I, y art. 9 y ccs. de la Ley 10.636 de Córdoba) los que deberán ser soportados por el Estado Provincial. A tal fin, oficiar al Estado Provincial, como obligado al pago, en su domicilio real de calle XXXXXXXXX –o el que reemplace en el futuro – a fin que por intermedio de su representante legal en la sede de Tribunales de Bell Ville pueda comparecer y hacer efectivas las diligencias pertinentes según lo resuelto en los presentes autos.

En cuanto a las costas: Tratándose de una acción de estado de familia -que es de orden público-, corresponde imponer las costas por el orden causado (art. 132 CPCC).

A la TERCERA CUESTION respondo afirmativamente regulando los honorarios de los abogados que así lo solicitaron (Ab. Juan Cruz Fanin y de la Ab. Silvina Robledo), e imponiendo las costas por el orden causado.

Por todo lo analizado, las voces de ambos niños oídas a lo largo de todo el proceso, los informes que constan en la causa, las opiniones profesiones vertidas y normas legales aplicables al caso, **RESUELVO:**

I) RATIFICAR el cese de la medida excepcional adoptada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Unidad de Desarrollo Regional (UDER) de Bell Ville, con relación a la niña **T. U.**, D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacida el 16/01/2015, hija de R. P., DNI XXXXXXXXX, y C. U., DNI XXXXXXXXX (arts. 48, 4° pár. y 56 de la

Ley 9944).

II) DECLARAR la inaplicabilidad del plazo previsto en el art. 48 de la Ley 9944 para resolver definitivamente la medida excepcional de protección de derechos, y en consecuencia **NO RATIFICAR** el cese de la medida excepcional adoptada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Unidad de Desarrollo Regional (UDER) de Bell Ville, con relación al niño **B. U.**, D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacido el día 31/12/2013, hijo de R. P., DNI XXXXXXXXX, y C. U., DNI XXXXXXXXX. Instar a la SENAF a que siga trabajando en relación al niño, a los fines de procurar una real protección de sus derechos, incluido un **sostenido tratamiento psicológico y/o psiquiátrico** del mismo, quedando este Tribunal a las resultas de los informes profesionales a los fines del devenir procesal.

III) HACER LUGAR a la solicitud de **declaración de situación de adoptabilidad** remitida por Senaf en relación a la **T. U.**, D.N.I. N° XXXXXXXXX, nacida el 16/01/2015, hija de R. P., DNI XXXXXXXXX, y C. U., DNI XXXXXXXXX (art. 56 de la Ley 9944 y art. 607 del CCC), y en consecuencia **DECLARARLA en situación de adoptabilidad**, debiendo la misma permanecer en la Residencia Ciudad de los Niños de la ciudad de Río Cuarto hasta tanto avance el trámite correspondiente a su adopción, debiendo la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia continuar interviniendo en el acompañamiento y ejecución de medidas de protección de derechos para el resguardo y cuidado de ella (arts. 9.1 de la CDN, 607 CCC, 41 y 42 de la Ley 9944).

IV) DECLARAR la privación de la responsabilidad parental de R. P., DNI XXXXXXXXX, y C. U., DNI XXXXXXXXX, en relación a la menor de edad **T. U.**, D.N.I. N° XXXXXXXXX.

V) OFICIAR al Equipo Técnico de Adopción y Guarda para realizar la práctica de los estudios y reconocimientos psicológicos, sociales y médicos necesarios, concluidos los cuales se certificará el estado y condiciones de **T. U.**, D.N.I. N° XXXXXXXXX,

el reconocimiento de la misma y su situación actual con el fin de determinar el sub-registro al que pertenece (art. 609 del CCC, art. 3 y 9 Ley 8922 y Acuerdo Reglamentario N° 142, serie “B”, de fecha 29/11/2016 del Tribunal Superior de Justicia).

VI) OFICIAR al Registro Único de Adopciones y al Equipo Técnico de Adopción y Guarda solicitando cinco legajos de pretensos adoptantes de la lista de postulantes inscriptos -con certificación de aptitud-, que se encuentren inscriptos en el sub registro a que se hubiere determinado que pertenece **T. U.** En tanto, el Equipo Técnico determinará las condiciones de idoneidad para promover el mejor desarrollo integral de la misma en que se encuentran aquellos a quienes se presentan como postulantes a pretensos adoptantes. Ello debe hacerse en el término de ley (y con la mayor premura posible), para ser remitido a este Tribunal los legajos seleccionados por dicha repartición a los fines del proceso de adopción de la mencionada niña (art. 609 del CCC, art. 3 y 9 Ley 8922 y Acuerdo Reglamentario N° 142, serie “B”, de fecha 29/11/2016 del Tribunal Superior de Justicia).

VII) Tratándose de una acción de estado de familia -que es de orden público-, **IMPONER** las COSTAS por el orden causado (art. 132 CPCC).

VIII) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. Juan Cruz Fanin (M.P. 3-35379), en su calidad de rabogado patrocinante *ad-hoc* de R. P. y de C. U., por las tareas cumplidas, en el monto equivalente a 40 *jus* compensables en crédito fiscal a su favor (arts. 25, 26 in fine, 36 y 74 Ley 9459). Comunicar lo aquí resuelto al Ministerio de Economía y Gestión Pública de la Provincia de Córdoba, y a la Dirección General de Rentas de la provincia de Córdoba, a los fines que pudieren corresponder.

IX) REGULAR los honorarios profesionales de la Dra. Silvina Robledo (M.P: 3-35334) en la suma equivalente a 40 *jus* por las tareas desarrolladas en la presente causa en su calidad de Abogada de la niña T. U. (arts. 26, 27, 36, 39 y 76 primer párrafo, concordantes y correlativos de la Ley 9459, 1, 3, 4, 5 y 9 de la Ley n° 10.636; 27 de la Ley N° 26.061; 31 inc. 3 de la Ley Provincial N° 9944, y concordantes a nivel Constitucional y

Convencional; art. 14 *bis* de la Constitución nacional y arts. 1251 y 1255 del C.C.C, Resolución Numero 5/2023, proveniente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba y el anexo I, y art. 9 y ccs. de la Ley 10.636 de Córdoba), los que deberán ser soportados por el Estado Provincial. A tal fin, OFICIAR al Estado Provincial, como obligado al pago, en su domicilio real de calle XXXXXXXXX –o el que reemplace en el futuro – a fin que por intermedio de su representante legal en la sede de Tribunales de Bell Ville pueda comparecer y hacer efectivas las diligencias pertinentes según lo resuelto en los presentes autos.

X) ELABORAR un texto sencillo para T. U. y otro para B. U., a los fines que comprendan acabadamente lo aquí resuelto, el que será transmitido en formato video a los niños, y de forma individual.

XI) PROTOCOLIZAR y HACER SABER.

Texto Firmado digitalmente por:

AZCONA Noelia

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2025.03.20